الإصابة

في

نقض نكاح المسافة

تأليف

أبي عمر عبد العزيز بن آدم بن حسن

المَرِيحَانِي الصُّومَالِي

قَدَّمَ لَهُ:

فضيلة الشيخ / محمد بن عبد الله الإمام (حفظه الله)

وفضيلة الشيخ / نعمان بن عبد الكريم الوتر (حفظه الله)

وفضيلة الشيخ / حمد بن محمد الهاجري (حفظه الله)

الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت

طبعة مزيدة ومنقحة

الإصابة في نقض نكاح المسافة

تأليف

أبي عمر عبد العزيز بن آدم بن حسن المريحاني الصومالي

قدم له

فضيلة الشيخ/ **أبي نصر محمد بن عبد الله (حفظه الله)**

و فضيلة الشيخ/ **نعمان بن عبد الكريم الوتر (حفظه الله)**

و فضيلة الشيخ أ.د. / **حمد بن محمد الهاجري (حفظه الله)**

الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت

دار إحياء تراث السلفيين

جميع الحقوق محفوظة للناشر

الطبعة الثانية

1445/2024

061 0575287 / 0619010116

@ alihya books

alihya books@gmail.com

Mogadishu-- somalia

مُقَدِّمَة
الطَّبْعَـةِ الثَّانِيَّةِ

الـحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ لِكِتَابِي (**الإِصَابَةُ فِي نَقْضِ نِكَاحِ الـمَسَافَةِ**) أُقَدِّمُهُ لِلقُرَّاءِ الكِرَامِ ، وَقَدْ أَصْلَحْتُ مَا أَمْكَنَ لِي إِصْلاحُهُ مِنْ بَعْضِ الخَلَلِ الـمَطْبَعِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَزِدْتُ فِيْهِ بِمَا رَجَوْتُ أَنْ يُحَقِّقَ الـمَقْصُوْدَ وَيَسُدَّ القَوْلَ كَمَا أَضَفْتُ إِلَيْهِ بَعْضَ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ بَلَغَ عَدَدُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ عَالِمًا مِنْ عُلَمَاءِ الـمَذْهَبِ مِـمَّنْ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الفُتْيَا ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ الإِمَامُ الـمُبَجَّلُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ – مِنْ بَيْنِ مُفَسِّرٍ وَمُحَدِّثٍ وَفَقِيْهٍ .

وَقَدْ نَقَلْتُ عَنْهُمْ – وَللهِ الـحَمْدُ - مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَفَتَاوِيْهِمْ مَا يَشْفِي العَلِيلَ وَيَروِي الغَلِيلَ وَهِيَ تَزِيْدُ مِنْ مِائَةِ قَوْلٍ ، لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ تَعْظِيْمَ كَلَامِ مَنْ يُعَظِّمُ فِيْ قُلُوْبِـهِمْ ، وَمَا صَنَعْتُ هَذَا إِلَّا لِمَا قَصَدْتُ بِهِ مِنْ حُصُوْلِ النَّفْعِ الـمَرْجُوِّ مِنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءِ الأَجِلَّاءِ ، إِذْ أَنَّ الَّذِيْنَ فُتِنُوْا فِيْ هَذِهِ الـمَسْأَلَةِ مِنَ الصَّومَالِيِّيْنَ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَى هَؤُلَاءِ الفُقَهَاءِ مَذْهَبًا ، وَلِكَي يَعْلَمَ طَالِبُ الـحَقِّ وَالدَّلِيْلِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الـمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ وَالـمَذْهَبِيَّةِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ، وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ يَفِيْقُ عَنْ سَكْرَتِهِ وَيَعُوْدُ إِلَى رَبِّهِ .

وَفِي هَذَا الـمَقَامِ أَشْكُرُ لِلمَشَايِخِ الكُرَمَاءِ والأَجِلَّةِ النُّبَلَاءِ شَيْخِي الـمِفْضَالِ وَالعَلَمِ الـهُمَامِ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدٍ الْإِمَامِ -حَفِظَهُ اللهُ - الَّذِيْ تَفَضَّلَ عَلَى تَقْدِيْـمِ هَذَا

الكِتَابِ مَعَ ضِيقِ وَقْتِهِ وَكَثْرَةِ أَشْغَالِهِ وَأَعْمَالِهِ فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرًا ، وَقَدْ قَرَأْتُ عَلَيهِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِأَكْمَلِهَا سَنَةَ (١٤٢٨ هـ) فِي دَارِ الـحَدِيثِ (بِـمَعْبَرَ) العَامِرَةِ بِالـخَيْرَاتِ - حَرَسَهَا اللهُ مِن كُلِّ بَلِيَّةٍ وَسَائِرَ بِلَادِ الـمُسْلِمِينَ – فَشَيْخُنَا الإِمَامُ – حَفِظَهُ اللهُ - مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ فِيْمَا أَحْسِبُهُ وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا .

وَأَمَّا شَيخِي الكَرِيـمُ نُعمَانُ بنُ عَبدِ الكَرِيـمِ فَأَنْعِمْ بِهِ وَأَكْرِمْ مِنْ شَيْخٍ فَقَدْ دَرَسْتُ عِنْدَهُ فَتْرَةً فِي - دار الحديث بِبَعْدَانَ [1] – وَأَفَدْتُ مِنهُ كَثِيرًا فَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَلَمَّا دَفَعْتُ إِلَيهِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ وَطَلَبْتُ مِنْهُ تَقْدِيـمَهَا لَبَّى طَلَبِي وَأَجَابَ دَعْوَتِي فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرًا وَبَارَكَ اللهُ فِيهِ وَفِي عِلْمِهِ .

وَمَن بَابِ رَدِّ الْمَعْرُوفِ لأَهْلِهِ وَإِجْزَاءِ الْجَمِيلِ لأَصْحَابِهِ أَشْكُرَ لِفَضِيْلَةِ الشَّيْخِ الدِّكتُورِ حَمَدَ الهَاجِرِيّ حَفِظَهُ اللَّهُ عَلَى مَا تَفَضَّلَ بِهِ مِن تَقْدِيمِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ فِيْهِ.

فَاللهَ ﷻ وَحْدَهُ أَسْأَلُ أَنْ يُحَقِّقَ الآمَالَ ، وَيُذْهِبَ هَذِهِ البَلِيَّةَ عَنْ أَهْلِ الصَّوْمَالِ ، إِنَّهُ قَرِيْبٌ مُـجِيْبُ الدَّعَوَاتِ ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ .

كَتَبَهُ:

أَبُوْ عُمَرَ عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ آدَمَ المَرِيْحَانِيّ الصَوْمَالِيّ

لِوَاحِدٍوَعِشرِينَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ عَامَ أَلفٍ وَأَرْبَعمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ لِهِـجْرَةِ المُصْطَفَى صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيهِ مَا تَتَابَعَ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ

فِي دَارِ الحَدِيثِ السَّلَفِيَّةِ بِمَدِيْنَةِ (بَارْطِيْرِي)

أَصْلَحَ اللهُ حَالَهَا وَأَعَزَّهَا بِالسُّنَّةِ وَالإِيْمَانِ وَسَائِرِ بِلَادِ المُسْلِمِينَ .

---

(١) ثُـمَّ انْتَقَلَ الشَّيْخُ – حفظه الله - إِلَى دَارِ الـحَدِيْثِ السَّلَفِيَّةِ فِي مَدِيْنَةِ دَارِ السَّلَامِ فِي (يَـخْتَل الـمَخَا) مُعَلِّمًا وَمُدَرِّسًا وَمُؤَلِّفًا، فَقَدْ آتَاهُ اللهُ – وفقه الله إلى كل خير - مَلَكَةً فِي تَـحْقِيْقِ الـمَسَائِلِ الـمُعْضَلَةِ خُصُوْصًا فِي بَابَي الفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ وَالعَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ وَمَبَاحِثِهَا .

أَبْيَاتٌ شِعْرِيَّةٌ

إِلَى الدِّيْـنِ رَدَّ اللهُ أَمْـرَ الـعِـبَـادَةِ *** وَرَدَّ إِلَـ ـيْنَا أَمْـ ـرَ عُرفٍ وَعَادَةِ
وَلَكِنْ إِذَا مَا خَالَفَ العُرْفُ دِينَنَا *** فَمَـا الْحَقُّ إِلاَّ فِيْ حَـدِيْـثٍ وَآيَـةِ
وَقَدْ شَاْعَ فِي الصَّوْمَالِ مِنْ زَمَنٍ مَضَى *** نِكَاْحٌ يُسَـمَّى عِنْدَهمْ بِالْمَسَـافَةِ
خُلاْصَـتُهُ أنْ يَنْكِحَ الْمَرْءُ زَوْجَةً *** عَلَى خُفْيَةٍ مِنْ دُوْنِ عِلْمِ الْقَرَاْبَةِ
بِـأَنْ يَرْحَلاَ سِرّاً وَفِيْ حِيْنِ غَفْلَـةِ *** بِلا مَحْرِمٍ كَيْ يَأْمَنَاْ مِنْ وِشَـاَيَةِ
وَيَسْـتَأْجِرَا شَـخْصـاً لِيَعْقِدَ وَهْوَ لَمْ *** يُـوَكَّلْ وَلَـمْ يُـؤْمَـرْ لَهُ بِـالْـوِلايَـةِ
فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ النِّكَاْحِ الَّذِي انْقَضَى *** رَضُوا عَنْهُمَا قَسْراً بِرُغمِ الإِسَاءَةِ
فَمَـاْ كَانَ بِكْراً قَـدْ تَحوَّلَ ثَيِّبـاً *** فَمَاْ حِيْلَةٌ لِلأَهْلِ غَيْرُ الْمَلاْمَةِ
فَشَـكَّ أُنَـاْسٌ فِيْ وُقُوْعِ انْعِقَـاْدِهِ *** وَمَـاْ كَاْنَ مِنْ جَرَّائِـهِ مِنْ وِلادَةِ
فَخَطَّ لَهَـاْ عَبْـدُ الْعَزِيْزِ مُصَـنَّفـاً *** وَكَاْنَ كَمَاْ سَـمَّاهُ بِاسْـمِ الإِصَـاْبَةِ
وَأَوْضَـحَ مَاْ قَدْ كَاْنَ فِي الأَمْرِ مُبْهَماً *** إِلَىْ أَنْ تَجَلَّى حُكْمُـهُ فِي الدِّيَـانَـةِ
وَجَاءَ بِحَشْـدٍ مِنْ كِتَابٍ وَسُـنَّةٍ *** وَأَقْوَاْلِ فَصْـلٍ قَاْطِعَاْتِ الدِلاْلَةِ
عَسَـى اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ أنْ يَنْفَعَنْ بِهَاْ *** وَيَجْعَلَهَا ذُخْراً لَهُ فِي الْقِيَاْمَةِ

قرَّظَها وزبَّرها:

الفقير إلى عفو ربه

أَبُوْ مُحَمَّدٍ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِي الجَبَرْتِي الصَوْمَالِي

لِثَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ

عام ١٤٢٩ هـ



مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ شَيخِنَا
أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الإِمَامِ -حَفِظَهُ اللهُ-

الحمدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاْ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ .

أَمَّاْ بَعْدُ .

فَقَدْ رَاْجَعْتُ رِسَاْلَةَ أَخِيْنَا الْفَاْضِلِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الصَّوْمَاْلِيِّ ، الَّتِيْ عِنْوَانُـها (**الإِصَابَة في نَقْضِ نِكَاحِ المسَافَة**) فَوَجَدْتُهَا رِسَاْلَةً قَيِّمَةً ، وَقَدْ فُوْجِئْنَا بِنِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ فِيْ هَذِهِ الرِّسَاْلَةِ ، الَّذِيْ هُوَ مُنْكَرٌ عَظِيْمٌ لاْ يَجُوْزُ قَبُولُهُ وَلا السُّكُوْتُ عَنْهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَىْ مَنْ قَدَر التَّحْذِيْرُ مِنْهُ عَلَى الْمَنَاْبِرِ ، وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ الصَّوْمَاْلِيِّ أَنْ يَرْبَأَ بِالأَعْرَاْضِ عَنْ هَذَا النِّكَاْحِ ، وَعَلَى الْمُروِّجِيْن بِـهَذَا النِّكَاْحِ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ ويُجَنِّبُوا أَنْفُسَهُم الْمُشَاْرَكَةَ فِيْ هَذَا الإِفْسَاْدِ ، وَلاْ حَوْل وَلاْ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ .

كَتَبَهُ:

أَبُوْ نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الإِمَامِ .

١٤٢٩/١١/٢٢ هـ .





مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ شَيخِنَا
نُعْمَانَ بْنِ عَبْدِ الكَرِيمِ الوَتَر – حَفِظَهُ اللهُ –

الـحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالِـحِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُـحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الـمُتَّقِينَ ، وَسَيِّدُ وَلِدِ آدَمَ أَجْـمَعِينَ .

أَمَّا بَعدُ:

فَقَدْ دَفَعَ إِلَيَّ أَخُونَا الفَاضِلُ وَالشَّيخُ الـمُبَارَكُ عَبدُ العَزِيزُ بْنُ آدَمَ الـمَرِيـحَانِيُّ الصَّومَالِيُّ – حَفِظَهُ اللهُ – رِسَالَتَهُ القَيِّمَةَ الـمُسَمَّاةَ (**الإصابة في نقض نكاح المسافة**) وَطَلَبَ مِنِّي مُرَاجَعَتَهَا وَالتَّقدِيـمَ لَـهَا ، فَطَالَعْتُ مَا تَيَسَّرَ لِي مُطَالَعَتَهُ مِنْهَا ، فَأَلْفَيتُهَا رِسَالَةً نَافِعَةً فِي بَابِـهَا ، أَقَامَ فِيهَا البَرَاهِينَ الوَاضِحَةَ عَلَى بُطْلَانِ هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي زَيَّنَهُ لِأَصْحَابِهِ شَيَاطِينُ الإِنْسِ وَالـجِنِّ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِن الـمَفَاسِدِ وَالشُّرُورِ وَالتَّحَايُلِ الظَّاهِرِ عَلَى ارْتِبَاطِ الـمَرْأَةِ بِأَجْنَبِيٍّ مِنَ الأَجَانِبِ دُونَ تَزْوِيـجِهَا عَن طَرِيقِ وَلِيِّهَا ، وَالوَاجِبُ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ لَهُ أَمْرَ الـمُسلِمِينَ أَن يَأْخُذَ عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ الأَشْرَارِ كَمَا أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى أَوْلِيَاءِ أُمُورِ النِّسَاءِ حِفْظُ بَنَاتِـهِم وَمَنْ وَلَّاهُمُ اللهُ أَمْرَهُم حِرَاسَةً لِلفَضِيلَةِ وَسَدًّا لِأَبْوَابِ الرَّذِيلَةِ الَّتِي لَا تَـجْلِبُ لِلنَّاسِ إِلَّا العُقُوبَاتُ مِنَ اللهِ ﷻ ، وَحَرِيٌّ بِـهَذَا الارْتِبَاطِ أَنْ يُنْتَقَضَ وَهَذِهِ العَلَاقَةُ أَنْ لَا تَدُومَ وَلِتَعْلَمَ الـمَرْأَةُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الـمُضَيِّعَ لِأَوَامِرِ اللهِ قَدْ يَقْضِي وَطَرَهُ مِنْهَا ثُـمَّ يَنْبِذُهَا نَبْذَ النَّوَاتِ فَتَجُرُّ بَعْدَهُ أَذْيَالَ الـخَيْبَةِ وَتَعَضُّ أَنَامِلَ النَّدَمِ ﴿ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ ﴾ وَعَلَى أَهْلِ العِلْمِ وَطُلَّابِهِ

أَنْ يَقُومُوا بِـمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيهِ مِنَ النُّصْحِ وَالبَيَانِ وَتَـحْذِيْرِ النَّاسِ مِنَ هَذَا النِّكَاحِ الـمُقِيتِ الـمَشْئُوْمِ ﴿ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ فَهَذِهِ الرِّسَالَةُ جَدِيْرَةٌ بِالنَّشْرِ وَالعِنَايَةِ ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ فِيهَا وَفِي مُؤَلِّفِهَا وَأَنْ يَـجْعَلَ اللهُ لَـهَا القَبُولَ ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ .

كَتَبَهُ:

نُعْمَانُ بنُ عَبدِ الكَرِيمِ الوَتَر

٢١/ جمادي الأول/ ١٤٤٤ هـ

مُقَدِّمَةُ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ
حَمَدَ بْنُ مُحَمَّد الهَاجِرِي

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، والصَّلَاةُ والسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ والمُرسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

وَبَعْدُ :

فَقَدْ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ "**الْإِصَابَةِ فِي نَقْضِ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ** "، لِفَضِيْلَةِ الشَّيْخِ / عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ آدَم المَرَيْخَانِي، فَوَجَدْتُهُ كِتَابًا قَيِّمًا مُفِيْدًا، ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ - وَفَّقَهُ اللَّهُ - تَصْوِيرَ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ وَذَكَرَ مَقَدِّمَاتٍ مُهِمَّةٍ، ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَهَا وَنَقَلَ أَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ فِيهَا وَأَدِلَّتِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ الأَحْكَامَ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا وَمَفَاسِدَ هَذَا النِّكَاحِ وَذَكَرَ الشُّبُهَاتِ حَوْلَهُ وَرَدَّ عَلَيْهَا.

فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْجُهْدَ الْمُبَارَكَ فِي مِيْزَانِ حَسَنَاتِهِ وَأَنْ يُجْزِلَ لَهُ الْمَثُوبَةَ وَأَنْ يَجْعَلَ بِالْكِتَابِ وَأَنْ يُوَفِقَنَا لِلْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْحَقِّ وَالسُنَّةِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّه وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ وَصَحْبِهِ الْأَبْرَارِ .

كَتَبَهُ :

أ.د. حَمَدَ بن مُحَمَّد الْجَابِرِ الهَاجِرِيْ
الْأُسْتَاذُ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِجَامِعَةِ كُوِيت

٢٨صفر/ ١٤٤٦هـ الْمُوَافق /٢٠٢٤/٩/١م

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ، وَنَسْتَعِيْنُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاْتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاْ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاْ هَاْدِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاْ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: قَالَ تَعَالَى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾[1]﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾[2] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ ﴾[3]

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَاْبُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاْلَةٌ ، وَكُلَّ ضَلاْلَةٍ فِي النَّاْرِ .

---

(١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١

(٣) سورة الاحزاب، الآية: ٧٠.

فَمُنْذُ زَمَنٍ بَعِيْدٍ تَوَرَّطَ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمَالِ مَنْ تَوَرَّطَ فِيْ قَضِيَّةِ نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ[١]، حَتَّىْ أَصْبَحَ هَذَا النِّكَاْحُ مِنْ أَشْهَرِ الأَنْكِحَةِ وَأَكْثَرِهَاْ شُيُوْعاً وَصَارَ انْتِشَاْرُهُ انْتِشَاراً لَمْ يَكُنْ فِي الْحُسْبَانِ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنّ الأَمْرَ قَدِ اسْتَفْحَلَ فِي النُّفُوْسِ وَشَاْعَ فِي الْبِلادِ ، وَتَنَاْكَحَ بِـهَذِهِ الصُّوْرَةِ الْمُخَاْلِفَةِ لِلشَّرِيْعَةِ عَدَدٌ لَيْسَ بِالْقَلِيْلِ مِنْ أَهْلِ الصَّوْمَاْلِ ، وَوُجِدَ مُؤَخَّراً مَنْ يُجِيْزُهُ لِلنَّاْسِ مُتَقَوِّلاً عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ !!! وَمُسْتَدِّلاً عَلَىْ ذَلِكَ بِشُبَهٍ غَوِيَّةٍ كَسَرَاْبٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاْءً ، قُمْتُ بِجَمْعِ مَاْ يَسَّرَ اللهُ مِنْ آيِ الْكِتَاْبِ الـمُبِينِ ، وَخَبَرِ سيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَأَقَاْوِيْلِ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ ، إِبْطَالاً لِلْبَاْطِلِ وَحِزْبِهِ ، وَإِحْقَاقاً لِلحَقِّ وَجُنْدِهِ وَاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَاْلَىْ ثُمَّ اسْتَشَرْتُ بَعْضَ عُلَمَاْئِنَا الأَفَاْضِلِ وَعَزَمْتُ عَلَى كِتَاْبَةِ هَذِهِ الرِّسَاْلَةِ وَأَسْمَيْتُهَا:

بـ(الإِصَابَةَ فِي نَقْضِ نِكَاحِ المَسَافَةِ)

فَإِنَّنِيْ حَسْبَ مَعْرِفَتِيْ لَمْ أَرَ إِلَى سَاعَتِي هَذِهِ مُؤَلَّفًا فِيْهِ بَيَاْنُ حُكْمِهَا وَالرَّدُّ عَلَى مُرَوِّجِيْهَا ، السَّاعَيْنَ لَهَا وَالدَّاعِيْنَ إِلَيهَا هَدَاهُمُ اللهُ !!!مَعَ كَثْرَةِ شُيُوعِهَا "وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي مَا قَصَدْتُ وَمَا بِجَمْعِهَا وَتَأْلِيفِهَا أَرَدْتُ فَهُوَ عِنْدَ لِسَاْنِ كُلِّ عَبدٍ وَقَلْبِهِ وَهُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى نيَّتِهِ وَكَسبِهِ فَيَا أَيُّهَا النَّاظِرُ فِيهَا لَكَ غُنْمُهَا وَعَلَى مُؤَلِّفِهَا غُرْمُهَا وَلَكَ صَفوُهَا وَعَلَيْهِ كَدَرُهَا وَهَذِهِ بِضَاعَتُهُ الْمُزْجَاةُ تُعْرَضُ عَلَيْكَ فَمَا كَاْنَ مِنْ صَوَاْبٍ فَمِنَ الْوَاْحِدِ الْمَنَّاْنِ وَمَا كَاْنَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَاْنِ وَاللهُ بَرِيْءٌ مِنْهُ وَرَسُوْلُهُ"[٢] .

---

(١) وسيأتي تعريفه إن شاء الله.

(٢) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح – ص١٦ – بتصرفٍ يسير.

وَفِي الْخِتَامِ أَشْكُرُ اللهَ ﷻ عَلَى مَا أَسْبَغَ عَلَيَّ مِنْ نِعَمِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴿لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [١] الْقَائِلَ فِيْ كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: ﴿وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [٢] ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾﴾ [٣] أَحْمَدُ اللهَ الَّذِيْ وَفَّقَنِيْ ﷻ سُبُلَ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَرَزَقَنِي تَلَقِّيَهُ عَلَى أَيْدِي بَعْضِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الأَثَرِ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ جَلِيْلَةٌ وَمِنْحَةٌ عَظِيْمَةٌ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ – زَمَانِ الفُرْقَةِ وَالغُرْبَةِ - فَمِنْ بَابِ قَوْلِهِ ﷺ: (**لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ**)[٤] .

أَشْكُرُ لِشَيْخِنَا الإِمَامِ العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ رُحْلَةِ الطَّالِبِيْنَ وَرَيْحَانَةِ الْيَمَنِيِّيْنَ **أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُقْبِل بْنِ هَادِي الْوَادِعِيّ** -رحمه الله تعالى- فَقَدْ نَفَعَ اللهُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ عُمُوْماً وَأَهْلَ الْيَمَنِ خُصُوْصاً .

شَـــيْخٌ بِـهِ رَفَعَ الإِلَهُ مَعَـالِمـاً ... أَحْيَا بِهَا يَا قَوْمِ سُـــنَّةَ أَحْمَدَا

فَجَزَى اللهُ شَيْخَنَا خَيْراً عَلَى مَا قَامَ بِهِ مِنْ تَعْلِيْمٍ لأَبْنَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ،وَدَعْوَةٍ إِلَى سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ، وَكَانَ – رحمه الله - قَوَّالًا بِالْحَقِّ ، ذَا سَطْوَةٍ وَإِقْدَامٍ وَعَدَمِ مُدَارَاةٍ ، وَكَانَ - رحمه الله - أَيْضًا سَيْفاً مَسلُولاً عَلَى كُلِّ مُخَالِفٍ مَبتُوْرٍ مُنَاوٍ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ الأَخْيَارُ وَالأَئِمَّةُ الأَبْرَارُ فَلَا يَكَادُ بَلَدٌ مِنْ بُلْدَانِ الـمُسْلِمِينَ يَـخْلُو مِنْ طُلَّابِ هَذَا الإِمَامِ أَوْ مِنْ طُلَّابِ طُلَّابِهِ .

وَذَلِكَ مِنْ بَرَكَةِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالسَّيْرِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ .

---

(١) سورة القصص، الآية: ٧٠.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٢.

(٣) سورة لقمان، الآية: ١٢.

(٤) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة .

وَلِـهَذَا بَارَكَ اللهُ فِي دَعْوَتِهِ فَبَلَغَتِ الآفَاقَ شَرْقًا وَغَرْبًا – وَللهِ الـحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا .

وَأَشْكُرُ أَيْضًا لإِخْوَانِي ، وَأَشِقَّائِيْ الَّذِيْنَ سَاعَدُوْنِيْ طِيلَةَ مُدَّةَ دِرَاسَتِيْ فِي الْيَمَنِ وَعَلَىْ رَأْسِهِمْ وَأَخُصُّ مِنْهُم بِالذِّكْرِ أَخِي الوَالِدَ/ **مُحَمَّدَ بْن آدَم** (أُرُرْ) ، وَكَذَا أَخِيْ الدِّكْتُوْر/ **أَحْمَدَ بْنَ آدَم** (أُرُرْ) . وَأَخِـيْ/ **عَبْدِ الرَّحْمَن بْن آدَمَ** (أُرُرْ) حَفِظَهُمُ اللهُ تَعَالَىْ وَأَصْلَحَ اللهُ لَهُمْ فِيْ ذُرِّيَاْتِـهِمْ وَأَهَالِيْهِمْ وَجَزَاْهُمُ اللهُ خَيْراً عَلَىْ مَاْ قَاْمُوْا بِهِ مِنْ إِعَاْنَةٍ فِي الطَّلَبِ وَإِحْسَاْنٍ فِي الْبَذْلِ ، وَالشُّكرُ مَوْصُوْلٌ أَيْضاً إِلَىْ كُلِّ مَنْ كَاْنَ لَهُ نُصْحٌ أَوْ فَاْئِدَةٌ مِنْ إِخْوَاْنِيْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فِيْ دُوْرِ الْحَدِيْثِ بِالْيَمَنِ فَبَاْرَكَ اللهُ فِيْهِمْ وَنَفَعَ اللهُ بِـهِمْ خُصُوْصًا الأَخَ الْفَاْضِلَ وَالشَّاْعِرَ الْمَاْهِرَ **إِبْرَاْهِيْمَ بْنَ حُسَيْنٍ الصَّوْمَاْلِيَّ** (وَفَّقَهُ اللهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ) .

هَذَا وَأَسْأَلُ اللهَ الْعَلِيَّ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنِّيْ بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ، وَيَـجْعَلَهَا لِوَجْهِهِ خَالِصًا إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْـمٌ بَرٌّ رَحِيْمٌ ، وَصلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . . .[1]

---

(١) وَأَشْكُرُ أَيْضًا لِلشَّيْخِ الْفَاضِلِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ حَسَن حَوْش - حَفِظَهُ اللهُ تَعَالَى - وَهُوَ مِمَّن رَاْجَعَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ عُلَمَاْءِ الصَّومَاْلِ وَقَدْ أَفَدْتُ مِنْهُ كَثِيْراً، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْكَرِيْمُ - وَفَّقَهُ اللهُ - مِنْ كِبَاْرِ عُلَمَاْءِ السَّلَفِيِّيْنَ فِي بِلَادِ الصَّوْمَاْلِ، فَجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيْرًا وَنَفَعَ اللهُ بِهِ، وَالشُّكرُ مَوْصُوْلٌ أَيْضًا لِشَيْخِي وَأُسْتَاذِي الشَّيخ عَبْدِ الْقَاْدِرِ بن مُحَمَّدٍ (عُكَاشَةَ) وَالشَّيْخِ الْفَاضِلِ النَّاصِحِ عَبْدِ اللهِ بن الشَّيْخ حَاشِي – حَفِظَهُ اللهُ – وَكَاْنَ – وَفَّقَهُ اللهُ - السَّبَبَ الأَوَّلَ فِيْ ذَهَاْبِي إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى يَدِ شَيْخِنَا الإِمَاْمِ مُقْبِلِ الْوَاْدِعِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي الْيَمَنِ الْمُبَاْرَكِ - وَالْحَمْدُ للهِ أَوَّلًا وَآخِرًا - .

كتبه

أَبُوْ عُمَرَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آدَمَ بْنِ حَسَن الْمَرِيْحَانِيُّ الصَّوْمَالِيُّ

نَزِيْل الْيَمَن

دَارُ الحَدِيثِ – بِمَعبَرَ- حَرَّسَهَا اللهُ مِن كُلِّ سُوءٍ

٦ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ





مَا هُوَ نِكَاحُ المَسَافَةِ ؟

نِكَاْحُ الْمَسَافَةِ نَوْعٌ مِنَ الأَنْكِحَةِ الَّتِيْ لا يُعْتَبَرُ فِيْهَا الْوَلِيُّ مُطْلَقاً ، يَبْتَدِئُ بِصُوْرَةٍ خَفِيّةٍ عَنْ أَوْلِيَاْءِ الْمَرْأَةِ وَبِعَلاقَةٍ سِرِيَّةٍ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَوِ الشَّابِ وَالشَّابة ، وَبَعْدَ إِتْمَامِ الاتِّفَاْقِ بَيْنَهُمَا يَذْهَبَانِ إِلَى مَوْضِعٍ يَبْعُدُ عَنْ وَلِيِّهَا مَسَاْفَةَ قَصْرٍ عِنْدَ الشَّاْفِعِيّةِ أَوْ بِمَاْ يَقْرُبُ (٩٠ كيلو متراً) ، لاعْتِقَاْدِهِمَاْ صِحَّةَ النِّكَاْحِ بِالْهُرُوْبِ مِنْ مَكَاْنِ وَلِيِّهَا إِلَى تِلْكَ الْمَسَاْفَةِ ، فَإِذَا وَصَلُوا إِلَى الْمَكَاْنِ الْمُحَدَّدِ تُوَكِّلُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا يُسَمُّونَهُ "بِالشَّيْخِ أَوْ بِالْفَقِيْهِ" يَقُوْمُ مَقَاْمَ وَلِيِّهَا كَمَا يَزْعُمُوْنَ ! ! فيَسْأَلُ الْمَرْأَةَ عَنْ وَلِيِّهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَاْ هَرَبَتْ مِنْهُ فتُجِيْبُ قَاْئِلَةً لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاْئِيْ شَاْهِداً ! ! وَقَدْ لاْ يَسْأَلُ عَنْهَا "وَهُوَ الأَغْلَبُ" [١] .



(١) بَلْ قَدْ تَكُوْنُ الْمَرْأَةُ مُكْرَهَةً فِيْ بَعْضِ الأَحْوَاْلِ كَمَاْ كَاْنَ حَاْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي الْمَاْضِي، فَكَاْنَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَاْدَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أَتَىْ إِلَيْهَا مَعَ صَدِيْقٍ لَهُ أَوْ قَرِيْبٍ بِصُوْرَةِ الاخْتِطَاْفِ فَيَضْرِبَاْنِ الْمَرْأَةَ كَيْ يَصِلا بِـهَا إِلَي ذَاْلِك الْمَكَاْنِ!! .

حُكْمُ هَذَا النِّكَاحِ

إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِعِبَادِهِ النِّكَاحَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ السِّفَاحَ ، وَقَدَ دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ مِن كِتَابِ اللَّه تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، عَلَى اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ لا يَصِحُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ من خِلَالِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ .

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أن نِكَاحَ الْمَسَافَةِ لَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْوَلِيُّ أَلْبَتَّةَ ، فَهُوَ مِنَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى التَّحَايُلِ وَالتَّجَاهُلِ عَنْ دَورِ وَلِيّ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ .

فَصْلٌ
خُطُوْرَةِ الْحِيَلِ المُحَرَّمَةِ فِي الشَّرِيْعَةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا۟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَٰسِـِٔينَ ﴿١٦٦﴾ ﴾ (١)

"وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاْعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاْءِ وَالْفُقَهَاْءِ وَأَهْلِ التَّفْسِيْرِ أَنَّهُم احْتَاْلُوْا عَلَى الصَّيْدِ يَوْمَ السَّبْتِ بِحِيْلَةٍ تَخَيَّلُوا بِهَا فِي الظَّاْهِرِ أَنَّهُمْ لَمْ يَصِيْدُوْا فِي السَّبْتِ . . . . . وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَحِلُّوْهَاْ تَكْذِيْباً لِمُوْسَىٰ عليه السلام وَكُفْراً بِالتَّوْرَاْةِ ، وَإِنَّمَاْ هُوَ اسْتِحْلاَلُ تَأْوِيْلٍ وَاحْتِيَاْلٌ ظَاْهِرُهُ ظَاْهِرُ الاتِّقَاْءِ وَحَقِيْقَتُهُ حَقِيْقَةُ الاعْتِدَاْءِ ، وَلِهَذَا مُسِخُوا قِرَدَةً لأَنَّ صُوْرَةَ القِرْدِ فِيْهَا شَبَهٌ مِنْ صُوْرَةِ الإِنْسَاْنِ ، وَفِيْ بَعْضِ مَاْ يُذْكَرُ مِنْ أَوْصَاْفِهِ شَبَهٌ مِنْهُ ، وَهُوَ مُخَاْلِفٌ لَهُ فِي الْحَدِّ وَالْحَقِيْقَةِ ، فَلَمَّاْ مُسِخَ أُوْلَئِكَ الْمُعْتَدُوْنَ دِيْنَ اللهِ بِحَيْثُ لَمْ يَتَمَسَّكُوْا إِلاَّ بِمَاْ يُشْبِهُ

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٦٣ – ١٦٦.

الدِّيْنَ فِيْ بَعْضِ ظَاْهِرِهِ دُوْنَ حَقِيْقَتِهِ ، مَسَخَهَمُ اللهُ قِرَدَةً يُشْبِهُوْنَهُمْ فِيْ بَعْضِ ظَاْهِرِهِمْ دُوْنَ الْحَقِيْقَةِ جَزَاءً وِفَاقًا" [١] .

"فَإِذَا كَاْنَ اللهُ سُبْحَاْنَهُ قَدْ نَكَلَ بِعُقُوْبَةِ هَؤُلاْءِ سَاْئِرَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَوَعَظَ بِهَا الْمُتَّقِيْنَ فَحَقِيْقٌ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْذَرَ اسْتِحْلاَلَ مَحَاْرِمِ اللهِ تَعَاْلَى وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَشَدِّ أَسْبَاْبِ الْعُقُوْبَةِ" [٢] .

وَلِهَذَا قَاْلَ اللهُ تَعَاْلَى بَعْدَ هَذِهِ الْعُقُوْبَاْتِ ﴿ فَجَعَلْنَٰهَا نَكَٰلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ ﴾[٣] .

"فَحَقِيْقٌ بِمَنِ اتَّقَى اللهَ وَخَاْفَ نَكَاْلَهُ أَنْ يَحْذَرَ اسْتِحْلاَلَ مَحَاْرِمِ اللهِ بِأَنْوَاْعِ الْمَكْرِ وَالاحْتِيَاْلِ وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لاْ يُخْلِصُهُ مِنَ اللهِ مَاْ أَظْهَرَهُ مَكْراً وَخَدِيْعَةً مِنَ الأَقْوَاْلِ وَالأَفْعَاْلِ ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ للهِ يَوْماً تَكِعُّ فِيْهِ الرِّجَاْلُ وتُنْسَفُ فِيْهِ الْجِبَاْلُ، وَتَتَرَادَفُ فِيْهِ الأَهْوَاْلُ ، وَتَشْهَدُ فِيْهِ الْجَوَاْرِحُ وَالأَوْصَاْلُ ، وَتُبلَى فِيْهِ السَّرَائِرُ ، وَتَظْهَرُ فِيْهِ الضَّمَاْئِرُ ، ويَصِيْرُ الْبَاْطِنُ فِيْهِ ظَاْهِراً ، وَالسِّرُ عَلاْنِيَّةً ، وَالْمَسْتُوْرُ مَكْشُوْفًا ، وَالْمَجْهُوْلُ مَعْرُوْفاً ، ويُحَصَّلُ وَيَبْدُوْ مَاْ فِي الصُّدُوْرِ كَمَا يُبَعْثَرُ ويُخْرَجُ مَاْ فِي الْقُبُوْرِ[٤] ".

فَقَدْ جَاءَ عِنْدَ ابْنِ بَطَةَ فِي (إبطال الحيل) وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ شَيخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ القَيِّمِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالأَلْبَانِيُّ فِي (آداب الزفاف: ١٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" **لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الحِيَلِ**" .

---

(١) الفتاوى الكبرى – لابن تيميّة – ٦/٢٥-٢٦.

(٢) المرجع السابق – (٦/ ٣٠).

(٣) سورة البقرة، الآية: ٦٦.

(٤) إعلام الموقعين – ٥/ ٧٤ من كلام العلاّمة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله

وَمِنْ أَشأَمِ الْحِيَلِ فِيْ عَصْرِنَا وَأَخْطَرِهَا نُفُوْذاً فِيْ بِلاْدِنَاْ حِيْلَةُ الْهُرُوْبِ مِنَ الأَوْلِيَاْءِ وَأَخْذُ الْبَنَاْتِ إِلَى الْمَسَاْفَاْتِ ! ! ، وَهِيَ مِنْ جِنْسِ حِيلَةِ أَصْحَاْبِ السَّبتِ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاْزِيْرَ ، فَإِنَّهُمُ احْتَاْلُوْا لاِرْتِكَاْبِ مَاْ نَهَى اللهُ عَنْهُمْ وَاصْطَاْدُوا مُتَأَوِّلِيْنَ بِنَوْعٍ مِنَ الْحِيْلَةِ ، كَمَاْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ ، وَأَصْحَاْبُ نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ يَحْتَاْلُوْنَ لإِسْقَاْطِ مَاْ فَرَضَ اللهُ فِي النِّكَاْحِ بِدَعْوَى أَنَّ فِي الْمَذْهَبِ الشَّاْفِعِيِّ إِذَا غَاْبَ الْوَلِيُّ مَسَاْفَةَ قَصْرٍ فَلِلسُّلطَاْنِ تَزْوِيْجُ الْمَرْأَةِ [1] مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ هُنَاْلِكَ فَرْقًا بَيْنَ غَيبَةِ الْوَلِيِّ وَتَغيِيبِهِ وَالْهُرُوْبِ مِنْهُ كَمَا هُوَ صَنِيعُ أَصْحَاْبِ الْمَسَاْفَةِ ، فَهَذِهِ حِيْلَةٌ تَفَرَّدَ بِـهَاْ بَعْضُ أَهْلِ الصَّوْمَاْلِ عَنْ سَاْئِرِ الأُمَّةِ الْمُسْلِمَةِ - فِيْمَاْ أَعْلَمُ - وَلَيْسَ لَهَاْ أَصْلٌ مِنْ كِتَاْبٍ وَلاْ سُنَّةٍ وَلاْ قَوْلِ صَاْحِبٍ وَلاْ تَاْبِعٍ وَلاْ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ بِالْعِلْمِ كَأَبِي حَنِيْفَةَ ، وَمَاْلِكٍ ، وَالشَّاْفِعِيّ، وَأَحْمَدَ ، وَالسُّفْيَاْنَيْنِ ، وَالْحَمَّاْدَيْنِ ، وَابْنِ الْمُبَاْرَك ، وَلاْ مَنْ جَاْءَ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الـمُزَنِيِّ ، وَالْغَزَاْلِيِّ ، وَالشِّيْرَاْزِيِّ ، وَالرَّافِعِيِّ ، وَالنَّوَوِيِّ ، وَالأَذْرَعِيِّ ، وَالْمَاْوَرْدِيِّ، وَالأَنْصَاْرِيِّ ، وَالْبَغَوِيِّ ، وَابْنِ دَقِيْقِ الْعِيْدِ ، وَالذَّهَبِيِّ ، وَابْنِ كَثِيْرٍ ، وَعَاْمَّةِ عُلَمَاْءِ الشَّاْفِعِيَّةِ ، وَسَاْئِرِ الْفُقَهَاْءِ مِنْ كُلِّ زَمَاْنٍ وَفِيْ كُلِّ مَكَاْنٍ .

وَمَنْ جَوَّزَ النِّكَاْحَ بِلاْ وَلِيٍّ بِتَأْوِيْلٍ أَوْشُبهَةٍ كَالْحَنَفِيَّةِ لَمْ يُجَوِّزْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِيْ فِيْهِ الْمَكْرُ وَالْحِيْلَةُ وَالْهُرُوْبُ .

---

(١) وَلاْ يُوْجَدُ حَرْفٌ وَاْحِدٌ مِنْ عُلَمَاْءِ الشَّاْفِعِيّةِ يُجِيْزُ إِخْرَاْجَ الْمَرْأَةِ مِنْ بَلَدِهَاْ إِلَى تِلْكَ الْمَسَاْفَةِ، بَلْ لاْ يَجُوْزُ عِنْدَهُمْ إِنْكَاْحُهَاْ مِنْ غَيْرِ حَاْكِمِ بَلَدِهَاْ إِذَا غَاْبَ وَلِيُّهَا، كَمَاْ نَصَّ ذَلِكَ السُّيُوْطِيُّ فِيْ (شرح التنبيه ٢/٥٩٤). مَعَ أَنَّ مَسْأَلَةَ تَزْوِيْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَاْنِ مَعَ وُجُوْدِ وَلِيِّهَا الأَبْعَدِ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلاْ دَلِيْلَ عَلَيْهَا سَوَاْءً كَاْنَ وَلِيُّهَاْ بَعِيْدًا عَنْهَا مَسَاْفَةَ قَصْرٍ أَوْغَيْرَهَاْ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ بَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلاَيَةُ إِلَى الأَبْعَدِ إِذَا تَعَذَّرَ حُصُوْلُ وَلِيِّهَا الأَقْرَبِ عَلَى الصَّحِيْحِ .

وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ مُنْذُ زَمَنٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَسْطُوْرَةٌ أَوْ مَأْخُوْذَةٌ مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ لِكَثْرَةِ شُيُوعِهَا وَانْتِسَابِ أَهْلِ الْبِلاَدِ إِلَى الْمَذْهَبِ ، إِلاَّ أَنَّنِي بَعْدَ تَتَبُّعٍ وَطُوْلِ بَحْثٍ وَمُطالَعَةِ مَا أَمْكَنَ مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَيْقَنْتُ عِلْمَ الْيَقِيْنِ أَنَّ الشَّافِعِيّةَ **بَرِيْئُوْنَ مِنْهَا عَلَىْ صُوْرَتِهَا الْمَذْكُوْرَةِ** وَالْمُنْتَشِرَةِ فِي الْبِلاَدِ لأَنَّهَا تُنَافِي مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ تَحْقِيْقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي النِّكَاحِ وَتَقْتَضِي أَيْضًا فَسَادَ مَعَاشِهِمْ فِيْ دُنْيَاهُمْ لأَنَّ اللهَ ﷻ" إِنَّمَا أَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَحَرَّمَ الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا تَتَضَمَّنُ مِنْ مَصَالِحِ عِبَادِهِ فِي مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِم ، فَإِذَا احْتَالَ الْعَبْدُ عَلَى تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَإِسْقَاطِ مَا فَرَضَ اللهُ ، وَتَعْطِيلِ مَا شَرَعَ اللهُ ، كَانَ سَاعِياً فِي دِيْنِ اللهِ بِالفَسَادِ"[١]، وَأَيُّ حِيْلَةٍ أَعْظَمُ خَطَراً مِن حِيلةٍ تُنْتَهَكُ بِـهَا مَحَارِمُ اللهِ وتُسْتَبَاحُ بِـهَا مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُوْلُهُ مَعَ إِمْكَانِـهِمْ أَنْ يَعْقِدُوْهَا عَنْ طَرِيْقٍ وَلِيِّهَا ، بَلْ إِنَّكَ لَتَرَى فِي بَعْضِ الْمُدُنِ أَمَاكِنَ مُخَصَّصَةً وَغُرفًا مُهَيَّئَةً لِهَذَا الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ مُلوَّحَةً بِلَوْحَاتٍ عَرِيضَةٍ مَكْتُوبٍ فِيْهَا (**غرفة النّكاح** ! ! !) وَهِيَ الغُرَفُ الَّتِيْ يُحَرَّرُ فِيْهَا تِلْكَ الْعُقُوْدُ الْفَاسِدَةُ . . . وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ [٢] .

الوِلايةُ لغةً

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الوِلاْيَةُ بِالْكَسْرِ السُّلْطَانُ وَالوَلايَةُ النُّصْرَةُ [٣]

وَقَالَ سِيْبَوَيْهِ: "الْوَلايَةُ بِالْفَتْحِ اَلْمَصْدَرُ ، وَالوِلايَةُ بِالكَسْرِ الاسْمُ مِثْلُ الإِمَارَةِ وَالنِّقَابَةِ ، لأَنَّه اسْمٌ لِمَا تَوَلَّيتَهُ وَقُمْتَ بِهِ ، فَإِذَا أَرَادُوا الْمَصْدَرَ فتَحُوا .[٤]

---

(١) إعلام الموقعين- ٥ / ١٠١ ، بتصرف يسير.

(٢) أَمَّاْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ مِنْ بَابِ التَّحْكِيْمِ فكَلاَمٌ لاْ مَعْنَى لَهُ !! وَسَيَأْتِيْ "إِنْ شَاءَ اللهُ " مَعْنَى التَّحْكِيْمِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ فِيْ (**بَابِ الشُّبَهَاْتِ**) فَتَمَهّلْ!! وَلاْ تَعْجَلْ!! .

(٣) الصحاح – ٢٠٠٦/٥

(٤) اللسان – ٤٠٧/١٥ ،والصحاح ٢٠٠٦/٥

وَقَالَ الرَّاغِبُ: "الوَلايَةُ – بِالْفَتْحِ - النُّصْرَةُ ، وَالوِلايَةُ – بِالْكَسْرِ – تَولِّي الأَمْرِ ، وَقِيْلَ الْوِلايَةُ وَالوَلايَةُ نَحْوُ الدِّلالَةِ وَالدَّلالَةِ وَحَقِيْقَتُهُ تَولِّي الأَمْرِ" .(١)

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: "كُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ آخَرَ فَهُوَ وَلِيُّهُ " (٢)

الوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ

"الوِلاْيَةُ فِي النِّكَاْحِ سُلْطَةٌ شَرْعِيَّة لِعَصَبَةِ نَسَبٍ أَوْ مَن يَقُوْمُ مَقَامَهُمْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تَزْوِيْجُ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لِعَقْدِهِ" .(٣) أَوْ سُلْطَةٌ تَثْبُتُ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ مِلْكٍ أَوْ أُبوَّةٍ أو تَعْصِيْبٍ أَوْ سَلْطَنَةٍ تُسَوِّغُ لَهُ الْقِيَامَ بِأَمْرِهَا فَوَلِيُّ الْمَرْأَةِ صَاْحِبُ أَمْرِهَا وَالْحَاْكِمُ عَلَيْهَاْ (٤)

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ الرَّازِيُّ: "فَالْوَلِيُّ الَّذِي يَلِي أَمْرَ الزَّوْجَةِ هُوَ الَّذِي أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِن جِهَةِ الْوِلايَةِ ، وَالْوَلِيُّ مَأْخُوْذٌ مِنَ (الوَلْيِ) وَهُوَ الْقُرْبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:" لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ ذُو الأَحْلامِ – أَيْ لِيُقَارِبْنِيْ" .(٥)

وَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ المُلَقِّنْ – رحمه الله -: وَاخْتَلَفُوا فِي الوَلِيِّ مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ العَصَبَةُ الَّذِي يَرِثُ دُوْنَ الخَالِ وَالجَدِّ لِلأُمِّ (٦)

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ - رحمه الله-: "وَالْوِلايَةُ عَلَى قِسْمَيْنِ ، عَامَّةٍ وَخَاصَّةٍ ، فَالْعَامَّةُ وِلاْيَةُ الإِسْلامِ ، وَالْخَاْصَّةُ وِلاْيَةُ النَّسَبِ أَوْ مَاْ حَلَّ مَحِلَّهُ كَالْوَصِيِّ ، أَوْ مَاْ تَشَبَّهَ بِهِ كَالْوَلِيِّ

---

(١) المفردات في غريب القرآن –٨٨٥

(٢) مقاييس اللغة- ١٤١/٦

(٣) الولاية في النّكاح – ٢٩/١. – د. عوض بن رجاء العوفي ، والولاية في عقد النّكاح د. جمعة براج، ضمن مجلة الشريعة الصادرة عن جامعة الكويت العدد الحادي عشر ، ص ٧٠.

(٤) لسان العرب ، ١٥/ ٤٠٦.

(٥) الحلية ١٦٥ – (كتاب الحلية شرح لألفاظ الشافعيّ التي وردت في مختصر المزني) .

(٦) التوضيح لشرح الجامع الصحيح:٢٤/ ٤١٥

الأَعْلَى ، أَوْ مَا أَقَامَهُ الشَّرْعُ نَائِباً عَنْهُ كَالسُّلْطَانِ فَوِلاَيَةُ النَّسَبِ أَوْلَى بِالتَّقْدِمَةِ مِنْ هَذِهِ الْوِلاَيَاتِ الْمَذْكُوْرَاتِ . وَأَنَّ التَّرْتِيْبَ فِي التَّزْوِيْجِ كَالتَّرْتِيْبِ فِي الْمِيْرَاثِ عَلَى الصَّحِيْحِ ، وَمُرَاعَاةَ الأَقْعَدِ فَالأَقْعَدِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَقَالَ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ[١] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ – رحمه الله -: أَوْلَى النَّاسِ بِإِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ أَبُوْهَا ، ثُمَّ أَبُوْهُ (أَيْ جَدُّهَا لأَبِيْهَا) ثُمَّ أَخُوْهَا ، ثُمَّ بَنُوْهُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهَا ، ثُمَّ مُعْتِقُهَا ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ ، ثُمَّ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ – رحمه الله - في النيل (١٢٠/٦) : الْوَلِيُّ هُوَ الأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ ، ثُمَّ مِنَ السَّبَبِ ، ثُمَّ مِنْ عَصَبَتِهِ .

---

(١) إكمال المعلم – ٥٦٩/٤- ٥٧٠

(٢) الإقناع -١/ ١٢٤.



فَصْلٌ

حُكْمُ إِذَا غَابَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ ؟

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاْءُ فِيْمَنْ يَتَوَلَّى بِعَقْدِهَاْ إِذَا غَاْبَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ عَلَىْ قَوْلَيْنِ مَشْهُوْرَيْنِ[(١)]:-

❁ **الْقَوْلُ الأَوَّلُ:** " الَّذِيْ يُزَوِّجُهَاْ إِذَا غَاْبَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ غَيْبَةً مُعْتَبَرَةً شَرْعاً هُوَ الْوَلِيُّ الأَبْعَدُ ، **وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاْءِ**[(٢)] لِكَوْنِ الْوِلاَيَةِ تَنْتَقِلُ إِلَى الأَبْعَدِ إِذَا عَمِيَ خَبَرُ وَلِيِّهَا الأَقْرَبِ أَوْ تَعَذَّرَ حُصُوْلُهُ ، إِذْ أَنَّ الْوِلِيَّ الأَبْعَدَ مِنْ عَصَبَتِهَاْ وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ قَاْلَ (**لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَاْ أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَاْنِ**)[(٣)] .

فَتَثْبُتُ الْوِلاْيَةُ لِمَنْ يَلِي الْوَلِيَّ الأَقْرَبَ مِنَ الأَوْلِيَاْءِ الْحَاْضِرِيْنَ لِتَقْدِيْمِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْوَلِيَّ الأَبْعَدَ عَلَى السُّلْطَاْنِ وَلِهَذَا **قَاْلَ الْجُرْجَاْنِيُّ** – رحمه الله – .: وَأَمَّا الْحَاْكِمُ فَإِنَّمَاْ يُزَوِّجُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاْتِ[(٤)] .

---

(١) الولاية في النّكاح – ١٤٧/٢

(٢) المعاني البديعة في معرفة أهل الشريعة – لجمال الدين محمد بن عبد الله الريمي، وهو من علماء القرن الخامس – ٣٦٧/٢.

(٣) أخرجه الدارقطني ٢٢٩/٣ والبيهقي في الكبرى ١١١/٧ انظر- جامع أحكام النساء للعدوي- ٣٥١/٣

(٤) التحرير في فروع فقه الشافعي – ٢/ ٢٥

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: الَّذِي يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ إِنْ غَابَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ هُوَ السُّلْطَانُ فَيُزَوِّجُهَا بِوِلايَةِ السَّلْطَنَةِ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ [١]" [٢] .

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْمُلَقِّنْ- رحمه الله -: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ دُوْنَ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ [٣] .

مَا هِيَ حَدُّ غَيْبَةِ الوَلِيِّ المُعْتَبَرَةِ شَرْعًا ؟

اخْتَلَفَتِ الأَقَاوِيْلُ فِي تَحْدِيْدِ الْغَيْبَةِ الَّتِيْ يَجُوْزُ لِلْوَلِيِّ أَوِ السُّلْطَانِ تَزْوِيْجُ الْمَرْأَةِ فِي مِثْلِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مِنَ الْكُوْفَةِ إِلَى الرَّي [٤] وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ مَسَافَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [٥] وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ [٦] ، إِلاَّ أَنَّ النَّاظِرَ فِي هَذِهِ الأَقْوَالِ يَرَى أَنَّ التَّحْدِيْدَاتِ كُلَّهَا لاْ دَلِيْلَ عَلَيْهَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلاْ مِنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكُلُّ مَنْ حَدَّدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إِمَّاْ بِمَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ بِزَمَنٍ مُحَدَّدٍ مُطَالَبٌ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ ، طَالَمَاْ يُعْرَفُ مَكَانُ وُجُوْدِهِ مَعَ الإِمْكَانِ بِالتَّوَاْصُلِ مَعَهُ وَلأَنَّهُ مَنْ كَانَ وَلِيُّهَاْ مُسَافِراً أَوْ غَائِباً غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ لاْ يُقَالُ فِي مِثْلِهَا لاْ وَلِيَّ لَهَا ، فَإِنَّ الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعاً هِيَ الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ الَّتِي لاْ يُدْرَى حَالُهُ وَلاْ يُعْرَفُ لَهُ خَبَرٌ ، وَمَرَدُّهَا إِلَى

---

(١) التهذيب في فقه الإمام الشافعيّ للبغوي - ٥/٢٨٤، والحاوي الكبير - ٩/١١١، ومغني المحتاج - ٣/٢٠٣ ، والسراج على نكت المنهاج - ٥/٣٥٣، والمراد بالسّلطان حاكم بلدها. **قَالَ السُّيُوْطِيُّ فِي شرح التنبيه** ٢/٥٩٤ " فَلَوْ أَذِنَتْ لِحَاْكِمٍ آخَرَ فِي تَزْوِيْجِهَاْ لَمْ يَصِحَّ " **وقال ابن الرفعة**: المراد بالحاكم هاهنا حاكم الموضع الذي هو فيه (كفاية النبيه/ ١٣/ ٤٣) .

(٢) الولاية في النّكاح – ٢/١٤٥- ١٤٧، بتصرف يسير.

(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ٢٤/ ٤١٤

(٤) فتح القدير - ٣/٢٩٠ و بدائع الصنائع- ٢ / ٢٥١.

(٥) الشرح الكبير - ٣ / ٢٢ ومواهب الجليل - ٥/ ٧٠.

(٦) روضة الطالبين - ٥/ ٤١٤ و تحفة المحتاج - ٧/٢٥٩، والسراج على نكت المنهاج - ٥/٣٥٣، والحاوي الكبير - ٩/١١١.

مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِمَّا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالانْتِظَارِ فِي مِثْلِهَا أَوْ بِمَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالانْحِبَاسِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ أَصْلاً ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ **الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ** - رحمه الله- في المغني[١] . حَيْثُ قَالَ: "فَإِنَّ التَّحْدِيدَاتِ بَابُهَا التَّوْقِيفُ وَلاَ تَوْقِيفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتُرَدُّ إِلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ" .

وَاخْتَارَهُ **زَيْنُ الدِّينِ التَّنُّوخِي** ،[٢] وَبِهِ قَالَ **الْعَلاَّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آل الشَّيْخ** - رحمه الله- [٣] ،

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمَيْن - رحمه الله-: "فَفِيمَا سَبَقَ كَانَتِ الْمَسَافَاتُ بَيْنَ الْمُدُنِ لاَ تُقْطَعُ إِلاَّ بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ ، وَالآنَ بِأَسْهَلِ السُّبُلِ فَرُبَّمَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى سَفَرٍ فَيُمْكِنُ يُخَاطِبُ بِالْهَاتِفِ ، يَكْتُبُ الأَبُ بِالْفَاكِسِ وَكَالَةً وَيُرْسِلُهَا بِدَقَائِقَ فَالْمَسْأَلَةُ تَغَيَّرَتْ" .[٤] **قلت**: وَالْفَتْوَى قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الأَزْمَانِ وَالأَمَاكِنِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

مَتَى يَكُونُ السُّلطَانُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ ؟

فَكَثِيْرٌ مِنْ مُرَوِّجِي هَذَا النِّكَاحِ الْمُخَالِفِ لِلشَّرْعِ يَعْتَبِرُوْنَ أَنْفُسَهُمْ بِمَثَابَةِ السُّلْطَانِ وَالْحَاكِمِ ! ! ! جَاهِلِيْنَ أَوْ مُتَجَاهِلِيْنَ أَنَّ السُّلْطَانَ نَفْسَهُ لاَ يَكُوْنُ وَلِياً فِي النِّكَاحِ إِلاَّ فِي حَالاتٍ مُعَيَّنَةٍ ذَكَرَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ **مِنْهَا** :[٥]

١- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ ﷺ (**السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ**) .

---

(١) المغني : ٣٨٦/٩)

(٢) الممتع في شرح المقنع -٥٠/٥

(٣) فتاوى ورسائل محمد إبراهيم آل الشيخ – ٩٩/١٠-١٠٠.

(٤) (الشرح الممتع – ١٢/ ٨٩-٩٠).

(٥) انظر روضة الطالبين - ٥ / ٤٠٤ للإمام النووي رحمه الله تعالى .

٢- إِذَا عَضَلَ الأَوْلِيَاْءُ وَامْتَنَعُوْا جَمِيْعاً مِنْ تَزْوِيْجِهَاْ دُوْنَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ لأَنَّ الْوَلِيَّ بِامْتِنَاْعِهِ ذَلِكَ يَكُوْنُ ظَالِماً وَالسُّلْطَاْنُ يَقُوْمُ مَقَاْمَ صَاْحِبِ الْحَقِّ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ[١] .**قَاْلَ الْعَلَّامَةُ الْعِمْرَاْنِي** في (البيان ١٧٥/٩): "فَإِنْ دَعَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُزَوَّجَ بِكُفْءٍ فَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ زَوَّجَهَا الْحَاْكِمُ" . بَلْ **قَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ**: وَلَوِ امْتَنَعَ الْعَصَبَةُ كُلُّهُمْ زَوَّجَ الْحَاكِمُ بِالاتِّفَاقِ[٢] . **وَقَاْلَ ابْنُ الْمُنْذِرُ** – رحمه الله -: وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلسُّلْطَاْنِ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرَادَتِ النِّكَاحَ وَدَعَتْ إِلَى كُفْءٍ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَنْ يُزَوِّجَهَا[٣] .

٣- إِذَا غَاْبَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ غَيْبَةً مُعْتَبَرَةً أَوْ تَعَذَّرَ حُصُوْلُهُ فِي أَحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاْءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيْلُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ السَّاْبِقِ **قَاْلَ الْجُرْجَاْنِيُّ**" - رحمه الله- . وَأَمَّا الْحَاْكِمُ فَإِنَّمَاْ يُزَوِّجُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاْتِ[٤]

٤- إِذَا كَاْنَ الْخَاْطِبُ هُوَ الْوَلِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَي الْفُقَهَاْءِ وَقَدْ بَوَّبَ لَهُ الْبُخَاْرِيُّ فِي صَحِيْحِهِ (**بَاْبٌ إِذَا كَاْنَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاْطِبُ**)[٥]

وَكُلُّ هَذِهِ الْحَاْلاتِ ضَرُوْرِيَّةٌ كَمَاْ تَرَى أَيُّهَا الْقَاْرِئُ وَالضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَاْ وَيُرَاْعَى ضَوَاْبِطُهَاْ[٦] وَلَيْسَ لِهَؤُلاْءِ التَّعَاْطِي بِحُقُوْقِ السُّلْطَاْنِ وَتَزْوِيْجِ الْمَرْأَةِ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ بَلْ ذَلِكَ مِنْ لِبَاْسِ الزُّوْرِ كَالْمُتَشَبِّعِ بِمَاْ لَمْ يُعْطَ ! ! ! .

---

(١) المغني - ٣٦٨/٧ وحاشية ابن العابدين - ٨٢/٣.

(٢) مجموع الفتاوى – ٣٢/ ٣٣ .

(٣) الإجماع – ٧٩، وقد نقل هذا الإجماع أيضا ابن الملقن في التوضيح .

(٤) التحرير في فروع فقه الشافعي - ٢٥/٢

(٥) فتح الباري - ٢٣٦/٩.

(٦) وَمَعَ هَذَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّاْفِعِيِّ أَنْ يَسْتَدْعِيَ السُّلْطَاْنُ عَصَبَاْتِـهَاْ أَوْ ذَوِي أَرْحَاْمِهَاْ لِيَسْأَلَهُمْ عَنْ حَاْلِ الزَّوْجِ وَيَسْتَشِيْرَهُمْ فِي أَمْرِهِ لِيَسْتَطِيْبَ بِذَلِكَ نُفُوْسُهُمْ - انظر – (البيان للعمراني – ١٧٧/٩) .

فَصْلٌ

أَدِلَّةِ اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ

قَالَ اللهُ ﷻ: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ ﴾ [١] .

فَهَذِهِ الآيَةُ الْكَرِيْمَةُ تَنُصُّ عَلَى اشْتِرَاْطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ سَبَبُ نُزُوْلِهَاْ ، وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الإِجْمَاْعَ عَلَى أَنَّ الْمُخَاْطَبَ بِالآيَةِ الأَوْلِيَاْءُ .

قَاْلَ **الْعَلاَّمَةُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاْحِدِيّ**: "وَفِي الآيَةِ مَاْ يُقْطَعُ بِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَاْلَ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ لإِجْمَاْعِ الْمُفَسِّرِيْنَ أَنَّ الْمُخَاْطَبَةَ لِلأَوْلِيَاْءِ **وَلَوْ صَحَّ نِكَاْحٌ بِدُوْنِ وَلِيٍّ لَمْ يُتَصَوَّرْ عَضْلٌ** وَلَمْ يَكُنْ لِنَهْيِ اللهِ عَنِ الْعَضْلِ مَعْنىً"[٢] .

وَقَاْلَ الْحَاْفِظُ ابْنُ حَجَر- رحمه الله -:"اتَّفَقَ أَهْلُ التَّفْسِيْرِ عَلَى أَنَّ الْمُخَاْطَبَ بِذَلِكَ الأَوْلِيَاْءُ" . [٣] وَإِلَيْكَ بَعْضَ أَقْوَاْلِ أَهْلِ التَّأْوِيْلِ الدَّاْلَةِ عَلَى مَاْ ذَكَرْنَاْهُ:

قَاْلَ الإِمَاْمُ شَيْخُ الْمُفَسِّرِيْنَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله -:وَفِي هَذِهِ الآيَةِ **الدَّلاْلَةُ الْوَاْضِحَةُ** عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَاْلَ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مِنَ الْعَصَبَةِ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ -

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.

(٢) الوسيط في تفسير القرآن المجيد (١/ ٢٤٠).

(٣) فتح الباري -٨/٢٤٢.

تَعَالَى ذِكْرُهُ - مَنَعَ الْوَلِيَّ مِنْ عَضْلِ الْمَرْأَةِ إِنْ أَرَادَتِ النِّكَاحَ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ إِنْكَاحُ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِنْكَاحِ وَلِيِّهَا إِيَّاهَا **أَوْ كَانَ لَهَا تَوْلِيَةُ مَنْ أَرَادَتْ تَوْلِيَتَهُ فِي إِنْكَاحِهَا لَمْ يَكُنْ لِنَهْيِ وَلِيِّهَا عَنْ عَضْلِهَا مَعْنًى** (١) .

وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَهَذَا أَبْيَنُ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَعَ الْمَرْأَةِ فِيْ نَفْسِهَا حَقّاً وَأَنَّ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ لَّا يَعْضُلَهَا إِذَا رَضِيَتْ أَنْ تَنْكِحَ بِالْمَعْرُوْفِ وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَعْنَى كِتَابِ اللهِ ﷻ (٢)

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - رحمه الله -: هَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ وَأَوْضَحُهُ فِي أَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقّاً فِي الإِنْكَاحِ ، **وَلاَ نِكَاحَ إِلَّا بِهِ** لأَنَّهُ لَولاَ ذَلِكَ مَا نَهَى عَنِ الْعَضْلِ وَلا اسْتَغْنَى عَنْهُ (٣)

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: **بَابُ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ** لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىْ: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ . فَدَخَلَ فِيْهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ ، وَقَالَ:﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ﴾(٤) وقال: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ ﴾ (٥) اهـ

قَالَ الْحَافِظُ - رحمه الله - فِي شَرْحِ هَذَا الْبَابِ: قَوْلُهُ (**بَابُ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ**) اسْتَنْبَطَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحُكْمَ مِنَ الآيَاتِ وَالأَحَادِيْثِ الَّتِيْ سَاقَهَا لَكِنَّ الْحَدِيْثَ الْوَارِدَ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِ وَالْمَشْهُوْرُ فِيْهِ حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسَى مَرْفُوْعاً .(٦)

---

(١) (تفسير الطّبريّ – ٥/٢٦-٢٧) بتحقيق أحمد شاكر.

(٢) (كتاب الأم ـ ٩- ١٠/ ٤٠)

(٣) التمهيد = ١٩/٩٠.

(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.

(٥) سورة النور، الآية: ٣٢.

(٦) الفتح : ٩/٢٢٨-٢٣٠ .

وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ [١] - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالدَّلاَلَةُ فِي الآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

❁ **أَحَدُهُمَا:** أَنَّ اللهَ عَاتَبَ مَعْقِلاً لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ رَدِّ أُخْتِهِ إِلَى زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا أَوْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ لَمْ يُعَاتِبْ أَخُوْهَا عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْهُ وَلاَ أَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَنْثِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ إِلَيْهِ دُوْنَهَا ! ! .

❁ **اَلْوَجْهُ الثَّانِي:** قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ وَالْعَضْلُ هُوَ الْمَنْعُ مِنَ التَّزْوِيْجِ فَمَنَعَ اللهُ الأَوْلِيَاءَ مِنَ الامْتِنَاعِ مِنْ تَزْوِيْجِهِنَّ كَمَا مَنَعَ أَوْلِيَاءَ الْيَتَامَى أَنْ يَعْضُلُوْهُنَّ إِذَا رَغِبُوْا فِي أَمْوَالِهِنَّ فَلَوْ كَانَ الْعَقْدُ إِلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنَّ مَمْنُوْعَاتٍ [٢] .

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عَطِيَّةَ الأَنْدَلُسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي ثُبُوْتَ حَقِّ الْوَلِيِّ فِي إِنْكَاحِ وَلِيَّتِهِ وَأَنَّ النِّكَاحَ يَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ [٣] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُوْ بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيُّ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ الْعَضْلُ يَتَصَرَّفُ عَلَى وُجُوْهٍ مَرْجِعُهَا إِلَى الْمَنْعِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا فَنَهَى اللهُ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَنْعِهَا عَنْ نِكَاحِ مَنْ تَرْضَاهُ وَهَذَا دَلِيْلٌ قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ حَقَّ لَهَا فِي مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْوَلِيِّ خِلاَفاً لأَبِي حَنِيْفَةَ وَلَوْلا ذَلِكَ لَمَا نَهَاهُ اللهُ عَنْ مَنْعِهَا [٤] .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيْهَا دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَمْلِكُ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَرِيْرٍ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ (لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)

---

(١) وَهُوَ القَاضِيْ أَبُو الحَسَنْ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ البَغْدَادِيِّ شَيْخُ الـمَالِكِيَّةِ، تُوَفِي سَنَةَ (٣٩٧هـ) .

(٢) شرح البخاريّ لابن بطال -٢٤٢/٧.

(٣) (تفسير ابن عطيّة ـ٢٩٠/٢)

(٤) (أحكام القرآن – ٢٠١/١).

وَفِي الأَثِرِ الآخَرِ (لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاْهِدَي عَدْلٍ) [١]

وَقَاْلَ الْحَاْفِظُ ابْنُ حَجَرٍ - رحمه الله -: **وَهِيَ أَصْرَحُ دَلِيْلٍ عَلَى اعْتِبَاْرِ الْوَلِيِّ** وَإِلاَّ لَمَاْ كَاْنَ لِعَضْلِهِ مَعْنىً وَلأَنَّهَاْ لَوْ كَاْنَ لَهَاْ أَنْ تُزوِّجَ نَفْسَهَاْ لَمْ تَحْتَجْ إِلَى أَخِيْهَاْ [٢]

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ الْخَطَّاْبِيُّ - رحمه الله -: "هَذَا أَدَلُّ أَيَةٍ فِي كِتَاْبِ اللهِ تَعَاْلَىْ **عَلَى أَنَّ النِّكَاْحَ لاْ يَصِحُّ إِلاَّ بِعَقْدِ وَلِيٍّ** وَلَوْ كَاْنَ لَهَاْ سَبِيْلٌ إِلَى أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَاْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَضْلِ مَعْنىً وَلاْ كَاْنَ الْمَنْعُ يَتَحَقَّقُ مِنْ جِهَةِ الْوَلِيِّ [٣].

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُو الْمُظَفِّرِ السَّمْعَاْنِيُّ - رحمه الله -:- وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاْءِ وَالْمُفَسِّرِيْنَ عَلَى أَنَّهُ خِطَاْبٌ لِلأَوْلِيَاْءِ نَـهَاْهُمْ عَنِ الإِمْتِنَاْعِ مِنَ التَّزْوِيْجِ ، وَقَدْ قَاْلَ الشَّاْفِعِيُّ هَذَا بَيِّنٌ أَنَّهُ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاْ تَلِي عَقْدَ النِّكَاْحِ وَنَزَلَتِ الآيَةُ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَاْرٍ الْمُزَنِي . . . [٤] .

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ - رحمه الله -: فَعَاتَبَ الرَّبُّ جل جلاله مَعْقِلًا عِنْدَ امْتِنَاعِ رَدِّهَا إِلَى زَوْجِهَا ، فَلَوْ كَاْنَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا أَوْ تَعْقِدَ النِّكَاْحَ لَمْ يُعَاتِبْ أَخَاهَا عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْهُ ، وَلَاْ أَمَرَهُ الشَّاْرِعُ بِالحِنْثِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاْحَ كَاْنَ إِلَيْهِ دُوْنَـهَا [٥] .

---

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير بتحقيق شيخنا مقبل بن هادي الوادعيّ رحمه الله (٥٢٠/١).

(٢) الفتح :٢٣٥/٩.

(٣) معالم السنن: ١٧١/٣.

(٤) تفسير القرآن لأبي المظفّر- ٣٣٦/٢.

(٥) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ٢٤/ ٣٩٥

وَقَالَ الإِمَامُ شَمْسُ الدِّيْنِ البِرْمَاوِي الشَّافِعِي: وَالآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا ، وَلَولَا ذَلِكَ لـمْ يَتَحَقَّقْ مَعْنَى العَضْلِ [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ بُرْهَانُ الدِّيْنِ الْبِقَاعِيُّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أَيْ تَمْنَعُوْهُنَّ أَيُّهَا الأَوْلِيَاْءُ أَزْوَاْجاً كُنْتُمْ أَوْ غَيْرَ أَزْوَاْجٍ ، وَالْعَضْلُ **قَالَ الْحَرَالِيُّ**: هُوَ أَسْوَأُ الْمَنْعِ مِنْ (عَضَلَتِ الدَّجَاْجَةُ) إِذَا نَشِبَتْ بَيْضَتَهَاْ فِيْهَاْ حَتَّىْ تَهْلِكَ [٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله -: **فَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لاْ يَجُوْزُ النِّكَاْحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ** لأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلٍ كَاْنَتْ ثَيِّباً وَلَوْ كَاْنَ الأَمْرُ إِلَيْهَاْ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَاْ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى وَلِيِّهاَ [٣] .

وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْعِمْرَاْنِيُّ [٤] - رحمه الله -: وَمَوْضِعُ الدَّلِيْلِ مِنْهَاْ أَنَّ اللهَ ﷻ نَهَى الأَوْلِيَاْءَ عَنْ عَضْلِهِنَّ عَنِ النِّكَاْحِ ، وَالْعَضْلُ الْمَنْعُ **وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلأَوْلِيَاْءِ صُنْعٌ فِي النِّكَاْحِ لَمَاْ كَاْنَ لِلنَّهْيِ مَعْنىً** [٥] .

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاْسِ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله -: وَالاسْتِدْلاَلُ بِـهَاْ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَاْ: نَهْيُهُ عَنِ الْعَضْلِ فَلَوْلا أَنَّ لَهُ مَدْخَلاً فِي الْوِلايَةِ لَمَا صَحَّ لَهُ الْعَضْلُ .

---

(١) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: ٢٣٠/١٣

(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .....

(٣) الجامع لأحكام القرآن – ١٥٨/٢.

(٤) الإِمَامُ الفَقِيْهُ يَحْيَى بنُ أَبِي الخَيْرِ سَالِم بنِ أَسْعَدَ العِمْرَانِي (نِسْبَةً إِلَى عِمْرَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَقَدْ يَخْلِطُ البَعْضُ بَيْنَ عِمْرَانَ بِكَسْرِ العَيْنِ – وَمَدِيْنَةِ عَمْرَانَ بِفَتْحِ العَيْنِ -) تُوُفِيَ سَنَةَ (٥٥٨هـ) وَكَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ حَسَنَ الاِعْتِقَادِ، وَلَهُ كِتَابٌ مُفِيْدٌ فِي الرَّدِّ عَلَى القَدَرِيَّةِ وَكِتَابُهُ (البَيَان فِي الْمَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِي) مِنْ أَجَلِّ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ .

(٥) البيان في المذهب الإمام الشافعيّ ١٥٤/٩.

وَثَانِيهِمَا: تَعْلِيْقُ النَّهْيِ عَنِ الْعَضْلِ عَلَى تَرَاضِي الأَزْوَاجِ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَوا بِهِ فَلِلْوَلِيِّ الْعَضْلُ[١] .

وَقَالَ الإِمَامُ السُّيُوْطِيُّ - رحمه الله - : فِيْهِ تَحْرِيْمُ الْعَضْلِ عَلَى الأَوْلِيَاْءِ كَمَاْ بَيَّنَهُ سَبَبُ نُزُوْلِهَاْ وَاعْتِبَاْرُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ وَإِلاَّ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى عَضْلِهِ .[٢] .

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ - رحمه الله - : ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ خِطَاْبٌ لِلأَوْلِيَاْءِ قَاْلَ ابْنُ عَبَّاْسٍ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ قُتَيْبَةَ فِي آخَرِيْنَ مَعْنَاْهُ لاَ تَحْبِسُوْهُنَّ وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ لِلشَّدَاْئِدِ مُعْضَلاَتٌ وَدَاْءٌ عُضَاْلٌ قَدْ أَعْيَاْ قَاْلَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ[٣] :

وَلَيْسَ أَخُوْكَ الدَّاْئِمُ الْعَهْدَ بِالَّذِيْ
يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيْكَ مُقْبِلاً
وَلَكِنَّهُ النَّاْئِي إِذَا كُنْتُ آمِناً
وَصَاحِبُكَ الأَدْنَى إِذَا الأَمْرُ أَعْضَلا[٤]

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاْوَرْدِيُّ الشَّاْفِعِيُّ - رحمه الله -: فَدَلَّتِ الآيَةُ عَلَى ثُبُوْتِ الْوِلاَيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَاْ: نَهْيُ الأَوْلِيَاْءِ عَنْ عَضْلِهِنَّ وَالْعَضْلُ اَلْمَنْعُ فِي أَحَدِ التَّأْوِيْلَيْنِ وَالتَّضْيِيْقُ فِي التَّأْوِيْلِ الآخَرِ فَلَوْ جَاْزَ لَهُنَّ التَّفَرُّدُ بِالْعَقْدِ لَمَاْ أَثَّرَ عَضْلُ الأَوْلِيَاْءِ وَلَمَاْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ نَهْيٌ .

---

(١) المفهم -١١٦/٤.

(٢) الإكليل في استنباط التنزيل - ٤٢٥/١.

(٣) أَبُوْ شُرَيْحٍ وَهُوَ مِنْ كِبَاْرِ شُعَرَاْءِ تَمِيْمٍ فِي الْجَاْهِلِيَّةِ أَبُوْهُ حَجَرٌ زَوْجُ أُمِّ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سَلْمَى وَكَاْنَتْ تَمِيْمُ تُقَدِّمُهُ عَلَى سَاْئِرِ الشُّعَرَاْءِ الْعَرَبِ .

(٤) زاد المسير -٢٦٩/١

وَالثَّانِي:- قَوْلُهُ فِي سِيَاقِ الآيَةِ ﴿إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ وَالْمَعْرُوْفُ مَا تَنَاوَلَهُ الْعُرْفُ بِالاخْتِيَارِ **وَهُوَ الْوَلِيُّ وَشَاهِدَانِ** [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْمَعْرُوْفُ (بِابْنِ الْفَرَسِ) الأَنْدَلُسِيُّ - رحمه الله-: وَهَذِهِ الآيَةُ تَقْتَضِي ثُبُوْتَ حَقِّ الْوَلِيِّ فِي إِنكَاْحِ وَلِيَّتِهِ وَأَنَّ النِّكَاْحَ يَفْتَقِرُ إِلَى وَلِيٍّ خِلاْفاً لِدَاْوُدَ فِي اعْتِبَاْرِهِ الْوَلِيَّ فِي الْبِكْرِ خَاْصَّةً وَلأَبِي حَنِيْفَةَ إِسْقَاْطَهُ فِي الثَّيِّبَاْتِ وَالأَبْكَاْرِ الْبَوَاْلِغِ الْجَاْئِزَاْتِ الأُمُوْرَ وَلأَبِي يُوْسُفَ فِي اعْتِبَاْرِهِ إِذْنَ الْوَلِيِّ خَاْصَّةً [٢] .

وَقَالَ الخَازِنُ – رحمه الله -: **فِي تَفْسِيْرِهِ**: وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ وَلَا تَأْذَنُ فِيْهِ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ ذَلِكَ لَـمْ يَكُنْ عَضْلٌ [٣] .

وَقَالَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ - رحمه الله- **فِي تَفْسِيْرِهِ**: " فَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَاْ إِذْ لَوْ تَمَكَّنَتْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِعَضْلِ الْوَلِيِّ فَاْئِدَةٌ وَلاْ يُعَاْرِضُ ذَلِكَ بِإِسْنَاْدِ النِّكَاْحِ إِلَيْهِنَّ لأَنَّهُ إِنَّمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِنَّ لِتَوَقُّفِ النِّكَاْحِ عَلَىْ إِذْنِـهِنَّ . [٤]

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ - رحمه الله- :- هَذَا خِطَاْبٌ لأَوْلِيَاْءِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ دُوْنَ الثَّلاْثِ إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ وَأَرَاْدَ زَوْجُهَا أَنْ يَنْكِحَهَاْ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلاْ يَجُوْزُ لِوَلِيِّهَاْ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يَعْضُلَهَاْ (أَيْ يَمْنَعَهَاْ) مِنَ التَّزَوُّجِ بِهِ حَنَقاً عَلَيْهِ وَغَضَباً وَاشْمِئْزَاْزاً لِمَاْ فَعَلَ مِنَ الطَّلاْقِ الأَوَّلِ [٥] .

---

(١) الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي شرح مختصر المزني ـ ٣٩/٩

(٢) أحكام القرآن لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم ـ المعروف " بابن الفرس" ٣٣٥/١-٣٣٦.

(٣) لباب التأويل في معاني التنزيل (اختصره من تفسير البغوي) .

(٤) السراج المنير ٢٣٩/١

(٥) تفسير السعدي ـ ٢٠١/١.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن - رَحِمَهُ اللَّهُ - : فِيْ تَفْسِيرِ الآيَةِ وَذِكْرِ الْفَوَائِدِ الْمَأْخُوْذَةِ مِنَ الآيَةِ :

مِنْهَا- أَنَّ النِّكَاْحَ لاْ بُدَّ فِيْهِ مِنْ وَلِيٍّ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لاْ تُزوِّجُ نَفْسَهَاْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهَاْ مَاْ كَانَ لِلْعَضْلِ تَأْثِيْرٌ فَلَوْلا أَنَّ عَضْلَهُمْ مُؤَثِّرٌ مَاْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ لأَنَّـهُمْ لَوْ عَضَلُوْا وَلَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ شَرْطاً لَزَوَّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ [١]

الدَّلِيلُ الثَّانِي

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾﴾ [٢] .

قَالَ الْحَافِظُ في الفتح (١٨٤/٩) : وَوَجْهُ الاحْتِجَاْجِ مِنَ الأَيَةِ وَالَّتِي بَعْدَهَاْ أَنَّهُ تَعَالَى خَاْطَبَ بِالنِّكَاْحِ الرِّجَاْلَ وَلَمْ يُخَاْطِبِ النِّسَاْءَ فَكَأَنَّهُ قَاْلَ لاْ تَنْكِحُوْا أَيُّهَا الأَوْلِيَاْءُ مَوْلَيَاْتِكُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ .

وَقَالَ الإِمَامُ البَرْمَاوِي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَأَمَّا وَجْهُ دِلَالَةِ الآيَةِ الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الخِطَابَ فِي ﴿وَلَا تُنكِحُواْ﴾ لِلرِّجَالِ وَلَيْسُوْا غَيْرَ الأَوْلِيَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ:لَا تُنْكِحُوْا أَيُّهَا الأَوْلِيَاءُ مَوْلَيَاتِكُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ ، وَالأَيِّمُ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُ الرَّجُلَ لَكِنْ خَرَجَ بِالإِجْمَاعِ ، فَبَقِي الحُكْمُ فِي الْمَرْأَةِ بِحَالِهِ [٣] .

---

(١) تفسير ابن عثيمين ١٣٦/٣-١٣٧

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.

(٣) اللامع الصبيح: ١٣/ ٢٣٠

وَقَالَ الإِمَامُ سِرَاجُ الدِّيْنِ ابْنُ المُلَقِّنِ - رحمه الله - وَوَجْهُ الدِّلَالَةِ مِنْهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَاطَبَ الأَوْلِيَاءَ وَنَـهَاهُمْ عَنْ إِنْكَاحِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلِيَاتِـهِنَّ الْمُسْلِمَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ تَبَعُ الأَبِ فِي دِيْنِهِ [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله - : فِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيْلٌ بِالنَّصِ **عَلَى أَنْ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ** قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ: النِّكَاحُ بِوَلِيٍّ فِي كِتَابِ اللهِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ [٢] .

وَقَالَ ابْنُ الْفَرَسِ الأَنْدَلُسِيُّ - رحمه الله - : . . . . دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ بُدَّ فِيْهِ مِنْ وَلِيٍّ [٣] .

وَقَالَ الإِمَامُ سِرَاجُ الدِّيْنِ (المَعْرُوْفُ) بـ (ابْنِ المُلَقِّنْ) رحمه الله: فَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْهَا أَنَّ اللهَ تَعَالَى خَاطَبَ الأَوْلِيَاءَ وَنَـهَاهُمْ عَنْ إِنْكَاحِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلِيَاتِـهِنَّ الـمُسْلِمَاتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الوَلَدَ تَبَعُ الأَبِ فِيْ دِيْنِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ . . . .﴾ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاتَّفَقَ جُمْهُوْرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَاْ يَجُوْزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ [٤] .

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ - رحمه الله - : (فِيْ تَفْسِيْرِ هَذِهِ الأَيَةِ) لاَتُزَوِّجُوا الرِّجَالَ الْمُشْرِكِيْنَ النِّسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ .

---

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح / ٢٤/ ٣٩٦.

(٢) الجامع لأحكام القرآن - ٢/٧٢.

(٣) أحكام القرآن لابن الفرس - ١/٢٨٨

(٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ٢٤/ ٣٩٦

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ - رحمه الله - (فِيْ تَفْسِيْرِ هَذِهِ الأَيَةِ): وَفِي قَوْلِهِ ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ دَلِيْلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ) أَيْ يَدْعُوْ عِبَادَهُ لِتَحْصِيْلِ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ [١] .

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ أَبُوْحَيَّاْن الأَنْدَلُسِيُّ- رحمه الله -:﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْۚ﴾ الْقِرَاْءَةُ بِضمِّ التَّاْءِ إِجْمَاْعٌ مِنَ الْقُرَّاْءِ وَالْخِطابُ لِلأَوْلِيَاْءِ وَالْمَفْعُوْلُ الثَّاْنِيْ مَحْذُوْفُ التَّقْدِيْرِ"وَلاْ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ الْمُؤْمِنَاْتِ" وَأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لاْ يَطَأُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ مَاْ وَالنَّهْيُ هُنَاْ لِلتَّحْرِيْمِ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْخِطَاْبِ عَلَى الْوِلاْيَةِ فِي النِّكَاْحِ وَأَنَّ ذَلِكَ نَصٌّ فِيْهَاْ [٢]

وَقَالَ الْقَاْضِيْ عِيَاْض- رحمه الله -: فَلِمَاْلِكٍ قَوْلُهُ تَعَاْلَىْ: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْۚ﴾ فَخَاْطَبَ الأَوْلِيَاْءَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ حَقٌّ لَمَا خَاْطَبَهُمْ بِذَلِكَ [٣] .

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ الصَّنْعَاْنِيُّ – رحمه الله -: . . . . خِطَاْبٌ لِلأَوْلِيَاْءِ بِأَنْ لَا يُنكِحُوا الْمُسْلِمَاْتِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لَهَا إِنكَاْحُ نَفْسِهَاْ لَمَاْ كَاْنَتِ الآيَةُ دَاْلَّةً عَلَى تَحْرِيْمِ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ [٤] .

وَقَالَ الْكِرْمَاْنِيُّ - رحمه الله -: فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ وَجْهُ الاسْتِدْلاَلِ بِالآيَةِ الثَّاْنِيَةِ وَهِيَ ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ قُلْتُ: الْخِطَاْبُ فِي لاْ تُنْكِحُوْا لِلرِّجَاْلِ وَلَيْسُوْا غَيْرَ الأَوْلِيَاْءِ فَكَأَنَّهُ قَاْلَ لاْ تُنْكِحُوا أَيُّهَا الأَوْلِيَاْءُ مَوْلَيَاْتِكُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ [٥]

---

(١) تفسير السعدي - ١٨٩/١

(٢) البحر المحيط - ٤١٨/٢ ـ ٤١٩

(٣) إكمال المعلم - ٥٦٦/٤

(٤) سبل السلام - ٢٣٤/٣

(٥) شرح البخاريّ للكرماني - ٩٥/٧

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحَرَّانِيُّ - رحمه الله-: فَإِنَّهُ قَدْ دَلَّ (يَعْنِي عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ) الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَالسُّنَّةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهُوَ عَادَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم . . . . . .قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ . . . .الأية﴾ (١) .

الدَّلِيلُ الثَّالِثُ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢ ﴾ (٢)

قَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله- :وَالْخِطَابُ لِلأَوْلِيَاءِ وَقِيْلَ لِلأَزْوَاجِ وَالصَّحِيْحُ الأَوَّلُ إِذْ لَوْ أَرَادَ الأَزْوَاجَ لَقَالَ (**وَانْكِحُوا**) بِغَيْرِ هَمْزٍ وَكَانَتِ الأَلِفُ لِلْوَصْلِ **وَفِي هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُنْكِحَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ** وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ(٣) .

وَقَالَ السَّيُوطِيُّ - رحمه الله-: فِيْهَا الأَمْرُ بِالإِنْكَاحِ **فَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ** لأَنَّ الْخِطَابَ لَهُ وَعَدَمِ اسْتِقْلاَلِ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ (٤) .

وَقَالَ الإِمَامُ الْبَغَوِيُّ - رحمه الله-: وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ تَزْوِيْجَ النِّسَاءِ الأَيَامَى إِلَى الأَوْلِيَاءِ لأَنَّ اللهَ خَاطَبَهُمْ بِهِ (٥) .

---

(١) مجموع الفتاوى - ١٣١/٣٢

(٢) سورة النور، الآية: ٣٢

(٣) الجامع لأحكام القرآن

(٤) الإكليل في استنباط التنـزيل -١٠٢٩/٣

(٥) معالم التنزيل - ١٩٧/ ٤

وَقَالَ فَخْرُ الدِّيْنِ الرَّازِيُّ - رحمه الله -: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ﴾ أمرٌ وَظَاهِرُ الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ مِرَاراً فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَزْوِيْجُ مَوْلاتِهِ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَجَبَ أَنْ لاَّ يَجُوْزَ النِّكَاْحُ إِلاَّ بِوَلِيّ (١) .

وَقَالَ أَبُوْ بَكرِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ - رحمه الله -: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ﴾ فَخَاْطَبَ الأَوْلِيَاءَ بِالأَمْرِ بِالنِّكَاْحِ فِي مَوْضِعِهِ ، كَمَاْ خَاْطَبَهُمْ بِالنَّهْيِ عَنْ تَعَدِّي الأَمْرِ ، فَقَاْلَ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴾"(٢) .

وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ - رحمه الله - : وَظَاْهِرُ الآيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَتَزَوَّجُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَالأَيِّمُ يُقَاْلُ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ (٣) .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ - رحمه الله -: " . . . . بَيَاْنٌ فِي أَنّ نِكَاْحَهُنَّ لاْ يَكُوْنُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ"(٤) .

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُعِيْنُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَيْجِي الشيرازي الشافعي - رحمه الله -: ﴿وَأَنكِحُواْ﴾ أَيُّهَا الأَوْلِيَاْءُ وَالسَّاْدَةُ ﴿ٱلْأَيَـٰمَىٰ﴾ العزب ذَكَراً كَاْنَ أَمْ أُنْثَىً بِكْراً أَوْ ثَيِّباً (٥) .

---

(١) تفسير الكبير - ٢٣-٢٤ /٢١١

(٢) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس – ١٨/١٤

(٣) تفسير ابن عطيّة ٤/ ٢٠٦ وما بعدها .

(٤) المحلى – ٣٦/٩

(٥) جامع البيان في تفسير القرآن - ص - ٦٤٩

الدَّلِيلُ الرَّابِعُ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧ ﴾[١]

قَالَ أَبُوحَيّانْ الأَنْدَلُسِيُّ : وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ﴿أَنۡ أُنكِحَكَ﴾ أَنَّ **الإِنْكَاحَ إِلَى الْوَلِيِّ لاْ حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِيْهِ** خِلافاً لأَبِي حَنِيْفَةَ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَأَنْ تَكُوْنَ بَالِغَةً عَالِمَةً بِمَصَالِحِ نَفْسِهَاْ فَإِنَّهَاْ تَعْقِدُ عَلَىْ نَفْسِهَاْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُوْدِ **وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى عَرْضِ الْوَلِيِّ وَلِيَّتَهُ عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ** وَدَلِيْلٌ عَلَى تَزْوِيْجِ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْمَارٍ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ[٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُوْبَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ - رحمه الله-: قَالَ عُلَمَاؤُنَاْ فِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاْحَ إِلَى الْوَلِيِّ لاْ حَظَّ لِلْمَرْأَةِ فِيْهِ لأَنَّ صَالِحَ مَدْيَن تَوَلَّاهُ **وَبِهِ قَالَ فُقَهَاْءُ الأَمْصَاْرِ** ، وَقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لاْ يَفْتَقِرُ النِّكَاْحُ إِلَى وَلِيٍّ **وَعَجَباً لَهُ مَتَى رَأَى امْرَأَةً قَطّ عَقَدَتْ نِكَاْحَ نَفْسِهَاْ ؟ ! !**[٣] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله-: وَفِي هَذِهِ الآيَةِ **دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاْحَ إِلَى الْوَلِيِّ لاْ حَظَّ لِلْمَرْأَةِ فِيْهِ** لأَنَّ صَالِحَ مَدْيَن تَوَلاَّهُ ، **وَبِهِ قَالَ فُقَهَاْءُ الأَمْصَاْرِ** وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ[٤] .

---

(١) سورة القصص، الآية: ٢٧ .

(٢) البحر المحيط- ٢٩٩/٨

(٣) أحكام القران - ١٤٧٦/٣

(٤) الجامع لأحكام القرآن -٢٧١/٧

الدَّلِيلُ الخَامِسُ

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥٠ ﴾[١]

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي زَمَنِيْن - رحمه الله- **فِيْ تَفْسِيْرِهِ:** (أَيْ أَوْجَبْنَا) فِي أَزْوَاْجِهِم أَلَّا تُنْكَحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهَدَاْءٍ وَصَدَاْقٍ وَلا يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ .[٢]

وَقَالَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله- : يَقُوْلُ تَعَالَى ذِكْرُه : قَدْ علِمْنَاْ مَاْ فَرَضْنَاْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي أَزْوَاْجِهِمْ إِذَا أَرَاْدُوْا نِكَاْحَهُنَّ مِمَّاْ لَمْ نَفرِضْهُ عَلَيْكَ وَمَاْ خَصَصْنَاْهُمْ بِهِ مِنَ الْحُكمِ فِي ذَلِكَ دُوْنَكَ **وَهُوَ أنّا فَرَضْنَاْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لاْ يَحِلُّ لَهُمْ عَقْدُ نِكَاْحٍ عَلَى حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ إِلاّ بِوَلِيٍّ عَصَبَةٍ** وَشُهُوْدٍ عُدُوْلٍ وَلاْ يَحِلُّ لَهُمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ . **وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَاْ فِي ذَلِكَ قَاْلَ أَهْلُ التَّأْوِيْلِ** .[٣]

وَقَالَ الإِمَامُ بُرْهَاْنُ الدِّيْنِ الْبِقَاْعِيُّ - رحمه الله- **فِيْ تَفْسِيْرِهِ:** أيْ مِنْ أنّهُ لاْ تَحِلُّ لَهُم امْرَأَةٌ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْهَاْ وَلاْ بِدُوْنِ مَهْرٍ **وَلاْ بِدُوْنِ وَلِيٍّ وَشُهُوْدٍ وَهَذَا عَاْمٌّ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ**[٤]

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الْمُظَفَّرُ السَّمْعَاْنِيُّ - رحمه الله- **فِي تَفْسِيْرِهِ** : أَيْ أَوْجَبْنَاْ عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاْجِهِمْ مِنَ الأَحْكَاْمِ ، **وَالأَحْكَاْمُ أَنَّ النِّكَاْحَ لاْيَجُوْزُ إِلاَّ بِشُهُوْدٍ وَوَلِيٍّ وَصَدَاْقٍ وَفَرَاْغٍ عَنِ الْعِدَّةِ** وَأَشْبَاْهِ ذَلِكَ[٥]

---

(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠ .

(٢) تفسير القران العزيز- ٤٠٧/٣

(٣) تفسير الطّبريّ - ٢٠/ ٢٨٩

(٤) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ٣٨٣/١٥

(٥) تفسير القران - ٢٩٧/٤

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ - رحمه الله -: " أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمْ أَلاّ يَتَزَوَّجُوْا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِمَهْرٍ وَوَلِيٍ وَشُهُوْدٍ ، **فَلاْ يَنْعَقِدُ نِكَاْحُهُمْ إِلاَّ بِالأَوْلِيَاْءِ وَالشُّهُوْدِ**" (١) .

وَقَالَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ - رحمه الله - فِي تَفْسِيْرِهِ: - أَيْ- "مِنْ شَرَاْئِطِ الْعَقْدِ وَأَنَّهُمْ لاْ تَحِلُّ لَهُم امْرَأَةٌ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْهَاْ وَلاْ بِدُوْنِ مَهْرٍ **وَلاْ بِدُوْنِ وَلِيٍّ وَشُهُوْدٍ** وَهَذَا عَامٌّ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ" (٢)

---

(١) الوسيط في تفسير القرآن المجيد – ٤٧٧/٣

(٢) السراج المنير – ٣٧٥/٥ .

فَصْلٌ
أَحَادِيْثِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ

الحَدِيثُ الأَوَّلُ

عَنْ أَبِي مُوْسَى ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (**لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ**) (١) .

فَهَذَا الْحَدِيْثُ أَصْرَحُ حَدِيْثٍ فِي ثُبُوْتِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ وَهُو مُقْتَضٍ لِنَفْيِ الصِّحَةِ لأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّفْيِ انْتِفَاْءُ الْحَقِيْقَةِ وَاْقِعاً أَوْ شَرْعاً فَيَكُوْنُ مَعْنَى الْحَدِيْثِ لاْ

---

(١) رَوَاْهُ أَبُوْ دَاْوُدَ (رقم ٢٠٨٥) وَالتِّرْمِذِيُّ (رقم ١١٠١) وَصَحَّحَهُ جَمَاْعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ كَابْنِ الْمَدِيْنِي وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاْكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ كَثِيْرٍ وَالأَلْبَاْنِيِّ وَشَيْخِنَاْ مُقْبِلٍ رَحِمَهُمُ اللهُ جَمِيْعًا وَأَحْسَنُ مَنْ جَمَعَ طُرَقَهُ الإِمَاْمُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاْكِمُ وَقَدْ أَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِالإِرْسَاْلِ بِأَنَّ شُعْبَةَ وَسُفْيَاْنَ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاْقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلاً وَخَاْلَفَهُمَاْ جَمَاْعَةٌ مِنَ الْحُفَّاْظِ إِذْ أَنَّ مَدَاْرَ الْحَدِيْثِ عَلَى أَبِي إِسْحَاْقَ السَّبِيْعِيِّ فَرَوَاْهُ عَنْهُ إِسْرَاْئِيْلُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَىْ بِهِ مَوْصُوْلاً وَتَاْبَعَهُ عَلَى ذَلِكَ يُوْنُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاْقَ وَعِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَأَبُوْ عَوَاْنَةَ وَشَرِيْكٌ النَّخَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاْوِيَةَ **وَلِهَذَا رَجَّحَ أَكْثَرُ الْحُفَّاْظِ الرِّوَاْيَةَ الْمَوْصُوْلَةَ عَلَى الْمُرْسَلَةِ** مَعَ أَنَّ شُعْبَةَ وَسُفْيَاْنَ أَحْفَظُ مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَاْهُ مَوْصُوْلاً إِلاَّ أَنَّ إِسْرَاْئِيْلَ كَاْنَ لَهُ خَاْصِيَّةٌ فِي جدِّهِ أَبِي إِسْحَاْقَ حَتَّىْ قَاْلَ **الإِمَاْمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ**: إِسْرَاْئِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاْقَ **أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَاْنَ وَشُعْبَةَ** ونَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَجَّاْجِ بْنِ الْمِنْهَاْلِ قَوْلَهُ: قُلْنَاْ لِشُعْبَةَ حَدِّثْنَاْ أَحَادِيْثَ أَبِي إِسْحَاْقَ **فَقَاْلَ: سَلُوْا عَنْهَاْ إِسْرَاْئِيْلَ فَإِنَّهُ أَثْبَتُ فِيْهَاْ مِنِّي** فَعَلَى هَذَا **لاْ إِشْكَاْلَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيْثِ** لأَنَّ الْعُلَمَاْءَ قَدْ تَلَقَّوْا مِنْهُ بِالْقَبُوْلِ – وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَاْلَمِيْنَ – انظر (التحقيق لحديث لا نكاح إلا بولي) لمفلح بن سليمان .

نِكَاْحَ صَحِيْحٌ إِلاَّ بِوَلِيّ **وَهَذَا الْمَعْنَى قَالَ بِهِ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاْءِ وَالْمُحَدِّثِيْنَ وَالْمُفَسِّرِيْنَ** وَفِي الْحَدِيْثِ أَيْضاً رَدٌّ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّرِيْفَةِ وَالدَّنِيْئَةِ إِذْ أَنَّ لَفْظَ (**نِكَاْح**) نَكِرَةٌ فِي سِيَاْقِ النَّفْيِ فَتُفِيْدُ الْعُمُوْمَ .

قَاْلَ الإِمَاْمُ التِّرْمِذِيُّ - رحمه الله- عَقِبَ هَذَا الْحَدِيْثِ: "**وَالْعَمَلُ فِي هَذَا الْبَاْبِ عَلَى حَدِيْثِ النَّبِيِّ** ﷺ " لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ" عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَاْبِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاْبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَاْلِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاْسٍ وَأَبُوْهُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ وَهَكَذَا رُوِي عَنْ بَعْضِ فُقَهَاْءِ التَّاْبِعِيْنَ أَنَّهُمْ قَاْلُوْا: (لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) مِنْهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاْهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَغَيْرُهُمْ وَبِـهَذَا يَقُوْلُ سُفْيَاْنُ الثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاْعِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَاْرَك وَالشَّاْفِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاْقُ"(١) .

وَقَاْلَ الْخَطَاْبِيُّ - رحمه الله-:- قَوْلُهُ (لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) فِيْهِ نَفْيُ ثُبُوْتِ النِّكَاْحِ عَلَى مَعْمُوْمِهِ وَمَخْصُوْصِهِ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْفَضِيْلَةِ وَالْكَمَاْلِ **وَهَذَا تَأْوِيْلٌ فَاْسِدٌ** لأَنَّ الْعُمُوْمَ يَأْتِي عَلَىْ أَصْلِهِ جَوَاْزاً أَوْ كَمَالاً وَالنَّفْيُ فِي الْمُعَاْمَلاْتِ يُوْجِبُ الْفَسَاْدَ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهَاْ إِلاَّ جِهَةٌ وَاْحِدَةٌ (٢) .

وَقَاْلَ الْقَاْضِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبِيُّ - رحمه الله-:- وَالْحَدِيْثُ **فِيْهِ دِلاْلَةٌ عَلَى اعْتِبَاْرِ الْوَلِيِّ فِي عَقْدِ النِّكَاْحِ** إِذِ الظَّاْهِرُ مِنْ قَوْلِهِ (**لاْ نِكَاْحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ**) نَفْيُ الصِّحَةِ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ أَصْلِ النِّكَاْحِ الْمُمْتَنِعِ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيْقِيُّ وَالْوَلِيُّ هُوَ الأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ دُوْنَ ذَوِي الأَرْحَاْمِ كَالْخَاْلِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ **وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْجُمْهُوْرُ مِنَ الْعُلَمَاْءِ** (٣)

---

(١) سنن الترمذي – ٣/٩-١٠

(٢) معالم السنن - ٣/٢٩-٣٠ وانظر (الحاوي – ٩/٣٧-٤٠)

(٣) البدر التمام شرح بلوغ المرام -٣/٤٧٣

وَقَالَ الطِّيْبِيُّ - رحمه الله -: **الْحَدِيْثُ** صَرِيْحٌ فِي الْمَنْعِ عَنِ اسْتقْلالِ الْمَرْأَةِ بِالتَّزْوِيْجِ فَإِنَّهَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (١)

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله -: وَالْحَدِيْثُ **دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ** لأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّفْيِ نَفْيُ الصِّحَةِ لاَ الْكَمَالُ وَالْوَلِيُّ هُوَ الأَقْرَبُ إِلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَصَبَتِهَا دُوْنَ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ **فَالْجُمْهُوْرُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ** وَأَنَّهَا لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرُ أَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلاَفُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ دَلَّتِ الأَحَادِيْثُ (٢) .

الحَدِيثُ الثَّانِي

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ "**أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ** كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَداً حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيْبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوْا عِنْدَهَا تَقُوْلُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيْرُ فَيَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ لاَ تَمْتَنِعُ مِمَنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى

---

(١) شرح الطيبي على مشكات المصابيح - ٦/٢٧١

(٢) سبل السلام - ٣/٢٢٨

أَبْوَابِـهِنَّ رَايَاتٍ تَكُوْنُ عَلَماً فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُـمِعُوْا لَهَا وَدَعَوْ لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوْا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ" (١) .

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى ثُبُوْتِ الْوِلايَةِ فِي النِّكَاحِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَمَ أَنْكِحَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَالَّتِي لَيْسَ فِيْهَا لِلْوَلِيِّ حَقٌّ وَأَقَرَّ النِّكَاحَ الْمُعْتَبَرَ فِيْهِ الْوَلِيُّ فَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَفِيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّ نِكَاحَهُ يُشْبِهُ أَنْكِحَةَ الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي لاَ يُعْتَبَرُ فِيْهَا الأَوْلِيَاءُ ! ! .

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ بَطَّالٍ - رحمه الله - :- وَقَوْلُ عَائِشَةَ "**إِنَّ النِّكَاحَ كَانَ** عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ أَوْ وَلِيَّتَهُ " **حُجَّةٌ فِي أَنَّ سُنَّةَ عَقْدِ النِّكَاحِ إِلَى الأَوْلِيَاءِ**(٢) .

وَقَالَ الإِمَامُ الصَّنْعَانِيُّ- رحمه الله -:-وَيَدُلُّ **لاِشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ** مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يُنْكِحُهَا ثُمَّ قَالَتْ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ **فَهَذَا دَالٌّ أَنَّهُ** ﷺ **قَرَّرَ ذَلِكَ النِّكَاحَ الْمُعْتَبَرَ فِيْهِ الْوَلِيُّ** (٣) .

---

(١) أخرجه البخاري "٩/٢٢٧ فتح رقم الحديث [٥١٢٧] وأبو داود [٢٢٧٢] واللفظ للبخاري . قوله طمثها: أي حيضها . وقوله: فاستبضعي منه: أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع، وقوله فالتاط به: استلحقه، وأصله: اللصوق .

(٢) شرح ابن بطال -٧/٢٤٣

(٣) سبل السلام -٣-٢٣٣-٢٣٤

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ - رحمه الله - فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيْثِ: "حُجَّةٌ فِي أَنَّ سُنَّةَ عَقْدِ النِّكَاْحِ إِلَى الأَوْلِيَاْءِ" (١) .

وَقَالَ الْحَافِظُ - رحمه الله - :- احْتُجَّ بِهَذَا عَلَى اشْتِرَاْطِ الْوَلِيِّ (٢) .

وَمِمَّاْ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ أَوْرَدَهُ الإِمَامُ الْبُخَاْرِيُّ - رحمه الله - فِي كِتَاْبِ النِّكَاْحِ فِي (بَاْبِ مَنْ قَاْلَ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) - وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَاْرِيُّ عَلَى أَنْ لا نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيْثُ- .

الحَدِيثُ الثَّالِثُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاْسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاْلَ" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَاْ مِنْ وَلِيِّهَاْ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَاْ وَإِذْنُهَا صُمَاْتُهَاْ (٣) .

قَاْلَ أَبُو الْعَبَّاْسِ الْقُرْطُبِيُّ - رحمه الله -:-هَذَاالْحَدِيْثُ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُوْرِ فِي اشْتِرَاْطِ الْوَلِيِّ بِدَلِيْلِ صِحَّةِ مَا وَقَعَتْ فِيْهِ الْمُفَاْضَلَةُ وَبَيَاْنُ ذَلِكَ أَنَّ أَفْعَلَ مِنْ كَذَا لاْبُدَّ فِيْهَاْ مِنِ اشْتِرَاْكٍ فِي شَيْءٍ مِمَّاْ وَقَعَ فِيْهِ التَّفَاْضُلُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ فُلاْنٌ أَعْلَمُ مِنْ فُلانٍ اقْتَضَى ذَلِكَ اشْتِرَاْكَهُمَاْ فِي أَصْلِ الْعِلْمِ وَانْفِرَاْدَ أَحَدِهِمَاْ بِمَزِيَّةٍ فِيْهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ "أَحَقُّ" لاْ بُدَّ فِيْهِ أَنْ يُشَاْرِكَهَا الْوَلِيُّ فِي الْحَقِيَّةِ (٤) .

---

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح - ٢٤ / ٣٩٩.

(٢) الفتح -٩/٢٣٣.

(٣) أخرجه مسلم (رقم: ٣٤٦١)

(٤) المفهم -٤/١١٠.

تَنْبِيْهٌ بَعْضُ النَّاْسِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ حَيْثُ يَظُنُّ أَنّ ثَمَّةَ فَرْقًا بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ فِيْ شَرْطِيَّةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ وَأَنَّ الثَّيِّبَ لاْ يُشْتَرَطُ لَهَاْ الْوَلِيّ،!! وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ بَلْ هُوَ بَعِيْدٌ عَنِ الصَّوَاْبِ، قَاْلَ حَاْفِظُ الْمَغْرِبِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاستذكار – ١٦/٤٧ : لاْ أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ الْعُلَمَاْءِ فَرَّقَ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ فِي الْوَلِيِّ).

وَقَالَ الإِمَامُ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله -: - وَمِنْ أَدِلَّة **اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ** قَوْلُهُ ﷺ "**الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا** " فَإِنَّهُ أَثْبَتَ حَقّاً لِلْوَلِيِّ كَمَا يُفِيْدُهُ لَفْظُ "**أَحَقُّ**" وَأَحَقِيَّتُهُ هِيَ الْوِلايَةُ وَأَحَقِيَّتُهَا رِضَاهَا فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ عَقْدُهُ بِهَا إِلاَّ بَعْدَهُ فَحَقُّهَا بِنَفْسِهَا آكَدُ مِنْ حَقِّهِ لِيُوَافِقَ حَقُّهُ عَلَى إِذْنِهَا [١] .

وَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ رَسْلاَنَ الرَّمْلِيُّ - رحمه الله -: يَحْتَمِلُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ أَنَّ الْمُرَادَ أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَقْدٍ وَإِذْنٍ وَغَيْرِهِمَا كَمَا قَالَهُ أَبُوْ حَنِفَيَةَ وَدَاوُدُ ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّهَا أَحَقُّ بِالإِذْنِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا ، **وَهُوَ قَوْلُ كَافَّةِ العُلَمَاءِ** ، فَلاَ تُزَوَّجُ حَتَّى تَنْطِقَ بِالإِذْنِ بِخِلاَفِ البِكْرِ [٢] .

الحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : "**أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ** - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ [٣]" [٤] .

---

(١) سبل السلام - ٣/٢٣٥.

(٢) شرح سنن أبي داود: ٩/ ٣٧٣.

(٣) أخرجه أبو داود (رقم: ٢٠٨٣) والترمذي (رقم: ١١٠٢) وحسّنه الإمامان الألباني والوادعي رحمهما الله .

(٤) اعْتُرِضَ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُهُ، وَفِي لَفْظٍ: فَأَنْكَرَهُ !!، **وَقَدْ أُجِيْبَ عَنْ إِنْكَارِهِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ**، مِنْهَا: أَنَّ الْحِكَايَةَ ضَعِيْفَةٌ سَنَداً، وَهِيَ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله عَنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ: إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ، **وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ**!!، وَقَدْ أَعَلَّهَا أَيْضًا **الإِمَامُ النَّاقِدُ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ** كَمَا فِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ - ٢/ ١٦٨- ١٦٩، والبيهقي في السنن - ٢/ ١٠٥، وَلِهَذَا قَالَ حَافِظُ الْمَغْرِبِ الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رحمه الله في التمهيد- ١٩/ ٨٦ : وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ **لَمْ**

"وَأَيُّمَا" مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُوْمِ فِي سَلْبِ الْوِلايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيْصٍ بِبَعْضٍ دُوْنَ بَعْضٍ أيْ: أيُّمَا امْرَأَةٍ زوَّجَتْ نَفْسَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ كَرَّرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لِلتَّأْكِيْدِ وَالْمُبَالَغَةِ" .

قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ - رحمه الله-: "وَفِيْهِ إِثْبَاتُ الْوِلايَةِ عَلَى النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّرِيْفَةِ وَالْوَضِيْعَةِ . . . **وَالَّذِيْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ** رضي الله عنه أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَمْلِكُ أَنْ تُزوِّجَ نَفْسَهَا وَلاَ غَيْرَهَا **وَلاَ يَمْلِكُ زَوَاجَهَا إِلاَّ وَلِيُّهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ وَلاءٍ أَوْ حَاكِمٍ**"[1] .

قَالَ الإِمَامُ الْبَغَوِيُّ - رحمه الله- : فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ بِبُطْلانِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ وَأَكَّدَهُ بِالتِّكْرَارِ وَنَقَلَ الْوِلايَةَ إِلَى السُّلْطَانِ عِنْدَ اخْتِلافِ الأَوْلِيَاءِ وَلأَنَّ الْمَرْأَةَ مَوْلَى عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ بِدَلِيْلِ أَنَّهَا لَوْ وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِيْمَنْ لاَ يُكَافِؤُهَا يَثْبُتُ لِلْوَلِيِّ الاعْتِرَاضُ **وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً عَلَيْهَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الاعْتِرَاضِ عَلَى عَقْدِهَا**"[2] .

يَكُنْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ!! لأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ عَنْهُ الثِّقَاتُ مِنْهُمْ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسَى، وَهُوَ فَقِيْهٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ... **فَكَيْفَ وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ ذَلِكَ مِنْ حِكَايَتِهِ وَلَمْ يُعَرِّجُوْا عَلَيْهَا** اهـ.

(١) الشافي في شرح مسند الشافعيّ – ٣٣٩/٤.

قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لاَ مِرْيَةَ فِيْهِ، فَإِنَّ زَوَاجَ الْمَرْأَةِ مِـمَّا خُصَّ بِوَلِيِّهَا أَوْ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ شَرْعًا، فَلِهَذَا عُلِمَ خَطَأُ الْمَغْرُوْرِيْنَ وَتَلْبِيْسُ الْمُلَبِّسِيْنَ الَّذِيْنَ يُنْكِحُوْنَ بِنَاتِ النَّاسِ دُوْنَ إِذْنٍ شَرْعِيٍّ!! فَهَؤُلاَءِ يُخَالِفُونَ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيُـخَالِفُهُمْ فِي صَنِيْعِهِمْ وَهُمْ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَيْهِ زُوْرًا !! .

(٢) التهذيب في فقه الإمام الشافعيّ – ٢٥٢/٥

وَقَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ رَسْلَانَ الشَّافِعِيُّ – رحمه الله -: فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الـمَرْأَةَ لَا تُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا إِذْ لَوْ كَانَ لَـهَا وِلَايَةٌ لَمَا نُقِلَتِ الْوِلَايَةُ عَنْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، بَلْ كَانَتْ هِيَ وَلِيَّةُ نَفْسِهَا [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله-: وَفِيْهِ إِثْبَاتُ الْوِلَايَةِ عَلَى النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ وَيَدْخُلُ فِيْهَا الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ وَالشَّرِيْفَةُ وَالْوَضِيْعَةُ وَالْمَوْلَى هَاهُنَا الْعَصَبَةُ وَفِيْهِ بَيَانٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُوْنُ وَلِيَّةَ نَفْسِهَا [٢] .

الحَدِيثُ الخَامِسُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْيَافُوْخِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " يَا بَنِيْ بَيَاضَةَ أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوْا إِلَيْهِ " [٣] .

فَهَذَا خِطَابٌ لِلأَوْلِيَاءِ لأَنَّ أَمْرَ النِّكَاحِ إِلَيْهِمْ دُوْنَ غَيْرِهِمْ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢ ﴾ [٤] فَفَرْقٌ بَيْنَ (وَانْكِحُوْا) بِغَيْرِ هَمْزَةٍ (وَأَنْكِحُوْا) كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمُخَاطَبُ بِهِ قَطْعًا وِفْقَ قَوَاعِدِ اللُّغَةِ هُمُ الأَوْلِيَاءُ .

---

(١) شرح سنن أبي داود: ٩/ ٣٤٧.

(٢) معالم السنن – ١٦٨/٣

(٣) أخرجه أبو داود (رقم:٢١٠٢) وخرَّجه العلامة الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث [١٨٣٢] . قوله: أن أبا هند اسمه يسار وكان مولى لبني رياضه، وقوله: أنكحوا أبا هند: أي تزوجوه بناتكم وانكحوا إليه: أي اخطبوا إليه بناته . **قاله العلامة شمس الحق** رحمه الله في (عون المعبود ٦/ ١٠٢) .

(٤) سورة النور، الآية: ٣٢

الحديث السادس

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ﷺ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ .(١)

وَالشَّاهِدُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ خَطَبُوْا فَاطِمَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اعْتِبَارِ الأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ .

الحديث السابع

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّيْ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِيْ فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عليه الصلاة والسلام هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلاّ إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئاً قَالَ مَا أَجِدُ شَيْئاً قَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةَ كَذَا وَسُوْرَةَ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا) (٢) .

فَفِي الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَوَّجَهَا بِوِلاَيَةِ السَّلْطَنَةِ ، وَلِهَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي - (بَابِ السُّلْطَانِ وَلِيٌّ) - .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله -: وَفِي الْحَدِيْثِ فَوَائِدُ مِنْهَا ثُبُوْتُ وِلاَيَةِ الإِمَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ قَرِيْبَ لَهَا (٣) .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ - رحمه الله -: وَأَمَّا تَزْوِيْجُهُ الْمَرْأَةَ بِتَعْلِيْمِ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلاً ، فَلاَ يُعْتَرَضُ عَلَى الْيَقِيْنِ بِشُكُوْكٍ .(٤)

---

(١) أخرجه النسائي .-٦/٦٢.

(٢) أخرجه البخاري (رقم ٨١٣٥)

(٣) نيل الأوطار – ٦/٢٢٢

(٤) المحلى - ٩ / ٣٧

الحديث الثامن

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُـهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ : خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا ؟ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾[١] . فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَنَـزَلَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ اللهِ .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ - رحمه الله-: وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ **دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ النِّكَاْحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ** لأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَاْرٍ كَاْنَتْ ثَيِّباً فَلَوْ كَاْنَ الأَمْرُ إِلَيْهَا لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَاْ وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى وَلِيِّهَاْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَاْرٍ [٢] .

وَقَالَ ابْنُ رَسْلاَنَ – رحمه الله -: وَفِي الآيَةِ دَلِيْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلٍ كَانَتْ ثَيِّبًا وَلَو كَانَ الأَمْرُ إِلَيْهَا دُوْنَ وَلِيِّهَا لَمَا قَبِلَتِ العَضْلَ وَلَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا [٣] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْبَغَوِيُّ – رحمه الله -: فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ النِّكَاْحَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِعَقْدِ وَلِيٍّ ، وَلَوْ كَاْنَ لَهَاْ سَبِيْلُ تَزْوِيْجِ نَفْسِهَاْ لَمْ يَكُنْ لِعَضْلِهِ مَعْنًى [٤] .

وَقَالَ شِهَابُ الدِّيْنِ الْقَسْطَلاْنِيُّ - رحمه الله-: وَهَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ أَقْوَى الأَدِلَّةِ وَأَصْرَحِهَاْ عَلَى اعْتِبَاْرِ الْوَلِيِّ وَإِلاَّ لَمَاْ كَاْنَ لِعَضْلِهِ مَعْنًى [٥]

---

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.

(٢) الترمذي مع التحفة: - ٨/ ٢٦٠

(٣) شرح سنن أبي داود: ٩/ ٣٥٤

(٤) شرح السنة – ٩/٤٥

(٥) إرشاد الساري - ٨/٥١

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ- رحمه الله-: وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْوَلِيُّ فِي النِّكَاْحِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ شَرْطاً لَكَانَ رُغُوْبُ الرَّجُلِ فِي زَوْجَتِهِ وَرُغُوْبُهَاْ فِيْهِ كَافِياً (١) .

الحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٢) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَاْلَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّمَاْ أَنَا أَخُوْكَ فَقَاْلَ لَهُ: أَنْتَ أَخِي فِي دِيْنِ اللهِ وَكِتَاْبِهِ وَهِيَ لِي حَلاَلٌ" (٣) .

قَاْلَ ابْنُ بَطَّاْلٍ - رحمه الله- فِيْ شَرْحِهِ لِلْحَدِيْثِ: "وَدَلَّ أَيْضًا عَلَىْ صِحَّةِ مَاْ يَقُوْلُهُ مَاْلِكٌ وَالشَّاْفِعِيُّ وَجُمْهُوْرُ الْعُلَمَاْءِ أَنَّ الْوَلِيَّ مِنْ شُرُوْطِ النِّكَاْحِ وَأَنَّهُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهِ" (٤)

الحَدِيثُ العَاشِرُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَاْلَ: قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ" لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاْ فَإِنَّ الزَّاْنِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَاْ" (٥)

---

(١) نيل الأوطار - ١٢/ ٩١

(٢) **قَاْلَ الْحَاْفِظُ** رحمه الله: وَإِنْ كَاْنَ صُوْرَةُ سِيَاْقِهِ الإِرْسَاْلَ فَهُوَ مِنْ رِوَاْيَةِ عُرْوَةَ فِي قِصَّةٍ وَقَعَتْ لِخَاْلَتِهِ عَاْئِشَةَ وَجَدِّهِ لأُمِّهِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما فَالظَّاْهِرُ أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَنْ خَاْلَتِهِ عَاْئِشَةَ أَوْ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاْءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ **وَقَدْ قَاْلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ**- رحمه الله-:إِذَا عُلِمَ لِقَاْءُ الرَّاْوِي لِمَنْ أَخْبَرَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّساً حُمِلَ ذَلِكَ عَلَىْ سَمَاْعِهِ مِمَّنْ أَخْبَرَ عَنْهُ.-الفتح: ١٥٥/٩

(٣) أخرجه البخاري (رقم:٥٠٨١)

(٤) شرح البخاري – ٧/ ٢٤٨

(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى - ١١٠/٧ والدارقطني - ٢٢٧/٣ وَحَسَّنَهُ الإِمَاْمُ الأَلْبَاْنِيُّ في الإرواء - ١٨٤١ - دُوْنَ قَوْلِهِ (**فَإِنَّ الزَّاْنِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَاْ**) وَهَذِهِ زِيَاْدَةٌ مَوْقُوْفَةٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

قَالَ الْعَلاّمَةُ الْصَّنْعَانِيُّ- رحمه الله-:وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُوْرُ بِالْحَدِيْثِ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاْجَهُنَّ)" يَعْنِي اشْتِرَاْطَ الْوِلايَةِ فِي النِّكَاْحِ"(١) .

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ المُلَقِّنِ – رحمه الله - فِي (التوضيح) : فَصْلٌ فِي اعْتِبَارِ الوَلِيِّ أَحَادِيْثُ . . . ثَالِثُهَا: (لَا تُزَوِّجُ الـمَرْأَةُ الـمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الـمَرْأَةُ نَفْسَهَا) (٢) .

الحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَاْنِ أَخْبَرَنَاْ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَاْلِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاْبِ حِيْنَ تَأَيَّـمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَاْفَةَ السَّهْمِيِّ وَكَاْنَ مِنْ أَصْحَاْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَاْلَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَاْنَ بْنَ عَفَّاْنٍ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ قَاْلَ سَأَنْظُرُ فِيْ أَمْرِي فَلَبِثَ لَيَاْلِيَ فَقَاْلَ قَدْ بَدَا لِي أَن لاْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَاْلَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَىْ عُثْمَاْنَ فَلَبِثْتُ لَيَاْلِيَ ثُمَّ خَطَبَهَاْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَاْ إِيَّاْهُ فَلَقِيَنِي أَبُوْبَكْرٍ فَقَاْلَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَّ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَاْلَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيْمَاْ عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْذَكَرَهَاْ فَلَمْ أَكُنْ لأُفشِّيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَاْ لَقَبِلْتُهَاْ (٣) .

قَالَ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ - رحمه الله-: فِي حَدِيْثِ حَفْصَةَ حِيْنَ تَأَيّمَتْ وَعَقَدَ عُمَرُ عَلَيْهَا النِّكَاْحَ وَلَمْ تَعْقِدْهُ هِيَ إِبْطَاْلُ قَوْلِ مَنْ قَاْلَ إِنَّ لِلْمَرْأَةَ الْبَاْلِغَةِ الْمَاْلِكَةِ لِنَفْسِهَاْ تَزْوِيْجُ

---

(١) سبل السلام - ٣/٢٣٣

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ٢٤/ ٤٠٢- ٤٠٣

(٣) أخرجه البخاري (رقم ٣٧٠٤)

نَفْسِهَا وَعَقْدُ النِّكَاحِ دُوْنَ وَلِيِّهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَهَا لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيَدَعَ خِطْبَةَ حَفْصَةَ لِنَفْسِهَا ! ! [١] .

وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رحمه الله -" وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلَ الأَوْلِيَاءِ وَخَطَبَ حَفْصَةَ إِلَى أَبِيْهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنْكَحَهُ إِيَّاهَا ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الأَبَ أَوْلَى مِنَ الإِمَامِ"[٢] .

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الـمُلَقِّنِ – رحمه الله – : فِي عَقْدِ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ رضي الله عنهما دُوْنَـهَا دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَالِغَةِ تَزْوِيْجُ نَفْسِهَا دُوْنَ وَلِيِّهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَـهَا لَـمْ يَكُنْ الشَّارِعُ يَدَعُ خِدْمَةَ حَفْصَةَ إِلَى نَفْسِهَا ، إِذْ كَانَتْ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيْهَا يَـخْطُبُهَا إِلَى مَنْ لَا يَـمْلِكُ أَمْرَهَا وَلَا العَقْدَ عَلَيْهَا ، وَفِيْهِ بَيَانُ قَوْلِهِ ﷺ:" الأَيِّـمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا" مَعْنَاهُ: أَنَّـهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي أَنَّهُ لَا يُعْقَدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا لَا أَنَّـهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي أَنْ تُعْقَدَ عَلَيْهَا عُقْدَةَ النِّكَاحِ دُوْنَ وَلِيِّهَا [٣]

وَقَالَ الإِمَامُ أَيْضًا – رحمه الله –: وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ مَقَالَةِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالـجُمْهُوْرِ أَنَّ الوَلِيَّ مِنْ شُرُوْطِ النِّكَاحِ ، وَأَنَّهُ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ [٤] .

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمَيْن - رحمه الله -: "فَفِي هَذَا دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الإِنْكَاحَ" [٥] . وَتَقُوْلُ الْقَاعِدَةُ: الْوِلايَةُ الْخَاصَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْوِلايَةِ الْعَامَّةِ .

---

(١) نقل عنه ابن بطال في شرح البخاري جـ٧/٢٤١ والقرطبي في أحكام القرآن – ٢/٧٣.

(٢) شرح ابن بطال – ٧/٢٤٨.

(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٤/ ٣٩٨

(٤) التوضيح: ٢٤/ ٤١٢

(٥) شرح البخاريّ للعلامة ابن عثيمين – ٤/٤٩٦.

الحديث الثاني عشر

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **لاْ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّىْ تُسْتَأْمَرَ وَلاْ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىْ تُسْتَأْذَنَ قَالُوْا يَاْ رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَاْ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ** .[١]

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّن – رحمه الله -:وَهُوَ حَدِيْثٌ عَظِيْمٌ أَصْلٌ مِنْ أُصُوْلِ الأَحْكَامِ **الْحَدِيْثُ دَلّ أَيْضًا عَلَى اشْتِرَاْطِ الْوَلِيِّ فِي النِكَاْحِ** [٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ البَرْمَاوِيُّ – رحمه الله-: وَفِي الحَدِيْثِ اعْتِبَارُ الوَلِيِّ مُطْلَقًا ، وَالإِجْمَاعُ عَلَى إِجْبَارِ الأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ [٣] .

وَبَوَّبَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ – رحمه الله – لِهَذَا الْحَدِيْثِ "**بَاْبُ لا يَنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ بِرِضَاْهَاْ**" وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِثْبَاْتِ وِلايَةِ الآبَاْءِ عَلَى الْبَنَاْتِ وَأَنَّ أَمْرَ النِّكَاْحِ إِلَى أَوْلِيَاْئِهِنَّ .

---

(١) أخرجه البخاري – رقم: ٥١٣٦

(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام – ٨/ ٢١٩- ٢٢١.

فائدة: قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الأَثِيْرِ في جامع الأصول – ١١/ ٤٦١: إِنَّمَاْ قَالَ فِي حَقِّ الأَيِّمِ تُسْتَأْمَرُ وَفِي حَقِّ الْبِكْرِ تُسْتَأْذَنُ لأَنَّ الاسْتِئْمَاْرَ طَلَبُ الأَمْرِ مِنْ قِبَلِهَاْ **وَأَمْرُهَاْ لاْ يَكُوْنُ إِلاَّ بِنُطْقٍ**، وَأَمَّا الاسْتِئْذَاْنُ فَهُوَ طَلَبُ الإِذْنِ وَقَدْ يُعْلَمُ إِذْنُهَاْ بِسُكُوْتِهَاْ لأَنَّ السُّكُوْتَ مِنْ أَمَاْرَاْتِ الرِّضَاْ.

(٣) اللامع الصبيح: ١٣/ ٢٤٢

الحديث الثالث عشر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: **إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِيْنَهُ فَزَوِّجُوْهُ ،إِلاّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ** [١] .



(١) أخرجه الترمذي جا/٢٠١ وبن ماجة جا/٦٠٦ وصححه الإمام الألباني في الصحيحة رقم ١٠٢٢.

فَصْلٌ

آثَارِ السَّلَفِ فِي إِبْطَالِ النِّكَاحِ بِدُوْنِ وَلِيٍّ

١- عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاْهِدَي عَدْلٍ(١)

٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: لاْ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاْ فَإِنَّ الزَّاْنِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَاْ .(٢)

٣- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَاْلِبٍ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَاْ فَنِكَاْحُهَاْ بَاْطِلٌ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ (٣)

٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاْسٍ ﷺ قَالَ: لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَاْنٍ (٤)

٥- وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ- رحمه الله- أَنَّهُ كَاْنَ يَقُوْلُ: لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَاْنٍ(٥) .

٦- وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ - رحمه الله- قَاْلَ: لاْ تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاْ وَكَاْنُوْا يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الزَّاْنِيَةَ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَاْ (٦) .

---

(١) صحيح. أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / ٤٠٤) نقلاً عن كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه (لزكريا الباكستاني – ٣/ ٩٩٢)

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - ٢٠٠/٦ وابن أبي شيبة - ١٣٢/٤

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - ١١١/٧. وقال هذا إسناده صحيح

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف – رقم ١٠٤٨٣. وسعيد بن منصور في سننه – ٥٥٣

(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - ١٢٩/٤

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - ١٣٥/٤

٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشُهُوْدٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ - قَالَ-: لَا يَجُوْزُ [١] .

مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي شَرْطِيَّةِ الوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى شَرْطِيَّةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ لِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ - رحمه الله -: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ [٢] وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ [٣] وَالشَّافِعِيَّةِ [٤]

---

(١) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله - ٣/ ١٠٠٨.

(٢) الإشراف - ٤/٣٣

(٣) انظر - الإستذكار - ١٦/٣٥ ومواهب الجليل -٥/٤٢ وحاشية الدسوقي - ٣/١٣

(٤) أَمَّا مَذْهَبُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَمَوْقِفُهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ فَمَشْهُوْرٌ فِي كُتُبِهِمْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى قَبُوْلِهِمْ مَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى وَصَحَّتْ بِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **فِي أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ** فَلَا يَكَادُ يَخْلُوْا مُصَنَّفٌ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الْمُخْتَصَرَةِ أَوِ الْمُطَوَّلَةِ فِي الْفِقْهِ وَغَيْرِهِ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ حَرَّرَهَا الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ **فِي كِتَابِ الأُمِّ** وَدَلَّلَ عَلَيْهَا أَدِلَّةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَتَبِعَهُ فِي ذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْمُزَنِي فِي **الْمُخْتَصَرِ** وَالْمَاوَرْدِيِّ فِي **الْحَاوِي** وَالرَّافِعِيِّ فِي **الْعَزِيْزِ** وَالْغَزَالِيِّ فِي **الْوَسِيْطِ** وَالنَّوَوِيِّ فِي **الْمِنْهَاجِ** وَالشِّيْرَازِيِّ فِي **الْمُهَذَّبِ وَالتَّنْبِيْهِ** وَابْنِ الْمُنْذِرِ فِي **الإِشْرَافِ وَالإِقْنَاعِ** وَالْبَغَوِيِّ فِي **التَّهْذِيْبِ وَشَرْحِ السُّنَّةِ** وَابْنِ الأَثِيْرِ فِي **الشَّافِي** وَابْنِ الْمُلَقِّنِ فِي **الْعُجَالَةِ** وَالدَّمِيْرِيِّ فِي **النَّجْمِ الْوَهَّاجِ** وَالشِّرْبِيْنِي فِي **الْمُغْنِي** وَالْبِقَاعِي فِي **نَظْمِ الدُّرَرِ** وَالسُّيُوْطِيِّ فِي **الإِكْلِيْلِ** وَالْعِمْرَانِي فِي **الْبَيَانِ**، وَقَبْلَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ فِي **السُّنَنِ وَالْمَعْرِفَةِ** وَقَدْ نَقَلْتُ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ أَثْنَاءَ شَرْحِ الأَحَادِيْثِ وَتَفْسِيْرِ الآيَاتِ بِمَا فِيْهِ الْكِفَايَةُ لِمَنْ أَرَادَ الْهِدَايَةَ .

وَالْحَنَابِلَةِ [١] وَلِهَذَا قَالَ **ابْنُ الْمُلَقِّنِ** – رحمه الله – اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى **أَنَّهُ لاْ يَجُوْزُ نِكَاْحٌ إِلاَّ بِوَلِيٍّ** إِمَّا مُنَاْسَبَةٍ أَوْ وَصِيٍ – على من يراه – أَوْ سُلْطَاْنٍ وَلاْ يَجُوْزُ عَقْدُ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَاْ بِحَاْلٍ [٢] .

رُوِيَ هَذَا **عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاْسٍ ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَهُوَ قَوْلُ مَاْلِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَبِي يُوْسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّاْفِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاْقَ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ** [٣] .

وَمِنْ أَعْظَمِ الدَّلاْئِلِ عَلَى مَاْ ذَكَرْنَاْهُ **تَبْوِيْبَاْتُ الْعُلَمَاْءِ** رحمهم الله تَعَاْلَى فِي كُتُبِهِمْ فَقَدْ جَاْءَ فِي سُنَنِ الدَّاْرَمِيِّ (**بَاْبُ النَّهْيِ عَنِ النِّكَاْحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ**) وَجَاْءَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاْجَه (**بَاْبٌ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ**) وَبَوَّبَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى (**بَاْبٌ لاْ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ**) وَجَاْءَ فِي مُسْنَدِ أَبِي عَوَاْنَةَ (**بَاْبُ بَيَاْنِ بُطْلاْنِ نِكَاْحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلاْ وَلِيٍّ وَفَسَاْدِهِ**) وَبَوَّبَ الْحَاْفِظُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الإِشْرَاْفِ (**بَاْبُ إِبْطَاْلِ النِّكَاْحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ**) وَفِي صَحِيْحِ ابْنِ حَبَّاْنٍ (**ذِكْرُ بُطْلاْنِ النِّكَاْحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ**) .

---

(١) انظر المغني - ٣٤٥/٩ والإنصاف - ١٦/٨ والإقناع - ٣٢٢/٣

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح/ ٢٤/ ٣٩٦.

(٣) شرح البخاري جـ- ٢٤١/٧

فَصْلٌ

الأَحْكَـامِ الْمُـتَرَتِّبَةِ عَلَى هَذَا النِّكَاحِ

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامٌ كَثِيْرَةٌ مِنْ وُجُوْبِ الْمَهْرِ وَثُبُوْتِ النَّسَب وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ وَوُجُوْبِ الْفُرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِـهَذَا النِّكَاحِ مِمَّا ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وَهِيَ كَالآتِي :-

۞ ١- وُجُوبُ الفُرْقَةِ بَينَهُمَا :-

وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَمَ عَلَى النِّكَاحِ الَّذِي لاْ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْوَلِيُّ بِالْبُطْلانِ ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالتِّكْرَارِ ، فَأَوْجَبَ هَذَا الْحُكْمُ النَّبَوِيُّ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْمُتَنَاْكِحَيْنِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم [1] .

رَوَى الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الأم – ٤٩/١٠- وَالْبَيْهَقِيُّ فِي بَيَانِ خَطَإِ مَنْ أَخْطَأَ عَلَى الشَّافِعِيِّ – رقم ٩٥/ - مِنْ طَرِيْقِ **عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ** قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيْقُ رَكْباً فِيْهِم

---

(١) **قَالَ الإِمَامُ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ** - رحمه الله– وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ: **فَإِنْ قَضَى قَاضٍ شَافِعِيٌّ بِبُطْلانِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اجْتَمَعَا حُدّا !! – يَعْنِيْ قَطْعًا – لارْتِفَاْعِ الشُّبْهَةِ بِالْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ** اهـ: بداية المحتاج – ٤٠/٣

وَقَالَ الْمَاْوَرْدِيُّ رحمه الله: "**إِذَا فَرَّقَ الْحَاْكِمُ بَيْنَهُمَا فَاجْتَمَعَا بَعْدَ تَفْرِيْقِ الْحَاْكِمِ بَيْنَهُمَا كَانَا زَانِيَيْنِ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ !! لأَنَّ شُبْهَةَ الْعَقْدِ قَدِ ارْتَفَعَتْ بِحُكْمِ الْحَاْكِمِ بَيْنَهُمَاْ بِالْفُرْقَةِ**" – انظر الحاوي – ٤٨/٩، بتصرفٍ يسير.

امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ فَوَلَّتْ رَجُلاً مِنْهُمْ أَمْرَهَا فَزَوَّجَهَا رَجُلاً فَجَلَدَ **عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ** النَّاكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا .(١)

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَيْضاً: أَنَّهُ (رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا)(٢) .

وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ رحمهما الله :(فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا) قَالا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (٣)

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله-: "إِنَّ الْعُقْدَةَ إِذَا وَقَعَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ مُنْفَسِخَةٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " **فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ**" وَالْبَاطِلُ لاَ يَكُوْنُ حَقّاً إِلاَّ بِتَجْدِيْدِ نِكَاحٍ غَيْرِهِ(٤) .

---

(١) وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ **بَلْ قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ زُرْعَة** رحمه الله: رِوَايَتُهُ عَنْ عُثْمَانَ مُرْسَلَةٌ كَمَا فِي جَامِعِ التَّحْصِيْلِ لِلْعَلائِي (٢٣٩)، انظر: التلخيص الحبير للحافظ رحمه الله -٥/٢٢٨٦- وفي مسند الإمام الشافعي زيادة **(فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ** رضي الله عنه **النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ)** .

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - ٧/ ١١١ مِنْ طَرِيْقِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُمَرَ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا مَجْهُوْلٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، كَمَا فِي الْمِيْزَانِ لِلْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ –رحمه الله– قَالَ الْحَافِظُ فِي اللسان: (رقم ٤٧٠٤) قَالَ الْحَاكِمُ: لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ اهـ.

قُلْتُ: وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ الْكَبِيْرِ - ٥/٣٥٠ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ- ٥/٢٨٥ ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيْهِ جَرْحاً وَلاَ تَعْدِيْلاً!!، قَالَ **زَيْنُ الدِّيْنِ قَاسِمُ بْنُ قُطْلُوْبُغَا** – رحمه الله– فِي كِتَابِهِ – الثقات مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ فِي كُتُبِ السِّتَةِ - (رقم ٦٧٦٢) فِيْ تَرْجَمَةِ **(عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ)**: رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ الْمَكِيُّ اهـ، وَلِهَذَا فَالأَثَرُ ضَعِيْفٌ لِجَهَالَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْبَدٍ .

(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف - ٤/١٣٢ وسنده صحيح .

(٤) الأم – ١١/٦٩

وَقَالَ أَيْضاً: فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلاَ نِكَاحَ لَهَا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِ مَا أَصَابَ مِنْهَا بِمَا قَضَى لَهَا النَّبِيُّ ﷺ)[١] .

وَقَالَ أَيْضاً: "وَإِنْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ نَفْسَهَا رَجُلاً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَإِنْ زَوَّجَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْسَخَهُ وَسَوَاءٌ طَالَ أَوْ قَصُرَ وَجَاءَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْتِ" [٢]

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله-: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الرَّجُلِ أَوْلاداً **الأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا** قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ[٣] .

وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ- قَالَ **ابْنُ الأَثِيْرِ** - رحمه الله-:

وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا **أَوْ زَوَّجَهَا غَيْرُ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا** فَإِنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ)[٤]

وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْمُنْذِرِ – رحمه الله -: فَالنِّكَاحُ لاَ يَجُوْزُ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَالأَوْلِيَاءُ الْعَصَبَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ نَكَحَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا أَوِ السُّلْطَانِ – إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ – **فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا** ! ! فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيُلْحَقُ بِهِ

---

(١) الأم - ٤١/١٠

(٢) المبسوط: للبيهقي – ٥٥/٨ – نقلاً عن محقق النجم الوهاج للدميري – ٦٦/٧- لأني لم أقف على كتاب المبسوط للبيهقي– والله أعلم - .

(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي قاسم البغوي- ١٨

(٤) الشافي في شرح مسند الشافعيّ - ٣٤٣/٤

الْوَلَدُ إِنْ وَلَدَتْهُ وَتَكُوْنُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحًا مُسْتَأْنَفًا صَحِيْحًا[١] .

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدَسِي – رحمه الله –: وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ وَلاَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِيْهِ وَعَلَيْهِ فِرَاقُهَا ! ![٢] .

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ الْغَرْنَاطِيْ الأَنْدَلُسِي – رحمه الله –

وَفَاسِدُ النِّكَاحِ مَهْمَا وَقَعَا ... فَالْفَسْخُ فِيْهِ أَوْ تَلاَفٍ شُرِعَا

فَمَا فَسَادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... فَفَسْخُهُ قَبْلَ الْبِنَا وَبَعْدَهُ [٣]

وَقَالَ النَّفْرَاوِيُّ – رحمه الله –: لاَ نِكَاحَ صَحِيْحٌ إِلاَّ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِيِّ . . . فَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ عِنْدَنَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ فُسِخَ وَلَوْ وَلَدَتِ الأَوْلاَدَ [٤] .

وَفِي مَوَاهِبِ الْجَلِيْلِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْخَلِيْلِ – ٣/ ٤٤٧ – : هَلْ يَفْتَقِرُ فَسْخُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ أَوْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ تَرَاضِ الزَّوْجَيْنِ أَوِ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ ؟ ! وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ [٥] اهـ .

يَقُوْلُ شِهَابُ الدِّيْنِ الأَذْرَعِيُّ الشَّافِعِيُّ: قَالَ الإِمَامُ: إِذَا نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً ثُمَّ اسْتَفْتَيَا مُفْتِيًا فَأَفْتَاهُمَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيْهَا ، فَهَلْ تَبِيْنُ

---

(١) الإقناع –١/ ٢٩٧

(٢) الكافي – ٣/ ١٠

(٣) تُحْفَةُ الْحُكَّامِ فِي نُكَتِ الْعُقُوْدِ وَالأَحْكَامِ – لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الْغَرْنَاطِي – وَقَدْ جَمَعَ فِيْهَا مَا يَهِمُ الْقَاضِيْ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالإِرْثِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (وأبياتها ١٦٩٩)

(٤) الفواكه الدواني على رسالة القيرواني – ٢/ ٢٢

(٥) وَلَكِن يَنْبَغِي إِشْهَادُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ وَإِشْهَارُهَا لِلنَّاسِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ إِذِ الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهَا مُعَوَّلَةٌ عَلَى الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ . .

الْمَرْأَةُ بِالْفَتْوَى ؟ فِيْهِ أَوْجُهٌ: ثَالِثُهَا إِنْ صَحَّحَ النِّكَاحُ قَاضٍ لَـمْ يَرْفَعْهُ الفَتْوَى ، وَإِلَّا رَفَعَتْ [١] .

وَفِي فَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ : **إِذَا وَقَعَ النِّكَاْحُ فَاْسِدًا فَرَّقَ الْقَاْضِي بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ** فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِـهَاْ فَلاْ مَهرَ لَهَاْ وَلاْ عِدَّةَ وَإِنْ كَاْنَ قَدْ دَخَلَ بِـهَاْ فَلَهَا الأَقَلُّ مِمَّاْ سَـمَّىْ لَهَاْ وَمِنْ مَهْرِ مِثْلِهَاْ إِنْ كَاْنَ ثَمَّةَ مُسَمًّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مُسَمًّى فَلَهَاْ مَهْرُ الْمِثْلِ [٢] .

❁ ٢- اتِّفَاقُ أَهْلِ العِلْمِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ:-

فَمِنْ أَجَلِّ وَأَعْظَمِ مَقَاْصِدِ النِّكَاْحِ حُصُوْلُ الْوَلَدِ وَحِفْظُ النَّسَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا جَعَلَهُ اللهُ فِي النِّكَاْحِ مِنَ الْمَنَاْفِعِ ، فَالنَّسَبُ إِيْقَاْعُ التَّعْلِيْقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَوِ الصِّلَةِ بَيْنَ الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ رَتَّبَ الشَّرْعُ عَلَى هَذِهِ الصِّلَةِ أَحْكَاْماً عَدِيْدَةً كَالْمِيْرَاْثِ وَإِثْبَاْتِ النَّسَبِ وَحُرْمَةِ النِّكَاْحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِذَا كَاْنَ النِّكَاْحُ فَاْسِداً كَنِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ بِلاْ خِلاْفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِحُصُوْلِ الشُّبْهَةِ فِيْهِ [٣] .

قَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاْمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: "وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاْحاً فَاْسِداً مُتَّفَقاً عَلَى فَسَاْدِهِ أَوْ مُخْتَلَفاً فِي فَسَاْدِهِ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَاْ يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَيَتَوَاْرَثَاْنِ بِاتِّفَاْقِ الْمُسْلِمِيْنَ" [٤]

---

(١) قوت المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٦٠) بَلْ إِنَّ بَعْضَ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ شَكَّكَ فِي صِحَّةِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ بِالْعَقْدِ الفَاسِدِ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : فَرْعٌ: هَلْ لِلزَّوْجَيْنِ الاِنْفِرَادُ فِي عَقْدٍ مُـخْتَلَفٍ فِيْهِ؟ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ، وَأَدَّاهُـمَا إِلَى ذَلِكَ، جَازَ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُـمَا: نَعَمْ، ثَانِيْهِمَا: لَا يَـجُوْزُ إِلَّا بِإِفْتَاءِ مُفْتٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ اهـ وانظر: (عمدة المحتاج: لابن الملقن ١٠/ ٤٠٦..

(٢) فتاوى الهندية – ١/ ٣٣٠

(٣) وَالشُّبْهَةُ فِي نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ ظَاْهِرَةٌ وَاْضِحَةٌ حَيْثُ يُقْطَعُ مِنْ أَجْلِ حُصُوْلِ شَيْخٍ أَوْ فَقِيْهٍ إِلَى تِلْكَ الْمَسَاْفَةِ الْبَعِيْدَةِ .

(٤) مجموع الفتاوى – ١٤/٣٤

بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ وَأَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ فِيْ زَمَنٍ يُمْكِنُ حُصُوْلُ الْوَلَدِ مِنْهَا مَعَ إِمْكَانِ اجْتِمَاْعِهِمَاْ عَلَى الْوَطْءِ ! ! .

وَبِهَذَا الإِجْمَاْعِ الَّذِي نَقَلَهُ **ابْنُ تَيْمِيَّةَ** - رحمه الله- يَزُوْلُ فِيْمَاْ يَتَعَلَّقُ بِأَوْلادِ نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ وَيَبْطُلُ بِهِ مَاْ يَقُوْلُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ مِنْ أَنَّ الأَوْلادَ أَوْلادُ زِنَا ، وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْرُبُ بِهَاْ إِلَى تِلْكَ الْمَسَاْفَةِ فِرَاْراً مِنَ الزِّنَاْ وَحِرْصاً عَلَى نِكَاْحٍ صَحِيْحٍ ، وَلَوْ كَاْنَ زَاْنِياً مَاْ ذَهَبَ بِهَاْ إِلَىْ مَنْ يُنْكِحُهُ إِيَّاْهَا ! ! .

وَلِهَذَا قَاْلَ شَيْخُ الإِسْلامِ - رحمه الله-:"فَمَنْ قَاْلَ إِنَّ هَذَا النِّكَاْحَ أَوْ مِثْلَهُ يَكُوْنُ فِيْهُ الْوَلَدُ وَلَدَ زِنَاْ لاْ يَتَوَاْرَثَاْنِ هُوَ وَأَبُوْهُ الْوَاْطِئُ **مُخَاْلِفٌ لِإِجْمَاْعِ الْمُسْلِمِيْنَ** مُنْسَلِخٌ مِنْ رُتْبَةِ الدِّيْنِ فَإِنْ كَاْنَ جَاْهِلاً عُرِّف وُبِّيِنَ لَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَخُلَفَاْءَهُ الرَّاْشِدِيْن وَسَاْئِرَ أَئِمَّةِ الدِّيْنِ أَلْحَقُوْا أَوْلادَ أَهْلِ الْجَاْهِلِيَّةِ بِآبَاْئِهِمْ وَإِنْ كَاْنَتْ مُحَرَّمَةً بِالإِجْمَاْعِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي لُحُوْقِ النَّسَبِ أَنْ يَكُوْنَ النِّكَاْحُ جَاْئِزاً فِيْ شَرْعِ الْمُسْلِمِيْنَ"[(١)] .

وَبِنَحْوِ هَذَا قَاْلَهُ الْمَاْوَرْدِيُّ فِي (الْحَاْوِي)[(٢)] .

❁ ٣- عَدَمُ صِحَّةِ الإِجَاْزَةِ فِيهِ وَإِنْ أَجَاْزَهُ الوَلِيُّ لَاحِقًا :-

إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ فَلاْ يَصِحُّ النِّكَاْحُ بِحَاْلٍ ، وَإِنْ أَجَاْزَهُ الْوَلِيُّ إِجَاْزَةً حَتَّىْ يُجَدِّدَ الْعَقْدَ مِنْ وَلِيِّهَاْ **وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّاْفِعِيَّةِ**[(٣)] **وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَاْبِلَةِ**[(٤)] وَبِهِ قَاْلَتِ الْمَاْلِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ **الشَّاْفِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاْقَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَاْرَكِ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ**[(٥)]

---

(١) المصدر السابق – ١٥/٣٤.

(٢) الحاوي الكبير – ٤٩/٩.

(٣) المجموع للإمام النووي- ٢٤٩/١٧-٢٥٠ ، والبيان للعمراني - ١٦٠/٩

(٤) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للإمام السفاريني - ٣٣٣/٥

(٥) المغني لابن قدامة- ٣٧٩/٩

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله-: وَالْبَاطِلُ لاْ يَكُوْنُ حَقّاً إِلاَّ بِتَجْدِيْدِ نِكَاحِ غَيْرِهِ وَلاْ يَجُوْزُ لَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ أَبَداً لأَنَّهُ إِذَا انْعَقَدَ النِّكَاْحُ بَاْطِلاً **لَمْ يَكُنْ حَقّاً إِلاَّ بِأَنْ يَعْقِدَ عَقْداً جَدِيْداً غَيْرَ بَاْطِلٍ**(١) .

وَقَالَ الإِمَامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رحمه الله-: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَاْ مِنْ رَجُلٍ بِشَهَادَةِ شَاْهِدَيْنِ وَوَلِيُّهَاْ غَائِبٌ ، فَكَتَبَ الْوَلِيُّ أَنْ مَا صَنَعَتْ فِيْ نَفْسِهَاْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ ؟ **قَالَ: يَسْتَأْنِفَانِ النِّكَاْحَ**(٢) .

وَجَاْءَ فِي الْمَجْمُوْعِ لِلإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رحمه الله-: "النِّكَاْحُ الْمَوْقُوْفُ عَلَى الإِجَاْزَةِ لاْ يَصِحُّ عِنْدَنَاْ سَوَاْءٌ كَاْنَ مَوْقُوْفاً عَلَى إِجَاْزَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ ، فَالْمَوْقُوْفُ عَلَى إِجَاْزَةِ الْوَلِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَاْ وَيَكُوْنُ مَوْقُوْفاً عَلَىْ إِجَاْزَةِ وَلِيِّهَاْ ، أَوْ تُزَوِّجُ الأَمَةُ نَفْسَهَاْ أَوِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ وَيَكُوْنُ مَوْقُوْفاً عَلَى إِذْنِ السَّيِّدِ . . . . **فَجَمِيْعُ هَذِهِ الأَنْكِحَةِ لاْ تَصِحُّ عِنْدَنَاْ وَبِهِ قَاْلَ أَحْمَدُ**"(٣)

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَاْمَةَ - رحمه الله-: إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَقَعُ فَاْسِداً لاْ يَقِفُ عَلَى الإِجَاْزَةِ وَلاْ يَصِيْرُ بِالإِجَاْزَةِ صَحِيْحاً ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا زَوَّجَ الأَجْنَبِيُّ أَوْ زُوِّجَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَبَرَةُ إِذْنُهَاْ بِغَيْرِ إِذْنِهَاْ أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، **فَالنِّكَاْحُ فِي هَذَا كُلِّهِ بَاْطِلٌ ، فِي أَصَحِّ الرِّوَاْيَتَيْنِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاْضِعَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاْفِعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ**(٤)

---

(١) كتاب الأم – ٦٩/١١

(٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. (٣/ ١٠١٢).

(٣) المجموع - ٢٤٩/١٧- ٢٥٠

(٤) المغني- ٣٧٩/٩

وَقَالَ الإِمَامُ الْبَغَوِيُّ - رحمه الله- فِي شَرْحِهِ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: وَفِي قَوْلِهِ ﷺ " فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ لاْ يَكُوْنُ مَوْقُوْفاً عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ [١]

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله-: عِنْدَ شَرْحِهِ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "وَفِيْهِ بَيَانُ أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ لاْ بِإِذْنِ الأَوْلِيَاءِ كَانَ بَاطِلاً وَإِذَا وَقَعَ بَاطِلاً لَمْ يُصَحِّحْهُ إِجَازَةُ الأَوْلِيَاءِ ، وَفِي إِبْطَالِهِ هَذَا النِّكَاحَ وَتَكْرِيْرُهُ الْقَوْلَ ثَلاثاً تَأْكِيْدٌ لِفَسْخِهِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ ." [٢]

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رحمه الله-: فِيْ قَوْلِهِ "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، سِتَّةُ دَلاْئِلَ"

أَحَدُهَا: بُطْلانُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، بِخِلاَفِ مَنْ أَجَازَهُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ .

وَالثَّانِي: لاْ يَكُوْنُ إِذَا بَطَلَ مَوْقُوْفاً عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ [٣]

وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رحمه الله-: "إِنَّ الْعَقْدَ الْوَاقِعَ مِنْ غَيْرِ الْوَلِيِّ غَيْرُ صَحِيْحٍ فِي نَفْسِهِ، فَلاْ يُصَحِّحُهُ الإِجَازَةُ" . [٤]

وَصُوْرَةُ الإِجَازَةِ عِنْدَنَا فِي الصَّوْمَالِ ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِنِكَاحِ الْمَسَافَةِ يَرْجِعُ بِهَا إِلَى وَلِيِّهَا وَيَأْتِي بِمَجْمُوْعَةٍ [٥] مِنْ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ لِإِرْضَاءِ الْوَلِيِّ وَلِيُجِيْزَ لَهُ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ دُوْنَ تَجْدِيْدٍ وَلاْ تَصْحِيْحٍ ، فَيَحْضُرُ فِي الْمَجْلِسِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وُجَهَاؤُهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُ أَقْرِبَاءُ النَّاكِحِ أَوَّلاً إِلَى طَرَفِ الْمَرْأَةِ مَبْلَغاً مِنَ الْمَالِ يُسَمَّى بِـ "الْحَالِ[٦]" وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إِرْضَاءِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَمَنْ حَضَرَ مَعَهُ مِنْ أَقْرِبَائِهِ إِزَاءَ مَا فُعِلَ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ مِنْ حَذْفِ دَوْرِهِ كُلِياً مِنْ غَيْرِ تَطَرُّقٍ إِلَى مَسْأَلَةِ الْعَقْدِ الَّذِي هُوَ

---

(١) شرح السنة – ٤٢/٩.

(٢) معالم السنن – ١٦٨/٣

(٣) الحاوي الكبير - ٤٦/٩

(٤) السيل الجرار - ٢٦٥/٤

(٥) وقد لا يرجع بها إلا بعد مضيِّ زمن وهي حالات نادرة!!

(٦) هذه الكلمة – كلمة صومالية

فَاسِدٌ بِعَيْنِهِ الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا ، فَيُبَارِكُ بَعْضُ الْقَوْمِ عَلَى بَعْضِهِمْ ثُمَّ يُشْرَعُ فِي أَمْرِ الزَّفَافِ مَعَ فَسَادِ الْعَقْدِ . . **وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . .**

٤- وُجُوبُ المَهْرِ بِالإِصَابَةِ مِنْهَا اتِّفَاقًا:-

يَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمَوْطُوْءَةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِلْحَدِيْثِ (**فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا**) [١] وَيَكُوْنُ وُجُوْبُهُ لاسْتِيْفَاءِ مَنَافِعِ الْبُضْعِ لاَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ .

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - رحمه الله -:"وَيَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمَنْكُوحَةِ نِكَاحاً صَحِيْحاً وَالْمَوْطُوْءَةِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْمَوْطُوْءَةِ بِشُبْهَةٍ بِغَيْرِ خِلاَفٍ نَعْلَمُهُ" [٢] .

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ - رحمه الله -:"يَجِبُ الْمَهْرُ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالسُّنَّةِ وَالاتِّفَاقِ" [٣] ، أَمَّا مِقْدَارُ الْمَهْرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ [٤] وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ [٥] - رحمه الله - ، وَابْنُ حَزْمٍ - أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ - رحمه الله - وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ أَنَّ لَهَا الْمُسَمَّى ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ [٦] .

---

(١) وهو جزء من حديث عائشة الذي رواه أبو داود .

(٢) المغني – ٨٦/١٠

(٣) منهاج السنة – ١٨٨/٤

(٤) الإنصاف للمرداوي- ٨ / ٣٠٥

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة – (٤٥٥/١)، نقلاً عن محقق كتاب رؤوس المسائل (١٣٧/٤) لأنه لم يتيسر لي الوقوف على كتاب الكافي.

(٦) الفتاوى الكبرى – ٣/ ٧٩، .

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رحمه الله- فَقَوْلُهُ ﷺ: "**فَالْمَهْرُ لَهَا**" تَعْرِيْفٌ بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ ، وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام :"**فَلَهَا مَهْرُهَا**" إِضَافَةُ الْمَهْرِ إِلَيْهَا ، فَهَذَانِ اللَّفْظَانِ يُوْجِبَانِ لَهَا الْمَهْرَ الْمَعْهُوْدَ الْمُسَمَّى [(١)] .

الْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ [(٢)] .

وَالَّذِي يَبْدُوْ لِي – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ الْمُسَمَّى لِدَلاَلَةِ الْحَدِيْثِ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا أَصْلًا ، فَحِيْنَئِذٍ يَكُوْنُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ .

۞ ٥- ثُبُوتُ الْمُصَاهَرَةِ بِالنِّكَاحِ الْمَذْكُورِ:-

لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْمُصَاهَرَةِ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ ، نَقَلَ ذَلِكَ **ابْنُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ** - رحمه الله-: "وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ ، عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَبِيْهِ وَابْنِهِ وَعَلَى أَجْدَادِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ ، **كَذَلِكَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ** [(٣)] **وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ**" [(٤)] .

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله-: "وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمَا يَعْتَقِدُهُ نِكَاحاً فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ وَيَثْبُتُ فِيْهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ **بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ فِيْمَا أَعْلَمُ**" [(٥)] .

---

(١) المحلى – ٨٧/٩ – انظر - الشرح الممتع – ٣١١/١٢ ، **وَنَسَبَ ابْنُ الْقَيِّمِ هَذَا الْقَوْلَ إِلَى جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ** (زاد المعاد – ٥/ ٩٥) .

(٢) رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء للعبكري - ١٣٧/٤ انظر - شرح السنة للبغوي – ٤٢/٩.

(٣) قَالَ – رحمه الله– فِي كِتَابِ الأُمِّ - ٥/ ٢٥: **فَلَوْ نَكَحَ رَجُلٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدا فَأَصَابَهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ عِنْدِيْ أُمُّهَا وَلا ابْنَتُهَا وَلاَ يَنْكِحُهَا أَبُوْهُ وَلا ابْنُهُ!!** .

(٤) الإشراف – ٩٩/٥

(٥) مجموع الفتاوى - ٦٦/٣٢

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ لاْ يَخْلُوْ إِمَّاْ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّفَقاً عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفاً فِيْهِ ، فَإِنْ كَانَ مُتَّفَقاً عَلَى فَسَادِهِ لَمْ يُوْجِبْ حُكْماً ، وَكَانَ وُجُوْدُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفاً فِيْهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْحُرْمَةِ مَاْ يَتَعَلَّقُ بِالصَّحِيْحِ .

وَيُعَلِّلُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – بِقَوْلِهِ: "وَالْمُصَاْهَرَةُ تَتْبَعُ النَّسَبَ فَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَالْمُصَاْهَرَةُ بِطَرِيْقِ الأَوْلَى" [(١)] .

٦- حُكْمُ إِثْبَاتِ الإِرْثِ بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ:-

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا النِّكَاْحَ أَعْنِي نِكَاْحَ الْمَسَاْفَةِ مِنَ الأَنْكِحَةِ الْفَاْسِدَةِ عِنْدَ جَمَاْهِيْرِ الْعُلَمَاْءِ وَعَاْمَّةِ أَئِمَّةِ الشَّاْفِعِيَّةِ إِذْ أَنَّهُ لاْ يُعْتَبَرُ فِيْهِ الْوَلِيُّ وَالْعَصَبَةُ ، وَلِلْعُلَمَاْءِ فِي تَوَاْرُثِ الْمُتَنَاْكِحَيْنِ بِالنِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ قَوْلاَنِ:-

اَلْقَوْلُ الأَوَّلُ: مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّاْفِعِيِّ وَأَحْمَدَ [(٢)] ، أَنَّ الْعَقْدَ الْفَاْسِدَ لاْ تَوَاْرُثَ فِيْهِ ، لأَنَّ وُجُوْدَهُ كَعَدَمِهِ ، قَاْلَ **سِبْطُ الْمَاْرْدِيْنِيُّ**- رَحِمَهُ اللَّهُ: النِّكَاْحُ الْفَاْسِدُ وَالْبَاْطِلُ فَلاْ تَوَاْرُثَ بِهِمَاْ اتِّفَاْقاً [(٣)] .

قَاْلَ ابْنُ قُدَاْمَةَ: فَأَمَّا النِّكَاْحُ الْفَاْسِدُ فَلاْ يَثْبُتُ بِهِ التَّوَاْرُثُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاْحٍ شَرْعِيٍّ [(٤)] .

---

(١) مجموع الفتاوى - ٦٦/٣٢

(٢) مجموع الفتاوى - ٦٧/٣٢

(٣) إرشاد الفارض- ص٣٤ – **قُلْتُ**: هَذَا الاتِّفَاْقُ الَّذِي حَكَاْهُ سِبْطُ الْمَاْرْدِيْنِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – فِيْهِ نَظَرٌ!! إِنْ كَاْنَ يُرِيْدُ بِهِ إِجْمَاْعَ الْعُلَمَاْءِ قَاْطِبَةً لأَنَّ الْمَاْلِكِيَّةَ ذَهَبُوْا إِلَى التَّوَاْرُثِ فِي بَعْضِ صُوَرِ النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاْءَ اللهُ فِي الْقَوْلِ الثَّاْنِي وَإِنْ كَاْنَ يَعْنِي اتِّفَاْقَ الشَّاْفِعِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ فَذَاكَ صَحِيْحٌ - وَاللهُ أَعْلَمُ -

(٤) المغني – ١٩٢/٩

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: (وَلَيْسَ لأَحَدٍ غَيْرُ الآبَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ بِكْراً وَلاْ ثَيِّباً صَغِيْرَةً لاْ بِإِذْنِهَاْ وَلاْ بِغَيْرِ إِذْنِهَاْ . . . وَإِنْ زَوَّجَهَاْ غَيْرُ الآبَاْءِ صَغِيْرَةً فَالنِّكَاْحُ مَفْسُوْخٌ وَلاْ يَتَوَارَثَانِ وَلاْ يَقَعُ عَلَيْهَاْ طَلاْقٌ ، **وَحُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ ، لاْ يَقَعُ بِهِ طَلاْقٌ وَلاْ مِيْرَاْثٌ**) .[١]

فَإِنْ مَاْتَ أَحَدُهُمَاْ لاْ يَتَوَارَثَانِ لِكَوْنِ الإِرْثِ يُشْتَرَطُ فِيْهِ بِنِكَاْحٍ صَحِيْحٍ ، لأَنَّ أَسْبَاْبَ الإِرْثِ ثَلاْثَةٌ مِنْهَاْ النِّكَاْحُ ، وَهُوَ النِّكَاْحُ الصَّحِيْحُ ، فَلاْ تَتَعَلَّقُ أَحْكَاْمُ الإِرْثِ بِالنِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ ، وَالسَّبَبُ عِنْدَ الأُصُوْلِيِّيْنَ مَاْ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ الْوُجُوْدُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، فَإِذَاْ وُجِدَ السَّبَبُ (**وَهُوَ النِّكَاْحُ الْمُسْتَوْفِي لِشُرُوْطِهِ**) وُجِدَ الْحُكْمُ وَهُوَ التَّوَاْرُثُ بَيْنَ الْمُتَنَاْكِحَيْنِ .

قَاْلَ الْعَلاّمَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمِيْن - رحمه الله -: وَالنِّكَاْحُ بِلاْ وَلِيٍّ فَاْسِدٌ ، لأَنَّ الْعُلَمَاْءَ مُخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ، وَعَلَيْهِ **فَلاْ تَوَاْرُثَ فِي نِكَاْحٍ فَاْسِدٍ** ، وَلاْ فِي نِكَاْحٍ بَاْطِلٍ[٢] .

وَقَاْلَ الشَّيْخُ صَاْلِحُ بْنُ الْفَوْزَاْنِ - حَفِظَهُ اللهُ -: **لاْ تَوَاْرُثَ بِالنِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ** لأَنَّ وُجُوْدَهُ كَعَدَمِهِ[٣] .

القَوْلُ الثَّاْنِي: قَاْلَ الإِمَاْمُ مَاْلِكٌ - رحمه الله -: إِنَّ سَبَبَ الْفَسَاْدِ إِنْ كَاْنَ مُتَّفَقاً عَلَيْهِ كَتَزَوُّجِ خَاْمِسَةٍ وَفِي عِصْمَتِهِ أَرْبَعَةٌ أَوْ تَزَوُّجِ الْمَحْرَمَةِ رِضَاْعاً جَاْهِلاً بِسَبَبِ التَّحْرِيْمِ ، فَإِنَّهُ لاْ تَوَاْرُثَ سَوَاْءً مَاْتَ أَحَدُهُمَاْ قَبْلَ الْمُتَاْرَكَةِ وَالْفَسْخِ أَمْ مَاْتَ بَعْدَهُمَاْ ، وَإِنْ كَاْنَ السَّبَبُ الْمُوْجِبُ لِلْفَسَاْدِ غَيْرَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ كَعَدَمِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ فِي زَوَاْجِ الْبَاْلِغَةِ الْعَاْقِلَةِ فَفِي هَذِهِ الْحَاْلَةِ وَأَمْثَاْلِهَا ، إِنْ كَاْنَتِ الْوَفَاْةُ بَعْدَ الْفَسْخِ فَلاْ تَوَاْرُثَ لِعَدَمِ قِيَاْمِ السَّبَبِ الْمُوْجِبِ لِلْمِيْرَاْثِ ، إِذِ انْتَهَتِ الزَّوْجِيَّةُ ،

---

(١) الأم – ٩-٦١/١٠

(٢) الشرح الممتع – ٢٠٤/١١

(٣) الملخص الفقهي - ٢/ ١٩٨

وَإِنْ كَانَتِ الْوَفَاةُ قَبْلَ الْفَسْخِ ، فَيَكُوْنُ الْمِيْرَاْثُ ثَاْبِتاً لِقِيَاْمِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى صِحَّةَ الزَّوَاْجِ[١] .

تَنْبِيْهٌ اعْلَمْ أَيُّهَا الْقَاْرِئُ بِأَنَّ هُنَاْلِكَ فَرْقاً بَيْنَ تَوَاْرُثِ الْوَلَدِ لِوَاْلِدَيْهِ وَتَوَاْرُثِ الْمُتَنَاْكِحَيْنِ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَرِثُ مِنْ وَاْلِدِهِ بِالنَّسَبِ بِلاْ خِلاْفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَبِمُجَرَّدِ ثُبُوْتِ النَّسَبِ يَرِثُ مِنْ أَبِيْهِ بِخِلاْفِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُمَاْ يَتَوَاْرَثَاْنِ بِالسَّبَبِ وَهُوَ كَالْعَدَمِ هُنَاْ .

۞ ٧- حُكْمُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ :-

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاْءِ[٢] إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لاْ نَفَقَةَ وَلاْسُكْنَى لِلزَّوْجَةِ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ ، لأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَاْ تَجِبُ عَنْ نِكَاْحٍ صَحِيْحٍ حَيْثُ إِنَّ السَّبَبَ الْمُوْجِبَ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ هُوَ التَّمْكِيْنُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيْحِ دُوْنَ الْفَاْسِدِ ، فَمَتَىْ وُجِدَ ذَلِكَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ .

قَاْلَ الْعَلاّمَةُ الْعِمْرَاْنِيُّ الشَّاْفِعِيُّ - رحمه الله -:"وَإِنْ سَلَّمَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاْ إِلَى الزَّوْجِ وَمَكَّنَتْهُ مِنَ الاسْتِمْتَاْعِ بِـهَاْ فِي نِكَاْحٍ فَاْسِدٍ **لَمْ تَجِبْ لَهَا النَّفَقَةُ** ، لأَنَّ التَّمْكِيْنَ لاْ يَصِحُّ مَعْ فَسَاْدِ النِّكَاْحِ ، فَلَمْ تَسْتَحِقْ مَاْ فِي مُقَاْبَلَتِهِ[٣] .

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُو إِسْحَاْقَ الشِّيْرَاْزِيُّ - رحمه الله -: وَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاْحًا فَاْسِدًا وَدَخَلَ بِـهَاْ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَاْ لَمْ تَجِبْ لَهَا السُّكْنَى لأَنَّهَاْ إِذَا لَمْ تَجِبْ مَعَ قِيَاْمِ الْفِرَاْشِ وَاجْتِمَاْعِهِمَاْ عَلَى النِّكَاْحِ **فَلأَنْ لا تَجِبَ مَعْ زَوَاْلِ الْفِرَاْشِ وَالافْتِرَاْقِ أَوْلَىْ**[٤] .

---

(١) الموسوعة الفقهية – ٣٧/٣

(٢) المبسوط للسرخسي – ١٧٠/٣، والحاوي للماوردي – ٤٣٨/١١، والكافي – ٥١/٤، النفقة الزّوجية في الشريعة الإسلامية – ١٠٣ – وحاشية ابن عابدين – ٥٧٢/٣

(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعيّ – ١٩٤/١١

(٤) المهذب للشيرازي ٢/ ١٦٥

وَقَالَ الإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ- رحمه الله - : لاْ سُكْنَىٰ لِلْمَوْطُوْءَةِ بِشُبْهَةٍ **وَلاْ لِلْمَنْكُوْحَةِ نِكَاْحًا فَاْسِدًا** لأَنَّهُ لَمَّاْ لَمْ يَجِبِ السُّكْنَىٰ قَبْلَ الْعِدَّةِ فَأَوْلَى أَنْ لاَّ يَجِبَ فِي الْعِدَّةِ[١] .

وَقَالَ ابْنُ قُدَاْمَةَ - رحمه الله-: "لاْ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَاْ نِكَاْحٌ صَحِيْحٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَاْ أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَاْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلاْ عِدَّةَ عَلَيْهَاْ ، وَإِنْ كَاْنَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ فَعَلَيْهَاْ الْعِدَّةُ وَلاْ نَفَقَةَ لَهَاْ وَلاْ سُكْنَىٰ إِنْ كَاْنَتْ حَاْئِلاً"[٢]

٨- حُكْمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ:-

ذَهَبَ الإِمَاْمُ الشَّاْفِعِيُّ[٣] وَابْنُ حَزْمٍ[٤] وَأَبُوْ بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ[٥] وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَاْيَتَيْهِ[٦] وَالإِصْطخرِيُّ[٧] **وَهُوَ الْمَنْصُوْصُ عِنْدَ الشَّاْفِعِيَّةِ**[٨] ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[٩] إِلَى أَنَّ الطَّلاْقَ لاْ يَقَعُ بِالنِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاْحٍ ! ! .

---

(١) الحاوي - ١١/ ٦٢٢

(٢) المغني – ١١/٤٠٧

(٣) الأم – ١٠/٦١

(٤) المحلى – ١٠/٢٧-٢٨

(٥) مغني المحتاج – ٣/١٩٢ وانظر - البيان للعمراني – ٩/١٥٩

(٦) مجموع الفتاوى - ٩/٢٥٦

(٧) الشرح الكبير للرافعي – ٧/٥٣٣

(٨) البيان للعمراني - ٩/ ١٥٩

(٩) حاشية ابن عابدين - ٢ /٣١٢ ، المبسوط للسرخسي (باب اليمين في الأزهار) وفتح القدير - لابن الهمام (باب المهر)

وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ [١] **وَهُوَ الـمَشْهُوْرُ فِي مَذْهَبِهِ** [٢] إِلَى وُقُوْعِ الطَّلاْقِ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ .

قَاْلَ الْمَاْوَرْدِيُّ – رحمه الله – لأَنَّ الطَّلاْقَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالنِّكَاْحِ **فَوَجَبَ أَن لاْ يَقَعَ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ** كَالظِّهَاْرِ وَاللِّعَاْنِ وَلأَنَّهُ لاْ يَخْلُوْ أَنْ يَكُوْنَ النِّكَاْحُ صَحِيْحًا فَلاْ مَعْنَى لإِجْبَاْرِهِ عَلَى الطَّلاْقِ **أَوْ فَاْسِدًا فَلاْ مَعْنَى فِيْهِ لِلطَّلاْقِ** [٣] .

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ – رحمه الله –: لَوْ طَلَّقَ فِي هَذَا النِّكَاْحِ لَـمْ يَقَعْ وَلَـمْ يَفْتَقِرْ إِلَى مُـحَلِّلٍ عَلَى الأَصَحِّ [٤] .

يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة – رحمه الله –: وَالطَّلاْقُ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ عِنْدَ مَاْلِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَاْ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالنِّكَاْحُ بِوِلاْيَةِ الْفَاْسِقِ يَصِحُّ عِنْدَ جَمَاْهِيْرِ الأَئِمَّةِ .[٥] .

وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلِي: فَقَاْلَ رحمه الله: فِي (الْقَوَاْعِدِ): وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَاْمِ الصَّحِيْحِ مِنْ وُقُوْعِ الطَّلاْقِ وَلُزُوْمِ عِدَّةِ الْوَفَاْةِ[٦] .

---

(١) جَاءَ فِي مَسَائِلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بِرِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِـحٍ رحمه الله : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَهَا هَذَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِـهَا ثَلَاثًا، ثُـمَّ أَجَازَ الوَلِيُّ النِّكَاحَ فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه؛ لِأَنَّ هَذَا النِّكَاحَ الأَوَّلَ كَانَ فَاسِدًا؟ قَالَ: **لَاْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْجٍ** .

(٢) قَالَ الْمَرْدَاوِيُّ فِي (الانصاف): وَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاحِ الـمُخْتَلَفِ فِيْهِ كَالنِّكَاحِ بِلَاوَلِيٍّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ ٨/ ٤٤٣، وَهُوَ اخْتِيَارُ الإِمَامِ الفَقِيْهِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْنِ بَازٍ رحمه الله كَمَا فِي (فَتَاوِيْهِ: ٢١/٣٥) فَقَالَ رحمه الله: وَالأَرْجَحُ لُـحُوقُ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ كَمَا لَا يَـخْفَى لَكِنْ لَا يَقَعُ بِـهَذَا الطَّلَاقِ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا ثَبَتَ فِي (صحيح مسلم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(٣) الحاوي الكبير -٤/ ٢٩٦

(٤) عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج ١٠/ ٤٩٦ .

(٥) مجموع الفتاوى - ٣٢/٩٨-٩٩ أو ١٠١

(٦) قواعد ابن رجب - ص ٦٨

وَيَرَى شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله - أَنَّ الطّلاْقَ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ يَقَعُ فِيْهِ إِذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ ، وَأَمَّاْ إِذَا تَبَيَّنَ لِلنَّاْكِحِ أَنّ الْمُزَوِّجَ لَيْسَ لَهُ وِلاْيَةٌ بِحَاْلٍ فَفَاْرَقَهَا الزَّوْجُ حِيْنَ عَلِمَ فَطَلَّقَهَاْ ثَلاْثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلاْقُ وَالْحَاْلُ هَذِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (١)

فَقَاْلَ - رحمه الله - وَيَقَعُ الطَّلاْقُ فِي النِّكَاْحِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ إِذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ (٢) ،

قُلْتُ: وَهَذَا القَوْلُ هُوَ أَعْدَلُ الأَقْوَالِ ؛ لِأَنَّ البَحْثَ عَنْ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الطَّلَاقِ وَالـخُرُوجِ مِنْ مَغَبَّةِ الفَسَادِ نَوْعٌ مِنَ التَّلَاعُبِ بِالدِّينِ وَالتَّحَايُلِ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَهِكَ مَـحَارِمَ اللهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلِـهَذَا حَرَّرَ شَيخُ الإِسْلَامِ هَذِهِ الـمَسْأَلَةَ تَـحْرِيْرًا عِلْمِيًّا وَتَفْصِيْلًا مَاتِعًا (٣) .

وَهُوَ أَنَّ الطّلاْقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَاْلَةِ **كَنِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ** يَقَعُ فِيْهِ إِذَا كَاْنَ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَهُوَ حَاْلُ النَّاْسِ فِي هَذَا النِّكَاْحِ فَأَغْلَبُ مَنْ هَلَكَ فِي نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ يَعْتَقِدُوْنَ صِحَّةَ أَنْكِحَتِهِمْ وعُقُوْدِهِمْ وَلأَنَّنَاْ لَوْ قُلْنَاْ بِعَدَمِ وُقُوْعِ الطَّلاْقِ مُطْلَقاً قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَفَاْسِدُ عَدِيْدَةٌ مِنْهَاْ: قَدْ تَبِيْنُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ الَّتِيْ دَخَلَ عَلَيْهَاْ بِالْعَقْدِ الْفَاْسِدِ فَإِذَا سَمِعَ مِثْلَ هَذَا الْكَلاْمِ بِأَنَّ الطّلاْقَ لاْ يَقَعُ فِيْهِ بِحَاْلٍ لِفَسَاْدِ الْعَقْدِ يَسْتَرْجِعُهَاْ دُوْنَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ مَعَ أَنَّهُ كَاْنَ يَعْتَقِدُ صِحَّةَ الْعَقْدِ قَبْلَ أَنْ يُفَاْرِقَهَا بِالطَّلاْقِ ، وَكَاْنَ يَسْتَحِلُّ وَطْأَهَا بِـهَذَا النِّكَاْحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ! وَلَوْ مَاتَتْ لَوَرِثَهَا ! وَكَأَنَّهُ لَا يُفَكِّرُ فِي فَسَادِ النِّكَاْحِ إِلَّا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَهَذَا – والعياذ بالله –

---

(١) مجموع الفتاوى - ٣٢/٩٩

(٢) الفتاوى الكبرى – ٣ / ٨٤

(٣) وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الخَطَّابِ الحَنْبَلِي قَالَ رحمه الله: كَلَامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِحَّةَ النِّكَاْحِ إِمَّا بِاجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيْدٍ، فَأَمَّا مَنِ اعْتَقَدَ بُطْلَانَهُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، اهـ من (الإنصاف) .

مِنَ الـحِيَلِ الـمُحَرَّمَةِ الَّتِي تَوَصَّلَ بِـهَا الإِنْسَانُ إِلَى تَـحْلِيْلَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ[١] .

۞ ٩- هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ؟

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي نَكَحَ الْمَنْكُوْحَةَ بِنِكَاحِ الْمَسَافَةِ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِـهَا فِي الْحَالِ أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِـحُكْمِ الْقَاضِي ، لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا فِي عِدَّتِـهَا مِنْهُ اَلْبَتَةَ [٢] فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ مِنْ وَلِيِّهَا لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ الْمَنْكُوْحَةَ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِـهَا لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِغَيْرِ خِلاَفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوْحَةُ نَكَحَتْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ[٣]؟ .

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ - رحمه الله-: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُوْلِ بِـهَا تَبِيْنُ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ [٤] ، **وَلاَ يَسْتَحِقُّ مُطَلِّقُهَا رَجْعَتَهَا وَذَلِكَ لأَنَّ الرَّجْعَةَ إِنَّمَا تَكُوْنُ فِي الْعِدَّةِ** وَلاَ عِدَّةَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ [٥] وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَنْكُوْحَةَ بِنِكَاحِ

---

(١) وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ رحمه الله: وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الطَّلاَقِ الثَّلاَثِ أَنْ يَنْظُرَ فِي الوَلِيِّ هَلْ كَانَ عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا لِيَجْعَلَ فِسْقَ الوَلِيِّ ذَرِيْعَةً إِلَى عَدَمِ وُقُوْعِ الطَّلاَقِ!!، فَإِنَّ أَكْثَرَ الفُقَهَاءِ يُصَحِّحُوْنَ وِلاَيَةَ الفَاسِقِ، وَأَكْثَرُهُمْ يُوْقِعُوْنَ الطَّلاَقَ فِي مِثْلِ هَذَا النِّكَاحِ، **بَلْ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ** اهـ- (الفتاوى الكبرى: ٢٠٤/٣) .

(٢) وَيَأْخُذُ هَذَا الْحُكْم أَيْضًا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ سَوَاءٌ طَالَتِ الـمُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ فَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ مِنْ وَلِيِّهَا .

(٣) يَقُولُ العَلَّامَةُ صَالِحُ بْنُ الْفَوزَان - حَفِظَهُ اللهُ -: إِنْ طَلَّقَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَلَيْسَ لَهُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّـهَا تَبِيْنُ بِالطَّلَاقِ (الملخص الفقهي - ٢٢٩/٢) .

(٤) تَكُوْنُ مِنْهُ بَائِنَةً الْبَيْنُوْنَةَ الصُّغْرَى، وَلِهَذَا يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ دُوْنَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ بِخِلَافِ الْبَيْنُوْنَةِ الْكُبْرَى .

(٥) المغني - ٧/ ٣٩٧

الْمَسَافَةِ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُصَحِّحَ وَيُجَدِّدَ عَقْدَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ – رحمه الله –: وَيَجُوْزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الأَبُ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ [١] .

١٠- حُكْمُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ:

"لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ[٢] عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطءٍ بِشُبْهَةٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلاً ، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى ، فَقَالُوْا تَجِبُ لَهَا، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوْبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:-

الْقَوْلُ الأَوَّلُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ [٣] ، وَالْحَنَابِلَةُ [٤] ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[٥] ، لأَنَّ الْحَمْلَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرِّضَاعِ ، وَلاَ تَصِلُ النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْلِ إِلاَّ بِالإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ، وَلأَنَّ الْحَمْلَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ فِي لُحُوْقِ النَّسَبِ وَالاعْتِدَادِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ[٦] وَالظَّاهِرِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَصَحِّ[٧] .

---

(١) مجموع الفتاوى -٣٢/ ١٩

(٢) الموسوعة الفقهية - ٤١ / ٦٠-٦١

(٣) مواهب الجليل – ١٨٩/٤، وحاشية الدسوقي – ٤٨٩/٢

(٤) كشاف القناع – ٤٦٧/٥

(٥) المهذب للشيرازي – ١٦٥/٢، مغني المحتاج – ٤٠١/٣ و ٤٤١

(٦) بدائع الصنائع – ١٦/٤

(٧) المهذب للشيرازي – ١٦٥/٢، تحفة المحتاج – ٢٦١/٨

قُلْتُ: وَقَوْلُ مَنْ أَوْجَبَ النَّفَقَةَ عَلَى النَّاكِحِ إِنْ كَانَتْ حَامِلا أَقْوَى تَعْلِيْلاً وَأَصَحُّ اسْتِدْلالاً فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ غَيْرِهِ – وَاللهُ أَعْلَمُ – .

١١- حُكْمُ اسْتِحْلالِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ:-

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُهِمَّاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِي جَهِلَ عَنْ حُكْمِهَا كَثِيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاثاً قَدْ تَتَزَوَّجُ بِرَجُلٍ آخَرَ نِكَاحاً فَاسِداً كَنِكَاحِ الْمَسَافَةِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَيُصِيْبُهَا بِهَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، ثُمَّ يُفَارِقُهَا إِمَّا بِطَلاقٍ أَوْ بِفَسْخٍ ، فَبَعْدَ ذَلِكَ تَرْجِعُ الْمَنْكُوْحَةُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِلَى الزَّوْجِ الأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [سورة البقرة:٢٣٠] . **لَكِنَّ الشَّارِعَ لاْ يَعْتَبِرُ ذَلِكَ زَوْجًا** حَتَّىْ يَكُوْنَ زَوَاْجُهُ صَحِيْحًا " **وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ**[(١)] **. يَقُوْلُ ابْنُ الْمُقْرِئُ** – رحمه الله –: وَلاْ يُجْزِءُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾[(٢)] " فَفِي هَذِهِ الآيَةِ عُمُوْمُ كُلِّ زَوْجٍ وَلاْ يَكُوْنُ زَوْجاً إِلاَّ مَنْ كَانَ زَوَاْجُهُ صَحِيْحاً"[(٣)] .

قَالَ الإِمَامُ أَبُوْ بَكْرٍ بْنُ الْمُنْذِرِ – رحمه الله –: فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُوْ عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ يَقُوْلُوْنَ: **لاْ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ إِلاَّ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ** ، وَكَانَ الْحَكَمُ يَقُوْلُ: (**هُوَ زَوْجٌ**) .

---

(١) الجامع لأحكام القرآن – ١٥١/٢

(٢) إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي ٢ / ٤٣٣ ٤٣٤

(٣) المحلى – ٤١٥/٩

قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: لَيْسَ بِزَوْجٍ لأَنَّ أَحْكَامَ الأَزْوَاجِ فِي الظِّهَارِ وَالإِيْلاءِ وَاللِّعَانِ غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَيْنَهُمَا[١] وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْن حَزْمٍ كَمَا فِي (الْمُحَلِّى)[٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ – رحمه الله -: وَأَمَّا الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَالْمَنْصُوْصُ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيْدِ وَالْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي الْقَدِيْمِ أَنَّهُ لاْ يُحِلُّهَا كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالشِّغَارِ **وَكَالنِّكَاحِ بِلاْ وَلِيٍّ** لأَنَّهُ لاْ يَسْتَنِدُ إِلَى صِحَّةِ عَقْدٍ [٣] .

وَقَالَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ – رحمه الله -: فَلاْ يُحَلِّلُ **الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ** وَلاْ مِلْكُ الْيَمِيْنِ وَلاْ وَطْءُ شُبْهَةٍ لأَنَّهُ تَعَالَى عَلَّقَ الْحِلَّ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ النِّكَاحَ الصَّحِيْحَ [٤] .

١٢- عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ:-

ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُجُوْبِ الْعِدَّةِ بِالدُّخُوْلِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ الْكَائِنَةِ بِتَفْرِيْقِ الْقَاضِي كَالنِّكَاحِ بِدُوْنِ وَلِيٍّ وَنَحْوِهِ[٥] ، فَتَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ **الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمَيْن** – رحمه الله - غَيْرَ أَنَّ **شَيْخَ الإِسْلامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ** - رحمه الله- يَرَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِلا اسْتِبْرَاْءٌ بِحِيْضَةٍ وَاْحِدَةٍ ، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِه: "وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ إِلاَّ عِدَّةٌ بِحِيْضَةٍ فَعَلَى الْمَنْكُوْحَةِ نِكَاْحاً فَاْسِداً أَوْلَىْ فَإِنَّهُ لاْ رَجْعَةَ عَلَيْهَاْ وَلاْ نَفَقَةَ

---

(١) الإشراف – ٢٤١/٥

(٢) المحلى – ٤١٤/٩

(٣) الحاوي الكبير – ١٠/ ٢٣٠

(٤) الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - ٢/ ٣٦٤

(٥) الموسوعة الفقهية – ٣٣٩/٢٩

لَهَا"[١] . **وَقَالَ أَيْضاً**: "لَفْظُ الْعِدَّةِ فِي كَلاَمِ السَّلَفِ يُقَالُ عَلَى الْقُرُوْءِ الثَّلاَثَةِ وَعَلَى الاسْتِبْرَاْءِ بِحَيْضَةٍ" [٢] .

وَقَالَ أَيْضًا: فَإِذَا مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِنَّمَاْ عَلَيْهَا الإِعْتِدَاْدُ بِحَيْضَةٍ الَّذِي هُوَ اسْتِبْرَاْءٌ فَالْمَوْطُوْءَةُ بِشُبْهَةٍ وَالْمَزْنِيُّ بِهَاْ أَوْلَىٰ[٣] . وَنَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ تِلْمِيْذُهُ الْبَاْرُّ بِشَيْخِهِ **ابْنُ الْقَيِّمِ** - رحمه الله- فَقَاْلَ: وَأَمَّا الزَّاْنِيَّةُ وَالْمَوْطُوْءَةُ بِشُبْهَةٍ **فَمُوْجِبُ الدَّلِيْلِ أَنَّهَاْ تَسْتَبْرِءُ بِحَيْضَةٍ فَقَطْ** وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الزَّاْنِيَةِ وَاخْتَاْرَهُ شَيْخُنَاْ [٤] فِي الْمَوْطُوْءَةِ بِشُبْهَةٍ **وَهُوَ الرَّاْجِحُ** وَقِيَاْسُهُمَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ **أَبْعَدُ الْقِيَاْسِ وَأَفْسَدُهُ)**[٥].

❁ ١٣- عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجَهَا فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ

قَاْلَ الإِمَاْمُ الشَّاْفِعِيُّ - رحمه الله -: وَإِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ نِكَاْحاً فَاْسِدًا فَمَاْتَ عَنْهَاْ ثُمَّ عُلِمَ فَسَاْدُ النِّكَاْحِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَاْ حَتَّىْ مَاْتَ فَعَلَيْهَاْ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ **وَلاْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ مُتَوَفَّى عَنْهَاْ وَلاْ تَحِدُّ فِي شَيْءٍ مِنْ عِدَّتِهِ وَلاْ مِيْرَاْثَ بَيْنَهُمَاْ** لأَنَّهَاْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً وَإِنَّمَا تَسْتَبْرِأُ بِعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ لأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَاْ تَعْتَدُّ بِهِ [٦] .

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ الْمَاْوَرْدِيُّ – رحمه الله -: وَعِدَّةُ الْوَفَاْةِ لاْ تَجِبُ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ فَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِالْفَاْسِدِ دُخُوْلٌ فَلاْ عِدَّةَ فِيْهِ وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ دُخُوْلٌ وَجَبَتْ فِيْهِ عِدَّةُ الطَّلاْقِ

---

(١) مجموع الفتاوى – ٣٤/٣٢

(٢) المصدر السابق – ٣٤٩/٣٢

(٣) مجموع الفتاوى – ٣٢ / ٣٤٠ أو ٣٢ / ١١٠

(٤) يعني ابن تيميّة رحمه الله

(٥) إعلام الموقعين - ٢ /٩٠

(٦) الأم – ٥/ ٢٢١

بَعْدَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا ، فَإِذَا مَاتَ عَنْهَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمَوْتِهِ **فَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْفُرْقَةِ لَا عِدَّةَ الْمَوْتِ** ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَبِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ ذَوَاتُ الأَقْرَاءِ فَثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُورِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [١] .

١٤- حُكْمُ الإِحْدَادِ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ الإِحْدَادِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الأَوَّلُ: لَا يَجِبُ الإِحْدَادُ إِلاَّ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَمِنْهُمُ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ [٢] وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [٣] وَقَالُوا هَذَا لَيْسَ بِزَوْجٍ إِذْ أَنَّ نِكَاحَهُ فَاسِدٌ ؛ وَلِأَنَّ عِلَّةَ الإِحْدَادِ إِظْهَارُ التَّأَسُّفِ عَلَى النِّكَاحِ ، وَالنِّكَاحُ الفَاسِدُ لَا يُتَأَسَّفُ عَلَيهِ .

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ – رحمه الله –: وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ لَا إِحْدَادَ عَلَيْهِنَّ قَطْعًا لِعَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ [٤] .

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ – رحمه الله –: وَلَا إِحْدَادَ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا لأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ [٥] .

---

(١) الحاوي للماوردي – ١١/ ٥٢٨

(٢) انظر – حاشية در المختار- ٣/ ٥٣٠، المدونة – ٢/ ٤٨٧، روضة الطالبين – ٨/ ٤٠٥، الإنصاف – ٩/ ٣٠٣

(٣) رواه البخاري .

(٤) روضة الطالبين – ٨/ ٤٠٥

(٥) المغني – ٩/ ١٦٧

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ – رحمه الله -: وَلاْ عِدَّةَ بِنِكَاْحٍ فَاْسِدٍ ، بُرْهَاْنُ ذَلِكَ أَنَّهَاْ لَيْسَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَاْ وَلَمْ يَأْتِ بِإِيْجَاْبِ عِدَّةٍ عَلَيْهَاْ قُرْآنٌ وَلاْ سُنَّةٌ وَلاْ حُجَّةَ فِي سِوَاْهُمَاْ **وَنَفْيُ الْعِدَّةِ نَفْيٌ لِلإِحْدَاْدِ** (١) .

الْقَوْلُ الثَّاْنِي: أَنَّهُ يَجِبُ الإِحْدَاْدُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاْةٍ فِي النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاْضِي أَبِي يَعْلَى وَبَعْضِ الْمَاْلِكِيَّةِ (٢) وَالرَّاْجِحُ مَاْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ لِقُوَّةِ مَا اسْتَدَلُّوْا بِهِ .

١٥- هَلْ تَعْتَدُّ مِنْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ الفَسْخِ ؟

إِذَا أَرَاْدَ النَّاْكِحُ الَّذِي تَزَوَّجَهَاْ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ تَجْدِيْدَ الْعَقْدِ وَتَصْحِيْحَهُ مِنْ وَلِيِّهَاْ ، فَلاْ تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَاْمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّحَاْوِي -رحمه الله-: قَاْلَ أَصْحَاْبُنَاْ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَوْزَاْعِيُّ وَالشَّاْفِعِيُّ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهَاْ عِدَّةٌ مِنْ نِكَاْحٍ فَاْسِدٍ أَوْ جَاْئِزٍ فَلِلَّذِي تَعْتَدُّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاْ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ)(٣) ، **وَقَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاَمُ** - رحمه الله-: "وَيَجُوْزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا الأَبُ فِي عِدَّةِ النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ **عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاْءِ** ، كَأَبِي حَنِيْفَةَ والشافعيّ وَأَحْمَدَ فِي الْمَشْهُوْرِ" (٤) . **وَقَاْلَ أَيْضًا**: "وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاْحاً فَاْسِداً لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَاْ فِي عِدَّتِـهَاْ مِنْهُ ، وَأَحْمَدُ لَهُ فِي هَذَا الأَصْلِ رِوَاْيَتَاْنِ

---

(١) المحلى – ١٠/ ٣٠٣

(٢) أحكام الإحداد – ٥٢-٥٣

(٣) مختصر اختلاف العلماء –٢ / ٣٠٢ نَقْلاً عن كتاب (حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بـها قبل عقد) لعبد العزيز الفوزان ص-١٠.

(٤) مجموع الفتاوى – ١٩/٣٢

"إِحْدَاهُمَا" لاْ يَجُوْزُ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، لِيَمِيْزَ بَيْنَ مَاءِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَمَاءِ الْمُبَاحِ الْمَحْضِ ، "وَالثَّانِي" يَجُوْزُ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لأَنَّ النَّسَبَ لاْحِقٌ فِي كِلَيْهِمَاْ" (١) .

وَعَلَّلُوْا بِذَلِكَ أَنَّ الْعِدَّةَ لِصِيَانَةِ مَائِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ وَلاْ يُصَانُ مَائُهُ عَنْ زَوْجِهِ لأَنَّ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي شُرِعَتْ الْعِدَّةُ لَهَاْ أَنْ لاْ يَجْتَمِعَ مَاءُ وَاْطِئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَحِمٍ وَاْحِدٍ فَتَخْتَلِطَ بِهِ الأَنْسَابُ وَتَفْسُدَ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ مَاْ تَمْنَعُهُ الشَّرِيْعَةُ وَالْحِكْمَةُ (٢) ، وَهَذِهِ الأُمُوْرُ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّ مَنْ يُرِيْدُ تَجْدِيْدَ الْعَقْدِ مِنْ وَلِيِّهَاْ .

١٦- هَلْ يَكُونُ مُحْصَناً بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ ؟

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاْءِ أَنَّ حَدَّ الْحَصَاْنَةِ الَّتِي تُوْجِبُ الرَّجْمَ أَنْ يَكُوْنَ الزَّاْنِيُّ بَاْلِغاً عَاْقِلاً قَدْ وَطِئَ وَطْأً مُبَاْحاً فِي عَقْدٍ صَحِيْحٍ **وَهَذَا بِاتِّفَاْقِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ**(٣) ، وَاخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ نِكَاْحاً فَاْسِداً وَيَطَؤُهَاْ هَلْ يَكُوْنُ مُحْصَناً ؟(٤) .

قَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُوْبَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ - رحمه الله - " وَاخْتَلَفُوْا فِيْمَنْ وَطِئَهَاْ بِنِكَاْحٍ فَاْسِدٍ **فَقَاْلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لاْ يَكُوْنُ مُحْصَناً** كَذَلِكَ قَاْلَ عَطَاْءٌ وَقَتَاْدَةُ وَمَاْلِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّاْفِعِيُّ وَأَصْحَاْبُ الرَّأْيِ ، وَقَاْلَ أَبُوْ ثُوْرٍ هُوَ مُحْصَنٌ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَىْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ "(٥)

---

(١) مجموع الفتاوى – ٣٥١/٣٢

(٢) اعلام الموقعين- ٣ / ٢٩٢

(٣) إجماع الأئمة الأربعة لإبن هبيرة البغدادي - ٣٥٩/٢، وموسوعة مسائل الجمهور - ٨٥٣/٢. والاستذكار لإبن عبد البر - ٢٧٩/١٦

(٤) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان - ٢٦/٢

(٥) الإشراف على مذاهب العلماء - ٢٥٣/٧-٢٥٤.

تَنْبِيْهٌ : "حَكَى بَعْضُهُم الإِجْمَاْعَ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَاْرِي - ١٤٢/١٢" **غَيْرَ أَنَّ الْخِلاَفَ حَاْصِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ** .

وَقَالَ أَبُوبَكرٍ الْكَاسَانِيُّ – رحمه الله –: فَالإِحْصَانُ نَوْعَانِ: إِحْصَانُ الرَّجْمِ وَإِحْصَانُ الْقَذْفِ ، أَمَّا إِحْصَانُ الرَّجْمِ فَهُوَ عِبَارَةٌ – فِي الشَّرْعِ – عَنِ اجْتِمَاعِ صِفَاتٍ اعْتَبَرَهَا الشَّرْعُ بِوُجُوْبِ الرَّجْمِ وَهِيَ سَبْعَةٌ: الْعَقْلُ ، وَالْبُلُوْغُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالإِسْلامُ ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ ، وَكَوْنُ الزَّوْجَيْنِ جَمِيْعًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَاتِ . . . فَلاَ إِحْصَانَ لِلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالْعَبْدِ وَالْكَافِرِ وَلاَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ [١] .

١٧- هَلْ يَقَعُ الظِّهَارُ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ ؟

لاَ يَقَعُ الظِّهَارُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ لأَنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ الَّذِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ بَيْنَ الْمُتَنَاكِحَيْنِ إِلاَّ مَسَائِلَ مَعْدُوْدَةً كَالْعِدَّةِ وَنَحْوِهَا ، قَالَ الإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ – رحمه الله –: وَإِذَا خَلَتِ الأَنْكِحَةُ عَنْ شُرُوْطِ الصِّحَةِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَلاَ ظِهَارَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِحَالٍ [٢] وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ – رحمه الله –: فِي الإِشْرَافِ – ٢٤١/٥ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ فِي (الْحَاوِي: ٤/ ٢٩٦) .

١٨- حُكْمُ إِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ –رحمه الله–: اَلْوَطْءُ بِزَنَا أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ أَمَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ الْكَافِرَةِ وَسَائِرِ النِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ وَوُجُوْبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَإِمْسَاكِ بَقِيَّةِ النَّهَارِ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيْهِ [٣] .

---

(١) بدائع الصنائع – ٧/ ٣٧- ٣٨

(٢) الجامع لأحكام القرآن – ٩/ ١٥٤

(٣) المجموع – ٤/ ١٤١

١٩- هَلْ يُقَامُ عَلَى النَّاكِحِ بِغَيرِ وَلِيٍّ حَدٌّ ؟

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاْءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:-

ذَهَبَ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاْءِ - وَبِهِ **قَالَ الشَّافِعِيُّ** -: أَنَّهُ لاْ حَدَّ عَلَى النَّاْكِحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لِوُجُوْدِ الشُّبْهَةِ فِيْهِ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ فِيْهِ الْمَهْرَ دُوْنَ الْحَدِّ .

وَذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ [١] وَالزُّهْرِيُّ وَأَبُوْ ثَوْرٍ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، **وَقَالَ ابْنُ قُدَاْمَةَ** - رحمه الله -: . . . عَنْ أَحْمَدَ مَاْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ **بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاْحِ بِلاْ وَلِيٍّ**[٢] وَاسْتَدَلُّوْا عَلَى ذَلِكَ مَاْ رَوَاْهُ ابْنُ مَاْجَه وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَاْلَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا - (**لاْ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَاْ فَإِنَّ الزَّاْنِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَاْ**)[٣] وَمَاْ رَوَاْهُ الشَّاْفِعِيُّ [٤] وَالدَّاْرَقُطْنِيُّ[٥] مِنْ طَرِيْقِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَاْلِدٍ قَاْلَ: جَمَعَتِ

---

(١) الحاوي للماوردي - ٤٩/٩، وهو من أئمة الشافعية .

(٢) المغني - ٣٥٣/٩

(٣) أخرجه ابن ماجه (٤٨٢)، والبيهقي (١٣٧٥١)، من السنن الكبرى من طريق محمد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسَّان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٤٣٧)والدارقطني (٣٥٣٦) من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان به مرفوعاً ، إلا أن الفقرة الأخيرة منه أوقفها فقال: وقال أبو هريرة كان يقال: "**الزانية تنكح نفسها** ".

ورواه أبوبكر النيسابوري (٤٣٦)، والبيهقي (١٣٧٥٢)، من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا عليه ، وقد رجح وقف هذا الحديث على رفعه الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٩٧/٤)، والحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه (١٤٦/٢).

(٤) في (الأم) ١٠ / ٤٠، والمسند رقم (١٢٩٢) ، والبيهقي في بيان خطإ من أخطأ الشافعي رقم (٩٥)

(٥) ٣ /٢٢٥.

الطَّرِيْقُ رُفْقَةً فِيْهُمُ امْرَأَةٌ ثَيِّبٌ فَوَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَزَوَّجَهَا **فَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهُمَا)** .

وَقَدْ أُجِيْبَ عَنْ أَدِلَّةِ مَنْ أَوْجَبَ فِيْهِ الْحَدَّ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ (الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا) مَوْقُوْفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِمَا أَنَّ الْحَدِيْثَ لَوْ صَحَّ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكَانَ رَدّاً عَلَيْهِمْ **قَالَ الإِمَامُ الدَّمِيْرِيُّ** – رحمه الله – : (فَإِنَّهُ ﷺ أَثْبَتَ الْمَهْرَ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ سُقُوْطُ الْحَدِّ فَإِنَّهُمَا لاَ يَجْتَمِعَانِ ! !) [١] .

وَأَمَّا صَنِيْعُ عُمَرَ رضي الله عنه فَلاَ يَصِحُّ عَنْهُ سَنَدًا ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى كَانَ تَعْزِيْراً لاَ حَدّاً ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَدّاً لأَقَامَهُ عَلَى النَّاكِحِ وَالْمَنْكُوْحَةِ **دُوْنَ الْمُنْكِحِ** مِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى التَّعْزِيْرِ .

وَأَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى الزَّانِيَةِ مِنْ أَبْعَدِ الْقِيَاسِ لِوُجُوْدِ الْفَرْقِ الظَّاهِرِ بَيْنَهُمَا إِضَافَةً إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ الْمُخْتَلَفَ فِيْهِ [٢] بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ شُبْهَةٌ ، وَالْحُدُوْدُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، **وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ**[٣] وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [٤] **بَلْ قَالَ**

---

(١) النجم الوهاج – ٧/ ٦٧

(٢) وَمَحَلُّ الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَا إِذَا حَضَرَ الْعَقَدَ شَاهِدَانِ فَإِنَّ لَمْ يَحْضُرَاهُ وَلاَ حَصَلَ فِيْهِ إِعْلاَنٌ **وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ وَلِيٌّ** فَالْحَدُّ وَاجِبٌ لانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْعُلَمَاءِ فيه لأَنَّ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوَلِيَّ فِي النِّكَاحِ كَالْحَنَفِيَّةِ يَشْتَرِطُ فِيْهِ الشَّاهِدَانِ فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَاهِدٌ **صَارَ سِفَاحًا لاَ نِكَاحًا!!**، وَهَذِهِ الصُّوْرَةُ نَادِرَةُ الْوُقُوْعِ وَإِنْ كَانَ يُوْجَدُ وُقُوْعُهَا بَعْضَ الأَوْقَاتِ فِي بِلاَدِنَا وَهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ (قطب سري) باللغة الصومالية – بِمَعْنَى (نكاح السر) - انظر – بداية المحتاج في شرح المنهاج - ٣ / ٤٠

(٣) المغني – ١٢/٣٤٤

(٤) البيان : للعمراني – ٩/ ١٥٨

ابْنُ الْمُنذِرِ - رحمه الله-: "أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحُدُوْدَ تُدْرَأُ بِالشُبَهِ" (١) .

٢٠- هَلْ يُعَزَّرُ النَّاكِحُ بِنِكَاحِ المَسَافَةِ ؟

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ - رقم (١٦١٧٠) عَنِ الشَّعْبِيِّ رحمه الله قَالَ: **مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيْهِ .**

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ - رحمه الله-: جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ يَقُوْلُوْنَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بَاطِلٌ يُعَزَّرُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ بِالرَّجْمِ وَغَيْرِهِ(٢) .



(١) المصدر السابق

(٢) مجموع الفتاوى – ٢١/٣٢ و الفتاوى الكبرى – ٨٥/٣

فَصْلٌ

مَفَاسِدِ هَذَا النِّكَاحِ

❁ المَفْسَدَةُ الأُولَى:-

الاحْتِيَالُ عَلَى شَرْعِ اللهِ بِإِسْقَاطِ مَا فَرَضَ اللهُ فِي النِّكَاحِ ، حَيْثُ إِنَّ هَؤُلاءِ الْمُحْتَالِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَى تِلْكَ الْمَسَافَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِرَاراً مِنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَعَصَبَتِهَا .

❁ المَفْسَدَةُ الثَّانِيَةُ:-

سُهُوْلَةُ الإِنْكَارِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مَفَاسِدِ هَذَا النِّكَاحِ ، لِكَوْنِ هَذَا الْعَقْدِ يَقَعُ دُوْنَ عِلْمِ أَوْلِيَائِهَا ، وَقَدْ يَعِيْشُ مَعَهَا بِخُفْيَةٍ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ ، فَإِذَا خَافَ مِنْ ظُهُوْرِ الأَمْرِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ تَنَكَّرَ لَهَا وَأَنْكَرَ عَلَيْهَا ، وَكَأَنَّهُ مَا عَرَفَهَا يَوْماً مِنَ الدَّهْرِ ، فَيَعُوْدُ الْعَارُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَهْلِهَا ، فَرُبَّمَا قَامَتْ فِتْنَةٌ عَظِيْمَةٌ بَيْنَ الْمُنْكِرِ وَأَوْلِيَائِهَا ! ! .

❁ المَفْسَدَةُ الثَّالِثَةُ:- كَوْنُ هَذَا النِّكَاحِ ذَرِيْعَةً لِلزِّنَا

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله -: "إِنَّهُ – أَيِ الشَّرْعَ – أَبْطَلَ أَنْوَاعاً مِنَ النِّكَاحِ الَّذِي يَتَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ سَدّاً لِذَرِيْعَةِ الزِّنَا ، **فَمِنْهَا النِّكَاحُ بِلاَ وَلِيٍّ** ، فَإِنَّهُ أَبْطَلَهُ سَدّاً لِذَرِيْعَةِ الزِّنَا فَإِنَّ الزَّانِيَ لاَ يَعْجِزُ أَنْ يَقُوْلَ لِلْمَرْأَةِ أَنْكِحِيْنِي نَفْسَكِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَيُشْهِدَ عَلَيْهَا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ سَدّاً لِذَرِيْعَةِ الزِّنَا" [(١)] .

---

(١) إعلام الموقعين – ٣٣٩/٢-٣٤٠

المَفْسَدَةُ الرَّابِعَةُ: الإِنْكَاْحُ بِمَنْ فِيْ زَوْجِيَّةٍ

وَصُوْرَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَكُوْنُ زَوْجَةً هَرَبَتْ مِنْ زَوْجِهَاْ ، أَوْ مُطَلَّقَةً طَلاْقًا رَجْعِيًا ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى خَاْرِجَ بَلَدِهَاْ ، فَتَنْكِحُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَلَى طَرِيْقَةِ الْمَسَاْفَةِ أَوْنَـحْوِهَا بِحَيْثُ إِنَّ وَلِيَّهَاْ لاْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِطْلاقًا ، وَلِذَلِكَ يَشْتَرِطُ بَعْضُ الْعُلَمَاْءِ مِنْ أَجْلِ التَّحَرِّي وَالتَّأَكُّدِ أَلاّ يُزَوِّجَ الْقَاْضِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهَاْ عَدْلَيْنِ بِأَنَّـهَاْ لَيْسَتْ فِي زَوْجِيَّةٍ وَلاْ عِدَّةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ **الإِمَاْمِ الشَّاْفِعِيِّ**- رحمه الله- **فَقَاْلَ**: "لاْ يُزَوِّجُ الْقَاْضِي مَنْ جَاْءَتْهُ لِطَلَبِ الزَّوَاْجِ حَتَّىْ يَشْهَدَ عَدْلاَنِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ خَاْصٌّ ، وَلَيْسَتْ فِي زَوْجِيَّةٍ وَلاْ عِدَّةٍ" [١] ، وَالْإِنْكَاحُ بِمَنْ فِي زَوْجِيَّةٍ بَعْدَ الْعِلْمِ يُعْتَبَرُ زِنَا مُوْجِبٌ لِلْحَدِّ بِالإِجْمَاعِ .

قَاْلَ الإِمَاْمُ ابْنُ قُدَاْمَةَ الْمَقْدَسِيُّ - رحمه الله-: "وَكُلُّ نِكَاْحٍ أُجْمِعَ عَلَى بُطْلاَنِهِ كَنِكَاْحِ خَاْمِسَةٍ أَوْ مُتَزَوِّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَةٍ أَوْ نِكَاْحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاْثاً إِذَا وَطِءَ فِيْهَا عَاْلِماً بِالتَّحْرِيْمِ فَهُوَ زِنَا مُوْجِبٌ لِلحَدِّ الْمَشْرُوْعِ فِيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَبِهِ قَاْلَ الشَّاْفِعِيُّ [٢] .

المَفْسَدَةُ الخَامِسَةُ: – نَشْأَةُ الْعَلاْقَاْتِ الْمُحَرَّمَةِ

وَلاْ يَخْفَى أَنَّ تَرْكَ الْحَبْلِ عَلَى الْقَاْرِبِ لِلْفَتَاْةِ أَوِ الْمَرْأَةِ لِتُزَوِّجَ نَفْسَهَاْ وَتُوَلِّيَ أَمْرَهَاْ مَنْ شَاْءَتْ سَيَفْتَحُ الْبَاْبَ عَلَى مِصْرَاْعَيْهِ لِنَشْأَةِ الْعَلاْقَاْتِ الآثِمَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ فَكُلُّ فَتَاْةٍ صَاْحَبَتْ فَتًى وَاتَّخَذَتْ مُخَاْدِنًا إِذَا اكْتَشَفَ أَمْرُهُمَاْ سَيُبَاْدِرَاْنِ إِلَى الإِدِّعَاْءِ بِأَنَّـهُمَاْ مُتَزَوِّجَاْنِ ! ! [٣]

---

(١) شرح مسلم – ٩-١٠/٢١٦

(٢) المغني – ١٢/٣٤٣

(٣) مستفاد من مقال منشور في شبكة العنكبوتية

المفسدة السادسة:- الخلوة بالأجنبية

وَلاْ شَكَّ أَنَّ الذَّهَابَ إِلَى تِلْكَ الْمَسَافَةِ لاْ يَأْتِي دَوْرُهُ غَالِبًا إِلاَّ بَعْدَ حُصُوْلِ الْخَلْوَةِ بَيْنَ الْخَاْطِبِ وَالْمَخْطُوْبَةِ لِكَيْ يَتَّفِقَاْ وَيُرَتِّبَاْ أَمْرَ الْمَسَاْفَةِ الْمَقْصُوْدِ لَهَاْ ، وَقَدْ نَـهَى النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ بِقَوْلِهِ:"لاْ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ" (١) .

يَقُوْلُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله- . . . . :"إِنَّهُ ﷺ حَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ فِي إِقْرَاْءِ الْقُرْآنِ وَالسَّفَرِ بِهَاْ ، وَلَوْ فِي الْحَجِّ وَزِيَاْرَةِ الْوَالِدَيْنِ سَدّاً لِذَرِيْعَةِ مَاْ يُحَاْذَرُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَغَلَبَاْتِ الطَّبْعِ" (٢) .

المفسدة السابعة:- زَوَاْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ أَشْخَاْصٍ فِي آنٍ وَاْحِدٍ

وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الشَّاْبَّاْتِ تَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَكَاْنٍ ، بَلْ أَحْيَاْنًا فِي مَدِيْنَةٍ وَاْحِدَةٍ (٣) ! ! لأَنَّ النَّاْكِحِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ صِلَةٌ بِأَوْلِيَاْئِهَاْ فَتَعِيْشُ مَعَ هَذَا فِي مَكَاْنٍ ، وَيَدْخُلُ بِـهَاْ آخَرُ فِي مَكَاْنٍ آخَرَ دُوْنَ أَنْ يَعْلَمَ الأَوَّلُ بِالثَّاْنِي ! ! .

وَكَذَلِكَ نِكَاْحُ الـمَرْأَةِ فِي عِدَّتِـهَا ، قَاْلَ ابْنُ حَزْمٍ - رحمه الله -: لاْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَـخْطُبَ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاْقٍ أَوْ وَفَاْةٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ تَـمَاْمِ العِدَّةِ فُسِخَ أَبَدًا دَخَلَ بِـهَا أَوْ لَـمْ يَدْخُلْ طَاْلَتْ مُدَّتُهُ مَعَهَا أَوْ لَـمْ تَطُلْ وَلاْ تَوَاْرُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ لَـهَا عَلَيْهِ (٤) .

---

(١) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) إعلام الموقعين – ١٥١/٣

(٣) وَقَدْ أَخْبَرَنِيْ أَحَدُ الإِخْوَةِ أَنَّ امْرَأَةً جَمَعَتْ زَوَاْجَ رَجُلَيْنِ فِي مَدِيْنَةٍ وَاْحِدَةٍ وَفِي بَيْتٍ وَاْحِدٍ حَيْثُ إِنَّ أَحَدَهُمَاْ كَاْنَ زَوْجًا لَهَاْ وَهُوَ أَبُوْ أَوْلاَدِهَاْ !! وَكَاْنَ مُتَزَوِّجًا غَيْرَهَاْ فَإِذَا غَاْبَ عَنْهَاْ وَذَهَبَ إِلَى بَعْضِ بُيُوْتِهِ جَاْءَ إِلَيْهَاْ رَجُلٌ آخَرُ فَبَاْتَ عِنْدَهَاْ عَلَى أَنَّـهَاْ زَوْجَتُهُ حَتَّى اجْتَمَعَ الرَّجُلاْنِ فِي إِحْدَى اللَّيَاْلِي فِي الْبَيْتِ وَكُلٌّ يَدَّعِي أَنَّـهَاْ زَوْجَتُهُ !!

(٤) المحلى لابن حزم: ٩/ ٤٧٨

❁ المَفْسَدَةُ الثَّامِنَةُ:- اتِّفَاقُ الْمُتَنَاكِحَيْنِ عَلَى كِتْمَانِ النِّكَاحِ

فَالْكِتْمَانُ وَعَدَمُ إِشْهَارِ هَذَا الْعَقْدِ مُطْلَقاً سِمَةٌ بَارِزَةٌ مِنْ سِمَاتِ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ يَكُوْنُ ذَلِكَ الْكِتْمَانُ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوْدَةٍ أَوْ سِنِيْنَ مَدِيْدَةٍ عَلَى حَسَبِ اتِّفَاقِهِمْ وَمِنْ ثَمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أُمُوْرٌ مُنْكَرَةٌ كَضَيَاعِ النَّسَبِ وَاخْتِلاطِ الأَنْسَابِ وَقَدْ يَمُوْتُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ عَلَيْهَا وَهِيَ حَامِلَةٌ مِنْهُ بَلْ وَقَدْ يَحْصُلُ فِيْهِ أَحْيَانًا الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُمْ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيْحِ ! ! كَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي آنٍ وَاحِدٍ أَوْ نِكَاحِ الْبِنْتِ مَعَ أُمِّهَا ! ! وَأَذْكُرُ لَكَ أَيُّهَا الْقَارِئُ قِصَّتَيْنِ وَاقِعَتَيْنِ إِنْ دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى قُبْحِ صَنِيْعِ هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ خَالَفُوا الْهُدَى وَاتَّبَعُوا الْهَوَى:

فَالـقِصَّةُ الأُولَى: أَخْبَرَنِي أَحَدُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنَّ شَابَّةً وَعَمَّتَهَا كَانَتَا - فِي مقهى أو مطعم- فَتَقَدَّمَ أَحَدُ هَؤُلاءِ الشَّبَابِ مِمَّنْ يَصْطَادُ مِنَ الْمَاءِ الْعَكِرِ إِلَى الشَّابَّةِ فَأَخَذَهَا إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِخُفْيَةٍ وَدَخَلَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ تَرَكَهَا وَطَلَّقَهَا كَعَادَةِ هَذَا الصِّنْفِ ، وَبَعْدَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ يَسِيْرَةٍ تَقَدَّمَ إِلَى عَمَّتِهَا وَكَانَتْ تَعْمَلُ- في نفس المقهى أو المطعم - وَفَعَلَ بِـهَا صَنِيْعَ مَا فَعَلَ بِالشَّابَّةِ ، **وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ** ! ! عِلْمًا أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ فِي دِيْنِنَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَلاَ فَاسِدٍ كَمَا هُوَ مَعْرُوْفٌ ، فَبِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى تَقَدَّمَ لأَهْلِ الشَّابَّةِ رَجُلٌ جَاءَ مِنْ خَارِجِ الصَّوْمَالِ فَعُقِدَ لَهُ بِالشَّابَّةِ ، فَعِنْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِكْراً ! ! ، فَأَوْصَلَ الْخَبَرَ إِلَى أَهْلِهَا فَمَا كَانَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوْا مُعْتَذِرِيْنَ لِلرَّجُلِ نُزَوِّجُكَ شَابَّةً أُخْرَى وَهِيَ عَمَّتُهَا ! ! وَتَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى ذَلِكَ فَلَمَّا زَفُّوْهَا إِلَيْهِ وَجَاءُوْا بِـهَا فَإِذَا هِيَ مَدْخُوْلَةٌ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ نَفْسِهِ بِنِكَاحِ الْمَسَافَةِ ! ! .

وَالقِصَّةُ الثَّانِيَةُ: حَكَى لِيْ بِـهَا أَحَدُ إِخْوَانِنَا وَهُوَ مِنْ طُلاَّبِ الْعِلْمِ عَنْ رَجُلٍ يَعْرِفُهُ **أَنَّهُ جَمَعَ فِي نِكَاحٍ بَيْنَ شَابَّةٍ وَأُمِّهَا** ! ! وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَسْكَرِيًّا فِي حُكُوْمَةِ (زياد بري) فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً دُوْنَ وَلِيِّهَا عَنْ طَرِيْقِ الْمَسَافَةِ ، ثُمَّ سَافَرَ إِلَى مَنْطِقَةٍ أُخْرَى لِلْعَمَلِ فِيْهَا وَكَانَ بِـهَا عَمَّتُهُ (**أم زوجه**) وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَعْرِفَةٌ سَابِقَةٌ

فَتَزَوَّجَهَا دُوْنَ وَلِيِّهَا أَيْضًا ! ! فَجَاءَتْ زَوْجُهُ الأَوَّلُ (الشابة) زَائِرَةً إِلَيْهِ فَلَقِيَتْ مَا يَشِيْبُ لَهُ الْوِلْدَانُ ! ! فَحُبِسَ الرَّجُلُ إِثْرَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ مِنْ قِبَلِ الْحُكُوْمَةِ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ! ! ! ، وَكَمْ يَحْكِي النَّاْسُ مِنْ هَذَا عَجَبًا وَشَاْهُدُوا فِي ذَلِكَ عِبَرًا ! ! .

وَمَا أَكْثَرَ أَمْثَالُ هَاْتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَلَكِنِّيْ تَرَكْتُ ذَلِكَ طَلَبًا لِلاخْتِصَاْرِ- وَاللهُ الْمُوَفِّقُ - . وَفِي مِثْلِ هَذَا يَقُوْلُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: "**نِكَاْحُ السِّرِّ هُوَ مِنْ جِنْسِ نِكَاْحِ الْبَغَاْيَاْ**" [١] .

❁ المَفْسَدَةُ التَّاسِعَةُ:-

كَثْرَةُ الطّلاْقِ وَالتَّنَقُّلِ بَيْنَ النِّسَاْءِ خُصُوْصًا أَصْحَاْبَ الْجَاْمِعَاْتِ وَالْمَدَاْرِسِ ، وَرُبَّمَاْ تَسْمَعُ مَنْ يَفْتَخِرُ بِذَلِكَ قَاْئِلا تَزَوَّجْتُ وَطَلَّقْتُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الشَّاْبَّاْتِ ، وَبَعْضُهُنَّ تَأْخُذُ بِالْحُبُوْبِ الْمَاْنِعِ مِنَ الْحَمْلِ مُدَّةَ دِرَاْسَتِهَاْ فِي الْجَاْمِعَةِ أَوِ الْمَدْرَسَةِ، وَإِذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ بِقَضَاْءِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ أَنْكَرَ عَلَيْهَاْ وَقَدْ تَقْتُلُ الْجَنِيْنَ أَحْيَاْنًا خَشْيَةَ الْعَاْرِ ، بَلْ وَقَدْ يَقْتُلُهَاْ أَبُوْهَاْ خَوْفًا مِنَ الْعَيْبِ وَظَنًّا مِنْهُ أَنَّهَاْ زَنَتْ ! ! !(**وَلَيْسَتْ بِزَاْنِيَةٍ**) .

❁ المَفْسَدَةُ العَاشِرَةُ:- عَدَمُ الْحِرْصِ عَلَى الْكَفَاْءَةِ بَيْنَ الْمُتَنَاْكِحَيْنِ

الْمُتَنَاْكِحُوْنَ بِهَذِهِ الطَّرِيْقَةِ الْمَشْئُوْمَةِ لاْ يَهُمُّهُم الْكَفَاْءَةُ الْمَطْلُوْبَةُ شَرْعاً وَلاْ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ النَّاْكِحُ صَاْلِحاً أَوْ طَاْلِحاً ، فَاْجِراً أَوْ بَاْرّاً ! ! ، تَاْرِكاً لِلصَّلاْةِ ، أَوْ غَيْرَ تَاْرِكٍ لَهَاْ: وَ "**نِكَاْحُ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ مَشْرُوْطٌ فِيْهِ رِضَا الأَوْلِيَاْءِ ، أَوْ بَاْطِلٌ وَغَاْلِباً لاْ يُرَاْعَى فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ**"[٢] . وَالْكَفَاْءَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الدِّيْنُ لاْ غَيْرُ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنْ أَقْوَاْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ أَشَاْرَ الْبُخَاْرِيُّ - رحمه الله -

---

(١) مجموع الفتاوى – ٣٢/١٠٢

(٢) الفتاوى الكبرى – ٦/٢٦٤

فِي صَحِيْحِهِ إِلَى نُصْرَةِ هَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ قَالَ: "**بَابُ الإِكْفَاءِ فِي الدِّيْنِ**" . وَاللهُ أَعْلَمُ .

۞ المَفْسَدَةُ الحَادِيَةَ عَشَرَ - إِضَاعَةُ الأَوْلادِ

وَمِمَّا يَنْجُمُ مِنْ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَنَاكِحِيْنَ يَتَفَارَقُوْنَ بَعْدَ أَنْ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُ خُصُوْصًا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُقِيْمٍ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ ، فَيَذْهَبُ الزَّوْجُ حَيْثُ يَذْهَبُ **وَتَلِدُ الْمَرْأَةُ وَلَداً لاْ يَعْرِفُ أَبَاْهُ وَلَيْسَ لَهُ قَرِيْبٌ وَلاْ حَمِيْمٌ** ! ! فَإِذَا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الأَوْلادِ رَأَيْتَ عَامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الآبَاءِ .

۞ المَفْسَدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ: - السَّفَرُ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ

فَالْمَرْأَةُ تُسَافِرُ مَعَ خَاطِبِهَاْ أَوْ خَاطِفِهَاْ ! ! سَفَراً قَدْ يَأْخُذُ أَيَّاْماً وَلَيَاْلِيَ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُرِيْبٌ وَمُحَرَّمٌ فِي دِيْنِنَاْ فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَاْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاْسٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَاْلَ: (**لاْ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَاْ ذُوْ مَحْرَمٍ ، وَلاْ تُسَاْفِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ**)[(١)][(٢)] .

۞ المَفْسَدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَ: - خِطْبَةُ الرَّجُلِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ

يَقَعُ كَثِيْرًا فِي نِكَاْحِ الْمَسَافَةِ أَنْ تَذْهَبَ الْمَرْأَةُ مَعَ رَجُلٍ اتَّفَقَتْ مَعَهُ خُفْيَةً وَهِيَ مَخْطُوْبَةٌ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّهَاْ لِكَوْنِهَاْ لاْ تُرِيْدُ الْخَاْطِبَ الَّذِي تَقَدَّمَ إِلَيْهَاْ مِنْ جِهَةِ وَلِيِّهَاْ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَاْرِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاْلَ: (**لاْ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاْطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاْطِبُ**) [(٣)] .



---

(١) بَلْ إِنَّ الإِمَامَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ- وَهُوَ فِيْ عَصْرِ العَافِيَّةِ - كَرِهَ أَنْ تُسَافِرَ الـمَرْأَةُ مَعَ ابْنِ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَ ذَا مَـحْرَمٍ مِنْهَا عَلَى التَّأْبِيْدِ! لِفَسَادِ النَّاسِ بَعْدَ العَصْرِ الأَوَّلِ فَكَيْفَ لَوْ رَآى زَمَانَنَا هَذَا!! انظر: (إكمال الـمُعْلِم للقاضي عياض-٤/٤٤٨)

(٢) البخاري – رقم (٣٠٠٦) ومسلم – رقم (١٣٤١)

(٣) رقم (٥١٤٢)

فَصْلٌ
شُبُهَـاتٍ وَالْجَـوَابِ عَنْـهَا

تَتْمِيْماً لِلْفَائِدَةِ وَإِظْهَارًا لِلْحَقِّ وَإِيْضَاحِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ حِكَايَةِ شُبَهِ الْقَوْمِ وَنَقْضِ حُجَجِ مَنِ افْتَرَى وَتَعَدَّىٰ [1] بِذِكْرِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَبِأَقْوَالِ الأَئِمَّةِ الْمَرْضِيَّةِ لِيَكُوْنَ الْكِتَابُ مُعِيْنًا عَلَى مُرِيْدِ الْحَقِّ ، وَمُدْحِضًا لأَبَاطِيْلِ الْمُتَعَالِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَيْسُوْا عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ سَائِرِيْنَ وَلاَ عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الْمُطَّلِبِيِّ مُتَّبِعِيْنَ ، وَقَدْ تَعَدَّى بَعْضُهُمْ عَلَى الْحُدُوْدِ حَتَّى زَعَمَ أَنَّ نِكَاحَ الْمَسَافَةِ مِنْ ضِمْنِ أَنْكِحَةِ الرَّسُوْلِ عليه الصلاة والسلام ! ! .

❁ الشُّبْهَةُ الأُولَى:

اسْتَدَلَّ الْقَوْمُ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ . وَقَالُوْا يَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا وَتُوَلِّي أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُنْكِحُهَا دُوْنَ وَلِيِّهَا لِلآيَةِ ! ! ! .

الجَوَابُ:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رحمه الله -: "فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلالِهِمْ بِالآيَةِ ، فَمِنْ وَجْهَيْنِ:- **أَحَدُهُمَا:** أَنَّ الْمُرَادَ بِرَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْهُنَّ أَلاَّ يَمْنَعُهُنَّ مِن النِّكَاحِ فَإِذَا أَرَدْنَهُ **فَلاَ يَدُلُّ عَلَى تفَرُّدِهِنَّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ** ، كَمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى تَفَرُّدِهِنَّ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ .

---

(١) كَالَّذِيْنَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ بِنِكَاحِ الـمَسَافَةِ !!!، وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَيُّهَا القُرَّاءُ أَنَّ هَذَا القَوْلَ مَحْضُ افْتِرَاءٍ عَلَى رَسُوْلِنَا الكَرِيْمِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَوْمًا وَأَبَدًا .

وَالثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ ﴿ فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ يَقْتَضِي فِعْلُهُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ مِنَ الْمَعْرُوْفِ الْحَسَنِ ، **وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ الْحَسَنِ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ** [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ – رحمه الله-: "يَعْنِي (فِيْمَا فَعَلْنَ): مِنِ اخْتِيَارِ الأَزْوَاجِ دُوْنَ الْعَقْدَ ، **وَالْعَقْدُ إِلَى الْوَلِيِّ** ، وَقِيْلَ فِيْمَا تُزَيِّنُ لِلأَزْوَاجِ زِيْنَةً لاَ يُنْكِرُهَا الشَّرْعُ" [٢] .

❁ الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ:

قَوْلُهُمْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَقَرَّ لِلصَّحَابَةِ عَلَى أَنْكِحَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ دُوْنَ تَفْرِيْقٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَجْدِيْدٍ لِعُقُوْدِهِمْ ، فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِالْبُطْلاَنِ عَلَى أَنْكِحَةِ مَنْ تَزَوَّجَ فِي الإِسْلاَمِ ؟ ! .

فَالجَوَابُ:-

أَنْكِحَةُ الصَّحَابَةِ أَقَرَّ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ فِي عَهْدِهِ وَمَعَهُمْ نِسَائُهُمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ أَنْكِحَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهَذَا كَافٍ فِي ثُبُوْتِ أَنْكِحَتِهِمْ بِإِقْرَارِهِ لَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ جَاءَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه (**أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً**) وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيْثِ عَدَمُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِغَيْلاَنَ أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِإِعَادَةِ النَّظَرِ فِي نِكَاحِهِ السَّابِقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌّ عَلَى أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ حَالَ كُفْرِهِمْ **بِخِلاَفِ مَنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ** ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَكَمَ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحَ

---

(١) الحاوي الكبير – ٩/٤٢-٤٣.

(٢) تفسير القرآن – لأبي المظفّر – ٢/٣٤٧.

بِالْبُطْلانِ **وَأَكَّدَ عَلَيْهِ بِالتِّكْرَارِ** فَقَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثاً[(١)]" .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - رحمه الله -:"فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهُمَا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا نَسَبًا أَوْ رِضَاعاً يُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا فِي الشِّرْكِ كَانَ لَهُ الْمُقَامُ مَعَهَا إِذَا أَسْلَمَا مَعاً وَأَصْلُ الْعَقْدِ مَعْفِيٌّ عَنْهُ **لأَنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانُوْا كُفَّارًا فَأَسْلَمُوْا بَعْدَ التَّزْوِيْجِ وَأُقِرُّوْا عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ**"[(٢)] .

وَقَالَ الإِمَامُ بْنُ قُدَامَةَ - رحمه الله -:"أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيْحَةٌ يُقَرَّوْنَ عَلَيْهَا إِذَا **أَسْلَمُوْا** أَوْ تَنَاكَحُوْا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ يَجُوْزُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا فِي الْحَالِ وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى صِحَّةِ عَقْدِهِمْ" .[(٣)]

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رحمه الله -: "وَأَقَرَّ (أي الرسول) لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مُنَاكَحَتِهِمْ الَّتِي كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَعَ أَنَّ كَثِيْراً مِنْهَا كَانَ غَيْرَ مُبَاحٍ فِي الإِسْلامِ **وَهَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ الْمَشْهُوْرِيْنَ**" .[(٤)]

فَلاَ قِيَاسَ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ فَأَنْكِحَتُهُمْ أَقَرَّهَا الشَّرْعُ ، وَأَمَّا أَنْكِحَةُ مَنْ تَزَوَّجَ فِي الإِسْلامِ بِدُوْنِ وَلِيٍّ أَنْكَرَهَا الشَّرْعُ فَهِيَ مَرْدُوْدَةٌ مَرْفُوْضَةٌ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ ، **لِقَوْلِهِ** ﷺ :- "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" **وَلِقَوْلِهِ** "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ " وَنَحْوِهِمَا .

---

(١) رواه أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها .

(٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – ١٢ / ٢٣ –.

(٣) المغني - ١٠ / ٥

(٤) م. ف – ٢٢/ ٨ -٩

❁ الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: -

إِنَّ مَسْأَلَةَ اشْتِرَاطِ الْوِلايَةِ فِي النِّكَاحِ خِلافِيَّةٌ [١] بَيْنَ الْعُلَمَاءِ يَسُوْغُ فِيْهَا أَخْذُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دُوْنَ تَشْنِيْعٍ وَلاَ إِنْكَارٍ ! ! .

الجَوَابُ: -

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا ... إِلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ [٢]

إِذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَسْأَلَةٍ مَا فَلَيْسَ اخْتِلاَفُهُمْ بِحَدِّ ذَاتِهِ حُجَّةً عَلَى أَحَدٍ بِالإِجْمَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ عِنْدَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ كِتَابُ رَبِّنَا وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا وَالرُّجُوْعُ إِلَيْهِمَا .

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - رحمه الله - فِي التمهيد - (١/ ١٦٥) : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ أَنَّ الْخِلاَفَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ .

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ - رحمه الله -: إِنَّ تَعْلِيْلَ الأَحْكَامِ بِالْخِلاَفِ عِلَّةٌ بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَإِنَّ الْخِلاَفَ لَيْسَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يُعَلِّقُ الشَّارِعُ بِهَا الأَحْكَامَ [٣] .

وَقَالَ أَيْضًا - رحمه الله -: مَسَائِلُ النِّزَاعِ الَّتِي تُنَازِعُ فِيْهَا الأُمَّةُ فِي الأُصُوْلِ وَالْفُرُوْعِ إِذَا لَمْ تُرَدَّ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيْهَا الْحَقُّ [٤] **وَقَالَ أَيْضًا** -: إِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُ

---

(١) وَمِنَ الطَّرَائِفِ الْمَذْكُوْرِ فِي هَذَا البَابِ أَنَّ أَبَا الْمَعَالِي الـجُوَيْنِي قَالَ يَوْمًا: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ خِلاَفٌ بَيْنَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّـمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: نِكَاحُهَا صَحِيْحٌ، (طبقات الحنفية: لعلاء الدين ابن الحنائي/ ٢١٩) .

(١) القائل هو أبو الحسن بن الحصار في الناسخ والمنسوخ نقل عنه جلال الدين السيوطي في الإتقان

(٣) مجموع الفتاوى - ٢٣/ ٢٨١ .

(٤) مجموع الفتاوي - ١٨/ ١٣

وَالإِجْمَاْعُ وَدَلِيْلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلَكَ تَقَرَّرَ مُقَدِّمَاْتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لَاْ بِأَقْوَاْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاْءِ فَإِنَّ أَقْوَاْلَ الْعُلَمَاْءِ يُحْتَجُّ لَهَاْ وَلاْ يُحْتَجُّ بِـهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ [١] .

وَأَمَّاْ قَوْلُهُمْ (فَلِمَا ذَا الإِنْكَاْرُ وَالتَّشْنِيْعُ) فَيُقَاْلُ: إِنَّ كُلَّ مَنْ عَاْرَضَ أَقْوَاْلَ الرَّسُوْلِ ﷺ بِآرَاْءِ الرِّجَاْلِ يَجِبُ الإِنْكَاْرُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَنْكَرَ هَذِهَ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَاْ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاْءِ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ خُصُوْصًا الأَئِمَّةَ الشَّاْفِعِيَّةَ [٢] .

قَاْلَ الإِمَاْمُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله -:" لَقَدْ كَاْنَ السَّلَفُ الطَيِّبُ يَشْتَدُّ نَكِيْرُهُمْ وَغَضَبُهُمْ عَلَى مَنْ عَاْرَضَ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – **بِرَأْيٍ أَوْ قِيَاْسٍ أَوِ اسْتِحْسَاْنٍ أَوْ قَوْلِ وَاْحِدٍ** مِنَ النَّاْسِ كَاْئِناً مَنْ كَاْنَ وَيَهْجُرُوْنَ فَاْعِلَ ذَلِكَ "[٣]

وَقَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ – رحمه الله -: مُعَاْرَضَةُ أَقْوَاْلِ الأَنْبِيَاْءِ لآرَاْءِ الرِّجَاْلِ وَتَقْدِيْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَاْ هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُكَذِّبِيْنَ لِلرُّسُلِ ! ![٤] .

❁ الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ:-

اسْتِدْلاَلُهُمْ بِقَوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها:"لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاْئِيْ شَاْهِداً" فَقَاْلَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاْهِدٌ وَلاْ غَاْئِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ [٥]" .

---

(١) مجموع الفتاوي – ٢٦/ ٢٠٢

(٢) فَمَعَ مَنْ أَنْتُمْ يَاْ أَصْحَاْبَ الْمَسَاْفَةِ؟ فَهَلْ صِرْتُمْ حَنَفِيَّةً فِي النِّكَاْحِ شَاْفِعِيَّةً فِي الطَّهَاْرَةِ ؟!! .

(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين - ١٧٩/٦

(٤) درء التعارض - ٥/ ١٠٤

(٥) أَخْرَجَهُ النَّسَاْئِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّاْن وَالْحَاْكِمُ مِنْ طَرِيْقِ حَمَّاْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَاْبِتٍ الْبُنَاْنِي حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهِ وَلَهُ إِسْنَاْدٌ آخَرُ عِنْدَ الإِمَاْمِ إِسْحَاْقَ بْنِ رَاْهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنِ الْجَاْرُوْدِ فِي الـمُنْتَقَى مِنْ طَرِيْقِ سُلَيْمَاْنَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَاْبِتٍ الْبُنَاْنِيِّ حَدَّثَنِي ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ (وَسُلَيْمَاْنُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ) إِمَاْمٌ حَاْفِظٌ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ

الجَوَابُ:-

أَصْلُ قِصَّةِ زَوَاْجِ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَوَاهَا الإِمَاْمُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاْسٍ رضي الله عنهما ، دُوْنَ ذِكْرِ مَوْضِعِ الشَّاْهِدِ عِنْدَ الْقَوْمِ ، وَهِيَ (قُمْ يَاْ عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ) فَقَدْ أَعَلَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غَيْرُ وَاْحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِجَهَاْلَةِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَهِيَ لَفْظَةٌ ضَعِيْفَةٌ ! ! ، وَعَلَى فَرْضِ صِحَّتِهَاْ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى أَصْحَاْبِ نِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ إِذْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ بِوِلاْيَةٍ عَلَى خِلاْفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيْمَنْ هُوَ وَلِيُّ أُمِّ سَلَمَةَ فِي نِكَاْحِهَاْ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَاْلٍ كُلُّهَاْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّ سَلَمَةَ بِدُوْنِ وَلِيٍّ كَمَاْ زَعَمَ الْقَوْمُ ! ! ! .

القَولُ الأَوَّلُ:

الَّذِي قَاْمَ بِإِنْكَاْحِهَاْ هُوَ ابنُهَاْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ كَمَاْ هُوَ ظَاْهِرُ اللَّفْظَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَقَاْلَ بِـهَذَا الْقَوْلِ **الْبَيْهَقِيُّ**(١) **وَالذَّهَبِيُّ**(٢) **وَالإِمَاْمُ أَحْمَدُ** فَقَاْلَ – رحمه الله –: "فَكَاْنَ أَقْرَبَ

وَحُمَيْدِ بْنِ هِلاْلٍ وَثَاْبِتٍ الْبُنَاْنِيِّ وَرَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَاْرَكِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاْسٍ وَآخَرُوْنَ، وَالْحَدِيْثُ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَاْدِهِ فَبَعْضُهُمْ يَرْوِي عَنْ ثَاْبِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ، وَتَاْرَةً عَنْ ثَاْبِتٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ كَمَاْ فِي رِوَاْيَةِ أَبِي يَعْلَى، وَلَعَلَّ هَذَا تَصْحِيْفٌ مِنْهُ فَإِنَّ الأَكْثَرَ رَوَى عَنْ ثَاْبِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ، **وَآفَةُ الْحَدِيْثِ** جَهَاْلَةُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا فَهُوَ مَجْهُوْلُ عَيْنٍ لاْ تَصِحُّ رِوَاْيَتُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الفَنِّ، وَبِهِ أَعَلَّ الذَّهَبِيُّ فِي الميزان (٤/ ٥٩٤) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣٦) والألباني في الإرواء (٦/ ٢٢٠) والعلامة محمد بن علي الإيثوبي في شرح النسائي، **فهو لفظ لا تقوم به حجة.**

(١) في السنن الكبرى: ٧/ ١٣١.

(٢) في سير أعلام النبلاء في ترجمة أم سلمة

عَصَبَتِهَا الْحَاضِرِيْنَ فَزَوَّجَهَا بِتَعْصِيْبِ النَّسَبِ لاْ بِالْبُنَوَّةِ [١] ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الأَثِيْرِ [٢] وَابْنُ عُثَيْمَيْن [٣] .

والقولُ الثَّاني:

أَنَّهُ ابْنُهَا سَلَمَةُ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْ أَخِيْهِ عُمَرَ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْحَافِظُ بْنُ كَثِيْرٍ (في البداية والنهاية حوادث سنة ٤ من الهجرة) .

وَالْقُرْطُبِيُّ [٤] وَرَجَّحَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (الإِصَابَةِ) كَمَا فِي تَرْجَمَةِ سَلَمَةَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ .

القَولُ الثَّالِثُ:

الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَهَاْ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ [٥] وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ الْمَكِيِّ [٦] قَالَ ابْنُ الْقَيِّمُ - رحمه الله -

نَسَبُ عُمَرَ وَنَسَبُ أُمِّ سَلَمَةَ يَلْتَقِيَانِ فِي كَعْبٍ فَوَافَقَ اسْمُ ابْنِهَاْ عُمَرَ اسْمُهُ ، فَقَالَتْ: قُمْ يَاْ عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ فَظَنَّ بَعْضُ الرُّوَاْةِ أَنَّهُ ابْنُهَاْ .

القول الرابع :-

إِنَّ وَلِيَّهَا فِي هَذَا النِّكَاْحِ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْخُصُوْصِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَاْرُ أَبِي حَاْمِدٍ الْغَزَالِيِّ وَالْعِمْرَاْنِيِّ صَاْحِبِ الْبَيَاْنِ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالْمَاوَرْدِي [٧] .

---

(١) الحاوي الكبير - ٩ / ٩٣- ٩٥

(٢) الشافي في شرح مسند الشافعيّ- ٣٤٦/٣

(٣) الشرح الممتع -٧٢/١٢

(٤) الجامع لأحكام القرآن - ٨٧/٣

(٥) زاد المعاد - ١ / ٦١

(٦) تحفة المحتاج – ٣/ ٢٠٣

(٧) البيان – ١٤٠/٩، انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: ٢٤/ ٤٠٥، والحاوي الكبير: ٩/ ٢٣.

وَلِهَذَا قَالَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ -رحمه الله- :(عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ) وَأُجِيْبَ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهُمَا أَنَّ نِكَاحَهُ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى وَلِيٍّ [١] .

فَأَيْنَ هَذَا مِنْ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ أَلَيْسَ ذَلِكَ قِيَاسًا فَاسِدًا وَتَأْوِيْلاً بَاطِلاً ؟

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ وَلَٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾ [٢]

❁ الشُّبْهَةُ الخَامِسَةُ:

اسْتِدْلاَلُهُمْ بِحَدِيْثِ (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) [٣] عَلَى نِكَاحِ الْمَسَافَةِ .

الجَـوَابُ:-

قَالَ الإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ - رحمه الله- (في جامعه) [٤] "وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ بِـهَذَا الْحَدِيْثِ ! ! وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ مَا احْتَجَّ بِهِ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ" (وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ") .

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رحمه الله- فِيْ بَيَانِ مَعْنَى (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا):

أَحَدُهُمَا: أَنَّـهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي أَنَّـهَا لاَ تُجْبَرُ إِنْ أَبَتْ وَلاَ تُمْنَعُ إِنْ طَلَبَتْ وَلاَ تَدُلُّ عَلى تَفَرُّدِهَا بِالْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ شُهُوْدٍ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَلِيًّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ جَعَلَهَا أَحَقَّ بِنَفْسِهَا مُوْجِباً أَن لاَ تَسْقُطَ وِلاَيَتُهُ عَنْ عَقْدِهَا لِيَكُوْنَ حَقُّهَا فِي نَفْسِهَا وَحَقُّ الْوَلِيِّ فِيْ عَقْدِهَا فَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ .

---

(١) مغني المحتاج – ٣/ ٢٠٣

(٢) سورة الحج، الآية: ٤٦.

(٣) رواه مسلم رقم (٣٤٦١)

(٤) ٣ / ٤١٧

وَالثَّالِثُ: أَنَّ لَفْظَةَ أَحَقُّ مَوْضُوْعَةٌ فِي اللُّغَةِ لِلاشْتِرَاْكِ فِي الْمُسْتَحَقِّ إِذَا كَاْنَ حَقُّ أَحَدِهِمَاْ فِيْهِ أَغْلَبَ كَمَاْ يُقَاْلُ زَيْدٌ أَعْلَمُ مِنْ عَمْرٍو إِذَا كَاْنَا عَاْلِمَيْنِ وَأَحَدُهُمَاْ أَفْضَلُ وَأَعْلَمُ وَلَوْكَاْنَ زَيْدٌ عَاْلِماً وَعَمْرٌو جَاْهِلاً لَكَاْنَ كَلاْماً مَرْدُوْداً لأَنَّهُ لاْ يَصِيْرُ بِمَثَاْبَةِ قَوْلِهِ الْعَاْلِمُ أَعْلَمُ مِنَ الْجَاْهِلِ ، وَهَذَا الْفَرْقُ إِذَا كَاْنَ مُنْكَراً لِكُلِّ وَاْحِدٍ مِنْهُمَاْ حَقٌّ ، وَحَقُّ الثَّيِّبِ أَغْلَبُ فَالأَغْلَبُ أَنْ يَكُوْنُ مِنْ جَهَتِهَاْ الإِذْنُ وَالاخْتِيَاْرُ مِنْ جَهَةِ قَبُوْلِ الإِذْنِ فِي مُبَاْشَرَةِ الْعَقْدِ [١] .

فَالْخُلاْصَةُ أَنَّ الْحَدِيْثَ مِنْ أَدِلَّةِ اشْتِرَاْطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ لاْ تُزَوَّجُ إِلاَّ بِرِضَاْهَاْ وَأَنَّ لَهَا حَقًّا فِي النِّكَاْحِ لاْ أَنَّهَا تَنْفَرِدُ بِالنِّكَاْحِ عَنْ وَلِيِّهَاْ ، وَلِذَلِكَ يُحْمَلُ حَقُّ الْوَلِيِّ عَلَى الْعَقْدِ وَحَقُّهَا عَلَى الرِّضَا فَهَذَا وَجْهُ أَحَقِيَّتِهَاْ بِنَفْسِهَاْ ، **فَافْهَمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ مَاْ يُقَاْلُ . . . .**

❁ الشُّبْهَةُ السَّادِسَةُ:-

اسْتِدْلاَلُهُمْ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَاْلَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:-

" زَوَّجْنَاْكَهَاْ بِمَاْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ [٢]"

الجَوَابُ:-

هَذَا اسْتِدْلاَلٌ عَاْرٍ عَنِ الدَّلِيْلِ بَلْ هُوَ مِنَ الدَّعَاْوِي الَّتِي لاْ بُرْهَاْنَ فِيْهَاْ فَكَيْفَ تَزَوَّجَتْ بِدُوْنِ وَلِيٍّ وَقَدْ زَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ! ! وَلِذَلِكَ **بَوَّبَ الإِمَاْمُ الْبُخَاْرِيُّ** لِهَذَا الْحَدِيْثِ فِي كِتَاْبِ النِّكَاْحِ: (**بَاْبُ السُّلْطَاْنُ وَلِيٌّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ** ﷺ : - **زَوَّجْنَاْكَهَاْ عَلَى مَاْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ**) .

ثُمَّ ذَكَرَ بِسَنَدِهِ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه وَقَدْ حَمَلَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تِلْكَ الْوَاْقِعَةَ عَلَى أَنَّهَاْ لَمْ تَكُنْ ذَاْتَ وَلِيٍّ **وَصَنِيْعُ الْبُخَاْرِيِّ** - رحمه الله- مُشْعِرٌ بِذَلِكَ .

---

(١) الحاوي الكبير - ٤٣/٩

(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٣٥٢)

قَالَ الإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ "وَفِي الْحَدِيْثِ فَوَائِدُ مِنْهَا ثُبُوْتُ وِلاَيَةِ الإِمَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ قَرِيْبَ لَهَا [(١)]" .

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ – رحمه الله –: . . . إِنَّ الْمَوْهُوْبَةَ كَانَتْ تَحِلُّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، وَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَزَوَّجَهَا بِالْوِلاَيَةِ [(٢)]"

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ - رحمه الله-: دَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَى مَسَائِلَ عَدِيْدَةٍ وَقَدْ تَتَبَّعَهَا ابْنُ التِّيْنِ وَقَالَ هِيَ إِحْدَى وَعِشْرُوْنَ فَائِدَةً بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى أَكْثَرِهَا قُلْتُ (أَي الصّنعانيّ) فَلْنَأْتِي بِأَنْفَسِهَا وَأَوْضَحِهَا . . . .

الثَّانِيَةُ: وِلاَيَةُ الإِمَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ قَرِيْبَ لَهَا إِذَا أَذِنَتْ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ - رحمه الله-: "وَأَمَّا تَزْوِيْجُهُ ﷺ الْمَرْأَةَ بِتَعْلِيْمِ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلاً ، فَلاَ يُعْتَرَضُ عَلَى الْيَقِيْنِ بِالشُّكُوْكِ"[(٣)] [(٤)].

---

(١) نيل الأوطار – ٦/ ٢٠٤

(٢) تـهذيب السنن – ٣/ ٥٠

(٣) المحلى – ٣٧/٩

(٤) عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَابْنِ حَزْمٍ ذَكَرَ بِأَنَّ حَدِيْثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَنْسُوْخٌ بِأَحَادِيْثِ الْوِلاَيَةِ وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى **ابْنُ الْقَيِّمُ** -رحمه الله-: في (تـهذيب السنن – ٣/٤٨ – ٤٩). فَقَالَ: "وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْحَدِيْثَ مَنْسُوْخٌ،بِقَوْلِه: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ"، وَلاَ يَصِحُّ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَالنَّسْخُ لاَ يَأْتِي دَوْرُهُ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ فِي كُتُبِ الأُصُوْلِ وَفِي (المراقي):

وَالْجَمْعُ وَاجِبٌ مَتَى أَمْكَنَا ... إِلاَّ فَلِلأَخِيْرِ نَسْخٌ بَيِّنَا

قَالَ صَاحِبُ (نثر الورود على مراقي السعود) : يَعْنِي أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ مِنْهُمَا وَكَذَا النَّصَّانِ ..... **وَأَوْجُهُ الْجَمْعِ كَثِيْرَةٌ مِنْهَا: حَمْلُ كُلِّ نَصٍّ عَلَى حَالَةٍ غَيْرِ حَالَةِ الثَّانِي** (نثر الورود - ٣٩٦)

❁ الشُّبْهَةُ السَّابِعَةُ:-

اسْتِدْلالُهُمْ:- بِحَدِيْثِ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ عَلَى الثَّيِّبِ أَمْرٌ) [١] .

الجَوَابُ:

لاْ يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلَى مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مَنِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى تَزْوِيْجِ الْمَرْأَةِ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ كَمَاْ يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ بِمَعْنَاْهُ ، بَلْ مُوْجِبُ الْحَدِيْثِ وَمَحْمَلُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاْ تُجْبَرُ الثَّيِّبُ عَلَى الزَّوَاْجِ وَلاْ تُنْكَحُ إِلاَّ بِرِضَاْهَاْ كَحَدِيْثِ (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَاْ مِنْ وَلِيِّهَا) فَنَفْيُ الأَمْرِ هُنَاْ نَفْيُ الإِجْبَاْرِ وَالإِلْزَاْمِ .

قَاْلَ الإِمَاْمُ الشَّاْفِعِيُّ – رحمه الله -: وَالثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ لاْ تُنْكَحُ وَاْحِدَةٌ مِنْهُمَاْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ إِلاَّ أَنَّ الثَّيِّبَ لاْ يُنْكِحُهَاْ أَبٌ وَلاْ غَيْرُهُ إِلاَّ بِأَمْرِهَاْ ، وَيُنْكِحُ الأَبُ الْبِكْرَ مِنْ بَنَاْتِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهَاْ لأَنَّهُ أَحَقُّ بِـهَاْ مِنَ الثَّيِّبِ [٢] .

وَقَاْلَ ابْنُ الْقَطَّاْنِ – رحمه الله -: [٣] (وَلاْ أَعْلَمُ أَحَداً قَاْلَ يَجُوْزُ لِلثَّيِّبِ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَاْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ إِلاَّ دَاْوُدَ وَلاْ سَلَفَ لَهُ) اهـ بتصرف يسير .

---

(١) هَذِهِ اللَّفْظَةُ مُعَلَّةٌ سَنَداً وَمَتْناً!! فَقَدْ أَعَلّهَا **الإِمَاْمُ التَّاْقِدُ الدّاْرَقُطْنِيُّ** –رحمه الله– بِأَنَّ مَعْمَراً أَخْطَأَ فِي سَنَدِهِ وَوَهِمَ فِي مَتْنِهِ فَرَوَاْهُ الدَّاْرَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ إِسْحَاْقَ حَدَّثَنِيْ صَاْلِحُ بْنُ كَيْسَاْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَاْلِحِ بْنِ كَيْسَاْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضْلٍ بِلَفْظِ (الأَيِّـمُ أَوْلَىْ بِأَمْرِهَاْ) **قَاْلَ الدَّاْرَقُطْنِيُّ**: وَخَاْلَفَهُمَاْ مَعْمَرٌ فِي إِسْنَاْدِهِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلاً (أي عبد الله بن الفضل) وَخَاْلَفَهُمَاْ أَيْضاً فِي مَتْنِهِ فَأَتَىْ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهِمَ فِيْهِ لأَنَّ كُلَّ مَنْ رَوَاْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ وَكُلَّ مَنْ رَوَاْهُ عَنْ نَاْفِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ خَاْلَفُوْا مَعْمَراً وَاتِّفَاْقُهُمْ عَلَى خِلاْفِهِ دَلِيْلُ وَهْمِهِ. اهـ ـ هَذَا مِنْ جِهَةِ سَنَدِ الْحَدِيْثِ، وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ يَرْتَقِي بِـهَا إِلَى الْحُسْنِ- والله أعلم - (سنن الدارقطني مع التعليق - ٣٤٦/٤ .).

(٢) التمهيد لابن عبد البر – ٩/ ٩٥

(٣) الإقناع – ٦/٢-٧

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رحمه الله -: وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ) فَالأَمْرُ هُوَ الإِجْبَارُ وَالإِلْزَامُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الثَّيِّبِ وَإِلْزَامُهَا (١)

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الأَبِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغَيْرِ رِضَاهَا لاَ يَجُوْزُ (٢) .

بِمَا أَنَّ الْحَدِيْثَ قَاصِرٌ عَنِ الدَّعْوَى الَّتِي يَدَّعِيْهَا أَصْحَابُ الْمَسَافَةِ وَهُوَ إِنْكَاحُ الْمَرْأَةِ بِكْراً أَمْ ثَيِّباً فَلاَ يَشْمَلُ الْبِكْرَ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ قَوْلِهِمْ ! ! ، وَمَعَ هَذَا يَحْتَجُّوْنَ بِهِ عَلَى إِبْطَالِ الْوِلاَيَةِ مُطْلَقاً ! ! ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ! ! .

❁ الشُّبْهَةُ الثَّامِنَةُ:-

وَاحْتَجُّوْا أَيْضاً حَدِيْثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضِيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فَلاَناً ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ . . . الْحَدِيْثَ (٣) (٤) .

الجَوَابُ:

أَمَّا احْتِجَاجُ الْمُعْتَرِضِ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى إِسْقَاطِ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ فِي النِّكَاحِ فَهُوَ أَمْرٌ غَرِيْبٌ وَلَوْنٌ عَجِيْبٌ ، إِذِ الْحَدِيْثُ رَدٌّ عَلَى أَصْحَابِ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ أَلاَ تَرَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَ وَلِيُّهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَهُوَ نِكَاحٌ بِوِلاَيَةٍ وَعَلَى هَذَا يُعْتَبَرُ الْحَدِيْثُ مِنْ أَدِلَّةِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ إِنْكَاحُ الْمَرْأَةِ دُوْنَ وَلِيِّهَا عَلَى مَذْهَبِ كَثِيْرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ! ! ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ

---

(١) الحاوي – ٤٤/٩ انظر: عون المعبود – ٨٩/٦-٥، وسبل السلام – ٢٣٢/٣

(٢) (الإقناع – ٨/٢).

(٣) رواه أبوداود وصححه الألباني في (الصحيحة رقم - ١٨٤٢)

(٤) اسْتَنْبَطَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ جَوَازَ التَّوْكِيْلِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيْلُ وَاحِدًا مِنَ الْجِهَتَيْنِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْأَئِمَّةِ (انظر – الدراري المضيئة للإمام الشوكاني – ٢/ ٢٠٧) .

ذَاْتَ وَلِيٍّ أَصْلاً كَمَاْ يَدُلُّ سِيَاْقُ الْحَدِيْثِ فَزَوَّجَهَاْ بِوِلاْيَةِ السَّلْطَنَةِ كَمِثْلِ الْوَاْهِبَةِ فِي حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَلَى كُلِّ التَّقْدِيْرَيْنِ فَالْمَرْأَةُ تَزَوَّجَتْ بِالْوِلاْيَةِ كَمَاْ هُوَ نَصٌّ فِي الْحَدِيْثِ ، فَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ! ! .

❁ الشُّبْهَةُ التَّاسِعَةُ:-

جَعْلَهُمْ هَذَا الْفِعْلَ الشَّنِيْعَ وَهُوَ نِكَاْحُ الْمَسَافَةِ وَالْهُرُوْبُ مِنَ الأَوْلِيَاْءِ (مِنْ بَاْبِ التَّحْكِيْمِ) وَأَنَّ الْمُحَكَّم قَاْمَ مَقَاْمَ الْحَاْكِمِ .

الجَوَابُ:

هَذِهِ أَقْوَى شُبْهَة يُـحْتَجُّ بِـهَا فِي إِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ وَإِخْرَاْجِهَاْ مِنْ بَيْتِهَاْ ! ! ، فَقَدْ أَوْقَفَنِي بَعْضُ إِخْوَانِي الأَفَاْضِلِ[1] فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ (حَرَسَهَا اللهُ) بَعْدَ انْـتِهَاْئِيْ مِنْ تَسْوِيْدِ جُلِّ هَذِهِ الرِّسَاْلَةِ عِنْدَ زِيَاْرَتِي إِلَى (بَيْتِ اللهِ الحرامِ) فِي شهر رمضان سنة- ١٤٢٨ هـ- عَلَى رِسَاْلَةٍ هَزِيْلَةِ الْمَعْنَى تَنَاْقَضَ فِيْهَا صَاْحِبُهَا تَحْتَوِي عَلَى مَجْمُوْعَةٍ مِنْ شُبُهَاْتِ الْقَوْمِ ، أَجَبْنَاْ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْهَاْ - بِـحَمْدِ اللهِ تَعَالَى - أَثْنَاْءَ الرَّدِّ عَلَى شُبُهَاْتِـهِمْ بِعِنْوَاْنِ (**مشروعية التحكيم في النّكاح**) لأَحَدِ الصُّوْفِيَّةِ فِي الصَّوْمَاْلِ ، قَاْلَ فِي مَطْلَعِهَا: (فَنُقَدِّمُ هُنَاْ رِسَاْلَةً وَجِيْزَةً فِي مَشْرُوْعِيَّةِ التَّحْكِيْمِ فِي النِّكَاْحِ ، وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الصَّوْمَالِيِّيْنَ بِنِكَاحِ الْمَسَافَةِ ، فَقَدْ أَثَاْرَ فِي الآوِنَةِ الأَخِيْرَةِ نِزَاْعاً حَوْلَ هَذَا الْمَوْضُوْعِ أُنَاْسٌ مِنَ الْمُتَشَيِّخِيْنَ وَالْمُتَفَقِّهِيْنَ الَّذِيْنَ لاْ يَعْرِفُوْنَ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ سَطْحِيَّاْتٍ قَلِيْلَةً بِدُوْنِ مَعْرِفَةٍ عَمِيْقَةٍ وَفِقْهٍ أَصِيْلٍ . . . الخ .

فَأَقُوْلُ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى: -

أَوَّلاً: يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَنْ يُزَوِّجُهَاْ دُوْنَ وَلِيِّهَاْ لَيْسَ بِتَحْكِيْمٍ إِطْلاقاً ، وَإِنَّمَا هُوَ التَّوْلِيَةُ فَفَرْقٌ بَيْنَ التَّحْكِيْمِ وَالتَّوْلِيَةِ ، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا

---

(١) وَهُو الأَخُ فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ الدّكْتُوْرِ/ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ عَرَالِي (وفقه الله).

ذَلِكَ فِي تَعْرِيْفِ مَعَنَى نِكَاحِ الْمَسَافَةِ إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَاْ جَهْلاً وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا التَّخْلِيْطِ بَيْنَ التَّحْكِيْمِ وَالتَّوْلِيَّةِ بَعْضُ عُلَمَاْءِ الشَّاْفِعِيَّةِ ، **قَاْلَ ابْنُ زِيَاْدٍ الْيَمَاْنِيُّ** - رحمه الله -: "اعْلَمْ أَنَّ فِي مَسْأَلَتَي التَّحْكِيْمِ وَالتَّوْلِيَّةِ تَنَاْقُضاً وَاضْطِرَاْباً نَشَأَ مِنْ خَلْطِ إِحْدَاْهُمَاْ بِالأُخْرَى ، **وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهُمَاْ مَسْأَلَتَاْنِ كُلٌّ مِنْهُمَاْ لَهَاْ شُرُوْطٌ تَخُصُّهَاْ**" (١) . وَصِيْغَةُ التَّحْكِيْمِ ذَكَرَهُ الْبَاْجُوْرِيُّ فِي (حَاْشِيَتِهِ) وَهُوَ: "أَنْ يَقُولاْ حَكَّمْنَاْكَ لِتَعْقِدَ لَنَا النِّكَاْحَ ، وَرَضِيْنَاْ بِحُكْمِكَ" (٢) ، وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّاْ فِيْمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا أَصْلًا إِمَّا بِفَقْدٍ أَوْ بِمَوْتٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ الْقَائِلِيْنَ بِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إِطْلَاقًا إِنْكَاحُ امْرَأَةٍ مَا عَنْ طَرِيْقِ التَّحْكِيْمِ مَعَ وُجُوْدِ وَلِيِّهَا ! ! وَلَـمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَطّ ، **وَهَذَا بِخِلاْفِ** مَاْ تَصْنَعُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَنْ يُزَوِّجُهَاْ بِنِكَاْحِ الْمَسَافَةِ .

فَالتَّحْكِيْمُ لُغَةً: تَفْوِيْضُ الْحُكْمِ إِلَى الْغَيْرِ لِيَحْكُمَ فِيْهِ **قَاْلَ الْخَلِيْلُ** - رحمه الله -: وَحَكَّمْنَاْ فُلاْناً أَمْرَنَاْ (أَيْ يَحْكُمُ بَيْنَنَاْ) ، وَجَاْءَ فِي (الْمِصْبَاْحِ) وَحَكَّمْتُ الرَّجُلَ (أي فَوَّضْتُ الْحُكْمَ إِلَيْهِ) .

أَمَّا فِي اصْطِلاْحِ الْفُقَهَاْءِ لَيْسَ بَعِيْداً عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ: **فَهُوَ التَّرَاْضِي الْحَاْصِلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لِوَاْحِدٍ مِنَ النَّاْسِ ، سَوَاْءٌ كَاْنُوْا جَمَاْعَةً أَوْ فُرَاْدَى** ، وَبِنَحْوِ هَذَا عَرَّفَ الْخَصْمُ نَفْسُهُ فِي رِسَاْلَتِهِ الْمَذْكُوْرَةِ ، وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاْءُ فِيْمَاْ يَجْرِي عَلَيْهِ التَّحْكِيْمُ كَالنِّكَاْحِ وَغَيْرِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ التَّحْكِيْمَ فِي النِّكَاْحِ مُطْلَقاً **وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّاْفِعِيَّةِ وَرِوَاْيَةٌ عِنْدَ الْحَنَاْبِلَةِ** .

جَاْءَ فِي الْمَجْمُوْعِ لِلإِمَاْمِ النَّوَوِيِّ - رحمه الله - : وَاخْتَلَفَ أَصْحَاْبُنَاْ فِيْمَا يَجُوْزُ فِيْهِ التَّحْكِيْمُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَاْلَ يَجُوْزُ فِي كُلِّ مَاْ تَحَاْكَمَ فِيْهِ الْخَصْمَاْنِ كَمَاْ يَجُوْزُ حُكْمُ الْقَاْضِي

---

(١) غاية تلخيص المراد -٥٢١

(٢) حاشية الباجوري - ١٤٩/٢

الَّذِي وَلاَّهُ الإِمَامُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوْزُ فِي الأَمْوَالِ **وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ وَالْقِصَاصِ وَاللِّعَانِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فَلاَ يَجُوْزُ** (١) .

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ – رحمه الله -: وَالأَحْكَامُ تَنْقَسِمُ فِي التَّحْكِيْمِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَجُوْزُ فِيْهِ التَّحْكِيْمُ وَهُوَ حُقُوْقُ الْأَمْوَالِ وَعُقُوْدُ الْمُعَاوَضَاتِ وَمَا يَصِحُّ فِيْهِ الْعَفْوُ وَالإِبْرَاءُ ، وَقِسْمٌ لَاْ يَجُوْزُ فِيْهِ التَّحْكِيْمُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ الْقُضَاةُ بِالإِجْبَارِ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى وَالْوِلَايَاتِ عَلَى الْأَيْتَامِ وَإِيْقَاعِ الْحَجْرِ عَلَى مُسْتَحِقِيْهِ ، **وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ: النِّكَاحُ ، وَاللِّعَانُ ، وَالْقَذْفُ ، وَالْقِصَاصُ ، فَفِي جَوَازِ التَّحْكِيْمِ فِيْهِ وَجْهَانِ:**

أَحَدُهُمَا: يَجُوْزُ لِوُقُوْفِهَا عَلَى رِضَا الْمُتَحَاكِمَيْنِ .

وَالثَّانِي: لَاْ يَجُوْزُ لِأَنَّـهَا حُقُوْقٌ وَحُدُوْدٌ يَخْتَصُّ الْوُلَاْةُ بِـهَا (٢) .

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ – رحمه الله -: . . . . . (وَقَالَ الْقَاضِيْ يَجُوْزُ حُكْمُهُ فِي الأَمْوَالِ خَاصَّةً ، **فَأَمَّا النِّكَاْحُ وَاللِّعَانُ وَالْقَذْفُ وَالْقِصَاْصُ فَلاَ يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ فِيْهَاْ** لأَنَّ لِهَذِهِ الأَحْكَامِ مَزِيَّةً عَلَى غَيْرِهَاْ فَاخْتَصَّ الْحَاْكِمُ الإِمَاْمُ بِالنَّظَرِ فِيْهَا كَالْحُدُوْدِ ، وَذَكَرَ صَاْحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيْهَاْ رِوَايَتَيْنِ وَلأَصْحَاْبِ الشَّاْفِعِيِّ وَجْهَاْنِ كَهَذَيْنِ) .

وَالْقَائِلُوْنَ بِجَوَاْزِ التَّحْكِيْمِ فِي النِّكَاْحِ كَبَعْضِ أَئِمَّةِ الشَّاْفِعِيَّةِ يَشْتَرِطُوْنَ فِيْهِ شَرْطَيْنِ مُهِمَّيْنِ لاْ يَصِحُّ التَّحْكِيْمُ عِنْدَ فَقْدِ أَحَدِهِمَاْ .

وَهُمَاْ:

١- فَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاْصِّ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ .

---

(١) المجموع ٢٠/ ١٢٨

(٢) الحاوي – ١٦/ ٣٢٦.

٢- **أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ فِيْ مَوْضِعٍ لَاْحَاكِمَ فِيْهِ إِذْ أَنَّ الْحَاْكِمَ إِذَا وُجِدَ وَلَمْ يَكُنْ لَهَاْ وَلِيٌّ يَقُوْمُ الْحَاْكِمُ مَقَاْمَ وَلِيِّهَاْ .**

قَاْلَ ابْنُ زِيَاْدٍ – رحمه الله -: وَمِنْ شُرُوطِهِ (التَّحْكِيْم)- **فَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاْصِّ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ** ، وَلاْ يَجُوْزُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ مُطْلَقاً كَمَا فِي (الخادم) وَوَقَعَ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ جَوَاْزُهُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ **وَهُوَ مَمْنُوْعٌ** (١) .

وَفِي (بغية المسترشدين ص٢٥٧) قَاْلَ: وَشَرَطَ ابْنَا حَجَرٍ وَزِيَاْدٍ **فِي التَّحْكِيْمِ فَقْدُ الْوَلِيِّ الْخَاْصِّ فَلاْ يَجُوْزُ مَعَ غَيْبَتِهِ** (٢) ! ! .

وَقَدْ لاْحَ مِنْ هَذَا الْكَلاْمِ أَنَّ مَسْأَلَتَي التَّحْكِيْمِ وَنِكَاْحِ الْمَسَاْفَةِ لاْ يَجْتَمِعَاْنِ فِي مَعْنًى بَلْ بَيْنَهُمَاْ بَوْنٌ شَاْسِعٌ وَفَرْقٌ كَبِيْرٌ ، وَأَنَّ نِكَاْحَ الْمَسَاْفَةِ لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ قَاْطِبَةً بَلْ هُوَ دَخِيْلٌ عَلَى مَسَاْئِلِ النِّكَاْحِ وَأَجْنَبِيٌّ عَنْهُ بِصُوْرَتِهِ الْمَعْرُوْفَةِ عِنْدَنَاْ .

وَلِهَذَا قَاْلَ الإِمَاْمُ الشَّاْفِعِيُّ – رحمه الله-: لاْ يُزَوِّجُ الْقَاْضِي مَنْ جَاْءَتْهُ لِطَلَبِ الزَّوَاْجِ **حَتَّى يَشْهَدَ عَدْلاَنِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَاْ وَلِيٌّ خَاْصٌّ** (٣)

وَقَاْلَ الْفَقِيْهُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَإِنَّمَاْ يَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاْكَ وَلِيٌّ حَاْضِرٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٌ كَذَا قَاْلَ الإِمَاْمُ الأَذْرَعِيُّ فِي الدَّعَاْوِي فِي شَرْحِ الْمِنْهَاْجِ (٤) .

وَبِنَحْوِ هَذَا الشَّرْطِ **قَاْلَ بِهِ جَمَاْعَةٌ مِنْ فُقَهَاْءِ الشَّاْفِعِيَّةِ كَابْنِ الْمُلَقِّنِ ، وَزَكَرِيَا الأَنْصَاْرِيِّ ، وَالْخَطِيْبِ الشِّرْبِيْنِيِّ** مِمَّاْ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَاْزِ ذَلِكَ إِذَا كَاْنَ لَهَاْ وَلِيٌّ

---

(١) غاية تلخيص المراد - ١٢١

(٢) **فَكَيْفَ بِتَغْيِيْبِهِ؟** !!، وَهَذِهِ الْعِبَاْرَةُ وَأَمْثَاْلُهَاْ تَـهْدِمُ أُسَسَ أَصْحَاْبِ الْمَسَاْفَةِ وَتُظْهِرُ حَقِيْقَتَهُمْ وَمَدَى مُخَاْلَفَتِهِمْ لِلأَئِمَّةِ الشَّاْفِعِيَّةِ !!

(٣) شرح مسلم – ٩- ١٠/ ٢١٦

(٤) فتاوى ابن حجر الهيتمي – ٤/ ٨٨

حَاْضِرٌ وَهُوَ خِلافُ مَاْ يَفْعَلُهُ أَصْحَاْبُ الْمَسَافَةِ بِحَيْثُ يُزَوِّجُوْنَهَا مَعَ وُجُوْدِ وَلِيِّهَا بَلْ مِنْ وَلِيِّهَا يَفِرُّوْنَ وَعَنْهُ يَهْرُبُوْنَ ! ! .

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ فِي مَكَاْنٍ لَيْسَ فِيْهِ حَاْكِمٌ ، وَإِلاَّ فَالْحَاْكِمُ أَوْلَىْ مِنَ الْمُحَكَّمِ ، **قَاْلَ الإِمَاْمُ الأَذْرَعِيُّ** -رحمه الله-:(**جَوَاْزُ ذَلِكَ مَعَ وُجُوْدِ الْقَاْضِيْ بَعِيْدٌ فِي الْمَذْهَبِ وَالدَّلِيْلِ لأَنَّ الْحَاْكِمَ وَلِيٌّ حَاْضِرٌ** وَيَظْهَرُ الْجَزْمُ بِمَنْعِ الصِّحَةِ إِذَا أَمْكَنَ التَّزْوِيْجُ مِنْ جِهَتِهِ .

(مغني المحتاج – ١٩١/٣-) وَالْمُرَاْدُ بِالْحَاْكِمِ هُنَاْ وَالْمَعْنِيُّ بِهِ حَاْكِمُ بَلَدِهَاْ كَمَاْ بَيَّنَ ذَلِكَ **الإِمَاْمُ جَلاْلُ الدِّيْنِ السُّيُوْطِيُّ** في شرح التنبيه (٥٩٤/٢) ، وزكريا الأنصاري في (أسنى المطالب) .

وَقَاْلَ ابْنُ الْمُلْقِنِ – رحمه الله -: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَاْ وَلِيٌّ وَكَاْنَتْ فِي مَوْضِعٍ لاْ حَاْكِمَ فِيْهِ فَالْمُخْتَاْرُ أَنْ تَرُدَّ أَمْرَهَاْ إِلَى عَدْلٍ [١] .

وَقَاْلَ الإِمَاْمُ ابْنُ قُدَاْمَةَ – رحمه الله -: فَإِنْ لَـمْ يُوْجَدْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ وَلَاْ سُلْطَاْنٌ فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا رَجُلٌ عَدْلٌ بِإِذْنِـهَا [٢] .

وَقَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاْمِ – رحمه الله -: وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ لَهُ وِلَاْيَةُ النِّكَاْحِ انْتَقَلَتِ الْوِلَاْيَةُ إِلَى أَصْلَحِ مَنْ يُوْجَدُ مِـمَّنْ لَهُ نَوْعُ وِلَاْيَةٍ كَرَئِيْسِ الْقَرْيَةِ وَأَمِيْرِ الْقَاْفِلَةِ وَنَحْوِهِ [٣] .

وَقَاْلَ زَكَرِيَا الأَنْصَاْرِيُّ – رحمه الله- : وَإِذَا عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاْكِمُ أَيْ عُدِمَاْ مَعًا كَمَاْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فَوَلَّتْ مَعَ خَاْطِبِهَاْ أَمْرَهَاْ رَجُلاً مُجْتَهِدًا جَاْزَ [٤] .

---

(١) عجالة المحتاج – ٣/ ١٢٠٢

(٢) المغني – ٩/ ٣٦٢ .

(٣) الاختيارات – ٣٥٠ (انظر رعاك الله كيف تواطأت كلامات أهل العلم في ذلك للضرورة لا لغيرها) .

(٤) أسنى المطالب- ٦/ ٣٠٨

وَقَالَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ – رحمه الله- في مغني الـمحتاج – ١٩١/٣: (لَوْ عُدِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فَوَلَّتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلاً مُجْتَهِداً لِيَزَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ) وَإِنَّمَا يُبَاحُ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ لِلضَّرُوْرَةِ عِنْدَ فُقْدَانِ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ مَعًا ، (**وَالضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ**) كَامْرَأَةٍ لاَ وَلِيَّ لَهَا أَصْلًا وَلاَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ فِيْهِ حَاكِمٌ ، أَجَازُوْا ذَلِكَ مِنْ بَابِ الضَّرُوْرَاتِ ، وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ تَقُوْلُ: (مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهِ) وَلِهَذَا **قَالَ الشِّرْبِيْنِيُّ** في مغني المحتاج (١٩١/٣): وَكَلاَمُ الشَّافِعِيِّ- أَيْ - (مَا رَوَى عَنْهُ يُوْنُسُ) مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَازِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ اهـ .

وَهُنَاكَ شَرْطٌ آخَرُ ذَكَرَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ الْمُحَكَّمُ عَدْلاً ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مُجْتَهِدًا وَهُوَ شَرْطٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ بَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ ، فَهَؤُلاَءِ الْعَاقِدُوْنَ عِنْدَنَا أَصْحَابُ الْغُرَفِ فِي (**عَقَارَن وَوَلَوَيْن وَغَيْرِهِمَا**) لَيْسُوْا عُدُوْلاً بَلْ بِهِمْ فُسُوْقٌ مَا اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ [(١)] ، فَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ لاَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَلاَ يَعْرِفُ الْجَمَاعَةَ ، وَلاَ يَتَحَاشَىْ عَنْ تَعَاطِي الْمُخَدِّرَاتِ كَالْقَاتِ وَشُرْبِ الدُّخَانِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لاَتَنْقَعِدُ وِلاَيَتُهُمْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَوْ كَانُوْا أَوْلِيَاءَ النِّسَاءِ لِفِسْقِهِمْ إِذْ أَنَّ وِلاَيَةَ الْفَاسِقِ لاَ تَجُوْزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، فَكَيْفَ وَهُمْ أَجَانِبُ عَنْهُنَّ ! ! وَإِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى . . وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ . .

۞ الشُّبْهَةُ العَاشِرَةُ:-

وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ بِدُوْنِ وَلِيٍ ، وَأَنَّهَا جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ رضي الله عنه ! ! .

---

(١) قَالَ الـمَاوَرْدِيُّ – رحمه الله-: رُشْدُ الوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ فَإِنْ كَانَ الوَلِيُّ فَاسِقًا بَطَلَ عَقْدُهُ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالـمَشْهُوْرِ مِنْ قَوْلِهِ (الحاوي الكبير: ٩/ ٦١) وَقَالَ العِمْرَانِيُّ – رحمه الله-: وَهُوَ الـمَشْهُوْرُ مِنَ الـمَذْهَبِ (البيان: ٩/ ١٧٠)

الجواب:

اسْتِدْلالُهُمْ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ قَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ وَهُوَ اسْتِدْلالٌ عَلَى غَيْرِ مَوْرِدِهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاْ يُقَاْسُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ لِوُجُوْدِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَاْ لأَنَّ اللهَ تَعَاْلَى خَصَّ بِرَسُوْلِهِ خَصَاْئِصَ مِنْهَا (**النِّكَاْحُ بِلاْ وَلِيٍّ**) كَمَاْ قَاْلَ اللهُ (**خَاْلِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ**) .

وَالأَمْرُ الثَّاْنِيْ: فَالْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ بِـهَذَا اللَّفْظِ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاْحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ **كَالنَّسَاْئِيِّ وَالإِمَاْمِ أَحْمَدَ وَالأَلْبَاْنِيِّ** – رَحِمَهُمُ اللهُ- وَقَدْ حَكَمَ الإِمَاْمُ النَّسَاْئِيُّ فِي (السنن الكبرى – ١٧٩/٥) عَلَىْ قَوْلِهِ (**جَعَلَتْ أَمْرَهَاْ إِلَى الْعَبَّاْسِ**) بِالنِّكَاْرَةِ وَهُوَ مَوْضِعُ الشَّاْهِدِ عِنْدَ الْقَوْمِ ! ! ، **وَقَاْلَ** رَحِمَهُ اللهُ: كَلاْمٌ مُنْكَرٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا الْحَرْفُ مِنْ بَعْضِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ فَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ" **وَقَاْلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الإِمَاْمِ أَحْمَدَ** – رَحِمَهُ اللهُ - سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَاْرِثِ (أَنَّـهَا جَعَلَتْ أَمْرَهَا بِيَدِ الْعَبَّاْسِ فَزَوَّجَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيْحٌ هَذَا الْحَدِيْثَ ؟ **فَقَاْلَ أَبِي**: قَاْلَ شُعْبَةُ: لَـمْ يَسْمَعِ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَاْدِيْثَ لَيْسَ هَذَا فِيْهَا ، قَاْلَ أَبِي: **هَذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ** ! ![1] وَإِنَّمَا أَنْكَرَ الإِمَاْمُ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيْثَ وَقَاْلَ فِيْهِ مَا قَاْلَ ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ الإِمَاْمُ النَّسَاْئِيُّ بِالنَّكَاْرَةِ لِمُخَاْلَفَتِهِ مَا ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ مِنْ أَنَّهُ كَاْنَ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَهْلِهَا كَمَا خَطَبَ عَاْئِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، وَحَفْصَةَ إِلَى أَبِيْهَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيْعًا .

---

(١) مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله بن أحمد – ٣/ ١٠١٦، قَوْلُ الإِمَاْمِ أَحْمَدَ (**لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ**) لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا سَنَدَ لَهُ وَإِنَّمَا مِنْ مُصْطَلَاحَاتِ الإِمَاْمِ رَحِمَهُ اللهُ الَّتِي يُضَعِّفُ بِـهَا الْأَحَاْدِيْثَ، وَلَيْسَ هُنَا مَحَلُّ بَسْطِ ذَلِكَ – وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاْبِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ - .

وَفِيْهِ عِلَّةٌ أُخْرَى وَهُوَ مِنْ طَرِيْقِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ ، قَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ [١] .

❁ الشُّبْهَةُ الحَادِيَةَ عَشَرَ:-

وَاحْتَجُّوْا أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىْ عَنْهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِمُنْذِرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ [٢] .

فَالجَوَابُ:

لاَ حُجَّةَ لِمَنْ تَعَلَّقَ بِهَذَا الأَثَرِ وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْمَسَافَةِ بِشَيْءٍ لأَنَّهُ **إِمَّا أَنْ يُقَالَ** إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَتْ وَلِيَّةَ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَمْرٌ لاَ إِخَالُ أَنْ يَقُوْلَ بِهِ قَائِلٌ ! ! إِذْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمَعُوْنَ عَلَى بُطْلاَنِ وِلاَيَةِ الْمَرْأَةِ .

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ - رحمه الله-: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ بِوَلِيٍّ فِي النِّكَاحِ (الإقناع – ٨/٢-٩) **وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ** لَمْ تَكُنْ وَلِيَّةً لِحَفْصَةَ فِي زَوَاجِهَا وَلِهَذَا قَدْ تَأَوَّلَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ (**زَوَّجَتْ**) **بِأَنَّهَا مَهَّدَتْ أَسْبَابَ تَزْوِيْجِهَا** ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ **الْخِطْبَةُ وَالْكَلاَمُ دُوْنَ الْعَقْدِ** .

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ – رحمه الله-: وَنَحْنُ نَحْمِلُ هَذَا عَلَى أَنَّهَا مَهَّدَتْ أَسْبَابَ تَزْوِيْجِهَا ثُمَّ أَشَارَتْ عَلَى مَنْ وَلِيَ أَمْرَهَا عِنْدَ غَيْبَةِ أَبِيْهَا حِيْنَ عقد النِّكَاحِ ، **وَإِنَّمَا أُضِيْفَ النِّكَاحُ إِلَيْهَا لاخْتِيَارِهَا ذَلِكَ وَتَمْهِيْدِهَا أَسْبَابَهُ**[٣] .

---

(١) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ فِي حَدِيْثِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ .... فَقَالَا: الْحَجَّاجُ يُدَلِّسُ فِي حَدِيْثِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ (العلل) لابن أبي حاتم (رقم ١٠٩) بتحقيق د. سعد الحميد، وخالد بن عبد الرحمن .

(٢) رواه مالك في الموطأ – ٦٤/٢ بسند صحيح

(٣) معرفة السنن – ٢٣٣/٥.

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ – رحمه الله -: فَمَعْنَاهُ الْخِطْبَةُ وَالْكَلاَمُ وَالرِّضَا وَالصَّدَاقُ دُوْنَ الْعَقْدِ [١] .

وَقَالَ الإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ – رحمه الله -: وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيْلِ مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ يُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّد فَإِذَا بَقِيَ عَقْدُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ) وَفِي لَفْظٍ (فَإِنَّ النِّسَاءِ لاَ يُنْكِحْنَ) [٢] .

وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو الْوَلِيْدِ الْبَاجِيُّ – رحمه الله -: يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: **أَحَدُهُمَا** أَنَّهَا بَاشَرَتْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَزِيْنٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: (وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ) يُرِيْدُ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ كَانَ عِيْسَى بِهَا لأَنَّ مَالِكًا وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لاَ يُجَوِّزُوْنَ نِكَاحاً عَقَدَتْهُ امْرَأَةٌ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهَا قَدَّرَتِ الْمَهْرَ وَأَحْوَالَ النِّكَاحِ وَتَوَلَّى الْعَقْدَ أَحَدُ عَصَبَتِهَا وَنُسِبَ الْعَقْدُ إِلَى عَائِشَةَ لَمَّا كَانَ تَقْرِيْرُهُ إِلَيْهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُقَرِّرُ أَمْرَ النِّكَاحِ ثُمَّ تَقُوْلُ (**اعْقِدُوْا فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَعْقِدْنَ) وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوْفُ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ** [٣] .

قُلْتُ: وَهُوَ جَوَابُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ **قَالَ ابْنُ خَطِيْبِ الدَّهْشَةْ** – رحمه الله -: إِذَا وَكَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فِي أَنْ تُوَكِّلَ فِي مَوْلِيَتِهِ فَإِنَّه يَصِحُّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْجَوَابِ عَنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي تَزْوِيْجِ بِنْتِ أَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذْ كَانَ غَائِبًا [٤] .

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ بَطَّالٍ - رحمه الله -: فَإِنْ قَالَ مَنْ أَجَازَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ خِلاَفُ هَذَا (يَعْنِي حَدِيْثَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ) ، قِيْلَ لَكُمْ: لاَ حُجَّةَ لَكُمْ

---

(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح – ٢٤/ ٣٩٩

(٢) السنن الكبرى – ٧/ ١١٢.

(٣) المنتقى شرح الموطأ – ٣/ ٢٥١

(٤) مختصر من قواعد العلائي لابن خطيب- ٣٢٤/١

فِي هَذَا الْخَبَرِ وَلَيْسَ مَعْنَى (زَوَّجَتْ بِنْتَ أَخِيْهَا) إِلاَّ الْخِطْبَةُ وَالْكَلاْمُ فِي الرِّضَا وَالصَّدَاْقِ دُوْنَ الْعَقْدِ[١] .

وَقَاْلَ الْقُرْطِبِيُّ – رحمه الله –: (وَتَوَلَّى الْعَقْدَ أَحَدُ عَصَبَتِهَاْ وَنُسِبَ الْعَقْدُ إِلَى عَاْئِشَةَ لِمَاْ كَاْنَ مِنْ تَقْرِيْرِهِ إِلَيْهَاْ)[٢] .

وَعَلَى مِثْلِ هَذَا جَرَتِ الْعَاْدَةُ ، وَهُوَ أُسْلُوْبٌ عَرَبِيٌّ إِلَى الآنَ ، فَيُقَاْلُ لِمَنْ سَعَى إِلَى تَزْوِيْجِ أُخْتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (زَوَّجَ فُلاْنٌ فُلاْنَةَ) بِاعْتِبَاْرِ أَنَّهُ اخْتَاْرَ لَهَاْ فَقَطْ ، وَهُوَ مَاْ فَهِمَ الأَئِمَّةُ كَأَحْمَدَ وَالشَّاْفِعِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ وَالزَّيْلَعِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ وَالْبَاْجِيِّ وَابْنِ بَطَّاْلٍ مِنْ قَوْلِهِ (زَوَّجَتْ) .

وَلِهَذَا قَاْلَ الْحَاْفِظُ – رحمه الله –: فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُوْنَ الْبِنْتُ الْمَذْكُوْرَةُ ثَيِّباً وَدَعَتْ إِلَى كُفْءٍ وَأَبُوْهَاْ غَاْئِبٌ فَانْتَقَلَتِ الْوِلاَيَةُ إِلَى الْوَلِيِّ الأَبْعَدِ أَوْ إِلَى السُّلْطَاْنِ)[٣] .

وَلَوْ كَاْنَ الْعَقْدُ وَقَعَ دُوْنَ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَـمْ يُوْصِ بِذَلِكَ لأَعَاْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنِكَاْحٍ جَـدِيْدٍ لِمَاْ تَقَرَّرَ فِي نُفُوْسِ الصَّحَاْبَةِ رضي الله عنهم (أَلاَّ نِكَاْحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ) فَعَاْئِشَةُ رضي الله عنها رَاْوِيَةُ حَدِيْثِ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ . . ." حَاْشَاْ أَنْ تُخَاْلِفَ حَدِيْثاً سَـمِعَتْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ رَدٌّ عَلَى مَنْ بَغَى وَطَغَى فِي دَوْرِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاْحِ وَغَيَّبَ وَهُوَ حَاْضِرٌ ! وَأَنْكَحَهَاْ دُوْنَ إِذْنِهِ ! وَخَدَعَ وَاحْتَاْلَ وَأَسْقَطَ وِلاْيَتَهُ ! فَصَنِيْعُ عَاْئِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَاْلَى عَنْهَاْ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِيَّةِ الْوِلاْيَةِ فِي النِّكَاْحِ مَعَ أَنَّ غَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَاْنَتْ مِنْ مُسَوِّغَاْتِ نَقْلِ الْوِلاَيَةِ إِلَى الأَبْعَدِ كَمَاْ هُوَ مَشْهُوْرٌ عِنْدَ الْفُقَهَاْءِ خُصُوْصًا الْغَيْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا وَهُوَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ مَعْنَى قَوْلِهِ (زَوَّجَتْ) كُلٌّ مِنَ الْقُرْطُبِيِّ

---

(١) شرح البخاريّ – ٧/ ٢٤٤-٢٤٥

(٢) أحكام القرآن – ٢/٧٥

(٣) الفتح – ٩/٢٣٣

وَابْنِ حَجَرٍ وَالْبَاجِي وَالْبَيْهَقِي وَهُوَ جَوَابُ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ – رحمه الله- عَنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

❁ الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ:-

قَوْلُهُمْ (إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنه تَزَوَّجَ أُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتَ قَارِطٍ بِلاَ وَلِيٍّ) ! ! .

الجَوَابُ:

هَذِهِ الْقِصَّةُ أَوْرَدَهَا الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -: فِي كِتَابِ النِّكَاحِ تَعْلِيْقًا وَوَصَلَهَا ابْنُ سَعْدٍ فِي (الطبقات) [١] **وَقَالَ الْبُخَارِيُّ** – رحمه الله-: "**بَابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ**" .

وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَقْعَدَ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ رضي الله عنه فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي اجْتِهَادِهِ إِلَى **أَنَّ الْوَلِيَّ وَالنَّاكِحَ قَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ** فَيَكُوْنُ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُوْدُ لَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مَشْهُوْرَةٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ **عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُوْرَيْنِ**[٢]: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِحُّ اتِّحَادُ الْوَلِيِّ الْعَاقِدِ وَالنَّاكِحِ الْمَعْقُوْدِ لَهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا بَوَّبَ لَهُ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ: (**بَابٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ**) وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ قَالَ: لاَ يُزَوِّجُ لِنَفْسِهِ مَوْلِيَّتَهُ الأَجْنَبِيَّةَ بَلْ يُزَوِّجُهَا الْمُسَاوِي لَهُ مِنَ الْعَصَبَةِ أَوْ يُزَوِّجُهَا لَهُ السُّلْطَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ مِثْلُهُ ، **وَعَلَى هَذَا زَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ** رضي الله عنه **نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ** ! ! .

قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِيْ (شرح البخاريّ):"إِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الصُّوْرَةَ فِي التَّرْجَمَةِ مُشْعِرٌ بِأَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ كَانَ وَلِيَّهَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوْهِ الْوِلاَيَاتِ" [٣] .

---

(١) قال الألباني في إرواء (٦/٢٥٦) إسناده صحيح .

(٢) وَهُمَا وَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ العِمْرَانِي فِي البَيَانِ- ٩/ ١٨٩

(٣) شرح البخاريّ – ٧/٩٩).

وَقَالَ البَرْمَاوِيُّ – رحمه الله -: وَإِدْخَالُ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الصُّورَةَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ كَانَ وَلِيَّهَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْوِلَايَاتِ [١] .

وَلِهَذَا لَا عِبْرَةَ قَوْلُ مَنْ تَشَبَّثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأُمَّ حَكِيمٍ لَمْ يَحْتَكِمَا إِلَى أَحَدٍ يُزَوِّجُهُ إِيَّاهَا كَحَالِ مَنْ بُلِيَ بِنِكَاحِ الْمَسَافَةِ بَلْ تَزَوَّجَهَا رضي الله عنه بِوِلَايَةٍ ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِهَا إِلَى أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا .

❁ الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَ:-

اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله- فِيمَا رَوَى عَنْهُ الإِمَامُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: "إِذَا كَانَتْ فِي الرُّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا . . . .الخ" .

الجَوَابُ:

إِنَّ مَا نَقَلَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ الشَّافِعِيِّ – رحمه الله- مُخْتَلَفٌ فِي ثُبُوتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، فَيَفْتَقِرُ إِلَى إِثْبَاتِهِ أَوَّلاً (**إِنْ كُنْتَ نَاقِلاً فَالصِّحَةَ أَوِ مُدَّعِيًا فَالدَّلِيلَ**) فَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَنْ أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله- ، **وَحَكَى عَنْهُمُ الإِنْكَارَ أَبُو عَاصِمٍ الْعُبَادِيُّ** فِي (طبقات الفقهاء) (ص١٩) وَنَقَلَ عَنْهُ كُلٌّ مِنَ النَّوَوِيِّ [٢] وَالرَّافِعِيِّ [٣] .بَلْ قَالَ الإِمَامُ كَمَالُ الدِّينِ الدَّمِيرِيُّ - رحمه الله - قَالَ الشَّيْخُ: "وَالَّذِي رَوَاهُ يُونُسُ يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَقَّفَ فِيهِ حَتَّى يُتَحَقَّقَ وُرُودُهُ عَنْهُ"[٤] . هَذَا مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِهَا ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَعْنَى الأَثَرِ لَيْسَ فِيهِ إِبَاحَةُ الإِنْكَاحِ دُونَ الأَوْلِيَاءِ ، وَلَمْ يَحْمِلْ عَلَى الْمَعْنَى الْمُسْتَدَلِّ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ تَنَاقَلُوا هَذِهِ

---

(١) اللامع الصبيح: ١٣/ ٢٣٦

(٢) روضة الطالبين – ٥/٣٩٧-٣٩٨.

(٣) العزيز في شرح الوجيز – ٧/٥٣٢.

(٤) النجم الوهاج للدّميري – ٧/٦٦.

الرِّوَايَةَ عَنْهُ **قَالَ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ**- رحمه الله-: (عَقِبَ حِكَايَةِ يُوْنِس بْنِ عَبْدِ الأَعْلَىْ) "**وَلَيْسَ قَوْلاً فِيْ تَجْوِيْزِ النِّكَاْحِ بِلاْ وَلِيٍّ**" (١) .

وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رحمه الله- (بَعْدَ ذِكْرِهِ) "**وَلَيْسَ هَذَا قَوْلاً فِيْ صِحَّةِ النِّكَاْحِ بِلاْ وَلِيٍّ**" (٢) . فَأَنْتَ تَرَى أَيُّهَا الْقَارِئُ أَنَّ الْمُحْتَجِّيْنَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَى إِنْكَاْحِ الْمَرْأَةِ عَنْ طَرِيْقِ الْمَسَافَةِ لَيْسَ لَهُمْ فِيْهِ أَدْنَى حُجَّةٍ فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: "**امْرَأَةٌ لاْ وَلِيَّ لَهَاْ**" ، خَرَجَ بِهِ مَنْ كَانَ لَهَاْ وَلِيٌّ أَصْلاً ، فَكَلاْمُ الشَّافِعِيِّ فِي وَادٍ ، وَصَنِيْعُهُمْ فِي وَادٍ آخَرَ .

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ كَلاْمَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ – رحمه الله - عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ فَقَطْ .

قَالَ الشِّرْبِيْنِيُّ - رحمه الله-: "وَكَلاْمُ الشَّافِعِيِّ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَاْزِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ"(٣) . وَإِنَّمَاْ كَاْنَ هَذَا الْكَلاْمُ صَاْلِحًا لِلْحُجَّةِ فِيْمَاْ إِذَا كَاْنَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيْهِ وَلِيٌّ وَلاْ حَاْكِمٌ .



(١) العزيز في شرح الوجيز – ٥٣٢/٧.

(٢) الروضة – ٣٩٧/٥-٣٩٨.

(٣) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ١٩١.

فَصْلٌ
الأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى نِكَاحِ الْمَسَافَةِ

هُنَاكَ أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ تَسَبَّبَتْ قَبُوْلَ هَذَا الْمُنْكَرِ وَتَفَشِّيْهُ بَيْنَ أَهْلِ الصَّوْمَالِ ، وَنَحْنُ بِإِذْنِ اللهِ ﷻ ذَاْكِرُوْنَ مَاْ تَيَسَّرَ مِنْ هَذِهِ الأَسْبَابِ:-

السَّبَبُ الأَوَّلُ: الإِعْضَالُ فِي التَّزْوِيْجِ

وَ"هُوَ امْتِنَاْعُ الْوَلِيِّ مِنْ تَزْوِيْجِ مَوْلِيَتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ كَامْتِنَاْعِهِ مِنْ تَزْوِيْجِهَاْ بِكُفْءٍ رَضِيَتْهُ"(١) . وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ فُشُوِّ هَذَا النِّكَاحِ ! ! وَالْعَضْلُ مُحَرَّمٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ . يَقُوْلُ اللهُ تَعَاْلَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ ، وَقَاْلَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَاْ يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ: "يَاْ عِبَاْدِي إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً ، فَلاْ تَظَاْلَمُوْا" (٢) . فَإِذَا عَضَلَ وَلِيُّهَا الأَقْرَبُ بِدُوْنِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ انْتَقَلَتِ الْوِلاْيَةُ إِمَّا إِلَى الْوَلِيِّ الأَبْعَدِ أَوْ إِلَى السُّلْطَاْنِ عَلَى خَلاْفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَإِنَّ امْتِنَاْعَ الْوَلِيِّ مِنَ التَّزْوِيْجِ دُوْنَ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فِيْهِ إِضْرَاْرٌ لِلْخَاْطِبِ وَ "لاْ ضَرَرَ وَلاْ ضِرَاْرَ" (٣) . وَالْقَاْعِدَةُ تَقُوْلُ (الضَّرَرُ يُزَاْلُ) .

قَاْلَ الرَّاْفِعِيُّ - رحمه الله -: "قَاْلَ فِي التهذيب: وَلاْ يَتَحَقَّقُ الْعَضْلُ حَتَّىْ يَمْتَنِعَ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاْكِمِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْضُرَ الْخَاْطِبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْوَلِيُّ ، وَيَأْمُرَهُ الْحَاْكِمُ بِالتَّزْوِيْجِ ، فَيَقُوْلُ: لاْ أَفْعَلُ أَوْ يَسْكُت ، فَحِيْنَئِذٍ يُزَوِّجُهَا الْقَاْضِي ، وَكَاْنَ هَذَا فِيْمَاْ إِذَا تَيَسَّرَ إِحْضَاْرُهُ

---

(١) الولاية في النكاح – ٢/١٣٧.

(٢) رواه مسلم عن أبي ذر.

(٣) الإرواء – ٣/٤٠٨-٤١٤.

عِنْدَ الْقَاضِي ، فَأَمَّا إِذَا تَعَذَّرَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ الإِثْبَاْتُ بِالْبَيِّنَةِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوْقِ" (١) . أَمَّا إِذَا مَنَعَ ذَلِكَ لِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ فَلاْ يُعَدُّ عَاْضِلاً ، مِثْلُ إِذَا كَاْنَ الْخَاْطِبُ فَاْسِقاً أَوْ غَيْرَ مَرْضِيٍّ بِدِيْنِهِ وَخُلُقِهِ ، فَلِوَلِيِّهَاْ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَزْوِيْجِهَاْ ، لأَنَّهُ غَيْرُ كُفْءٍ بِـهَاْ ! ! ، وَقَدْ قَاْلَ النَّبِيُّ ﷺ:"إِذَا أَتَاْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ" (٢) .

مَسْأَلَةٌ: مَتَى يَتَحَقَّقُ عَضْلُ الوَلِيِّ ؟

لَاْ يَتَحَقَّقُ العَضْلُ إِلَّا إِذَا حَضَرَ الوَلِيُّ مَجْلِسَ الـحُـكْمِ وَامْتَنَعَ مِن تَزوِيجِ وَلِيَّتِهِ بَيْنَ يَدَي الحَاكِمِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ وَلَا يُكْتَفَى لِـمَا يُنْقَلُ عَنْهُ فِي غِيَابِهِ حَتَّى يُتَحَقَّقَ ثُبُوْتُ ذَلِكَ عَنْهُ عِندَ القَاضِي ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَدْخُلُ فِي هَذَا النِّكَاحِ بِمِثْلِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ قَائِلًا: إِنَّ وَلِيَّهَا قَدْ مَنَعَنِيْ إِيَّاهَا ! ! أَوِ امتَنَعَ تَزوِيـجَهَا لِيَتَّخِذَ ذَلِكَ سَبِيلًا بِالـهُرُوبِ بِـهَا إِلَى تِلكَ الـمَسَافَةِ .

قَاْلَ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي (شرح التنبيه): العَضْلُ لَا يَـحْصُلُ إِلَّا إِذَا دَعَتِ البَالِغَةُ العَاقِلَةُ إِلَى تَزْوِيْـجِهَا مِنْ كُفْءٍ وَامْتَنَعَ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوْتِهِ عِنْدَ الـحَاكِمِ لِيُزَوِّجَهَا (٣)

قَاْلَ الإِمَاْمُ أَبُو عَمْرٍو ابْنِ الصَّلَاْح – رحمه الله -: لَاْ يُكْتَفَى أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى عَضْلِهِ حَتَّى يَمْتَنِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَمَرُّدٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَاْبَ حِيْنَئِذٍ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالعَضْلِ بِشَهَادَةِ الشُّهُوْدِ (٤) .

---

(١) العزيز شرح الوجيز – ٥٤٣/٧

(٢) رواه أحمد والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة وهو حديث حسن لغيره كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني

(٣) كفاية النبيه شرح التنبيه ١٣/ ٥٥.

(٤) فتاوى ابن الصلاح: ٢/ ٦٨٩

السَّبَبُ الثَّانِي: غَــلَاءُ المُهُــورِ

فَقَضِيَّةُ غَلاءِ الْمُهُوْرِ ظَاهِرَةٌ اجْتِمَاْعِيَّة لاْ يَكَادُ يَخْلُوْ مِنْهَاْ مُجْتَمَعٌ مِنَ الْمُجْتَمَعَاْتِ الْمُسْلِمَةِ ، وَقَدْ تَسَبَّبَ ذَلِكَ رَدَّ فِعْلٍ لَدَى كَثِيْرٍ مِنَ الشَّبَاْبِ الْمُسْلِمِ فِي كَثِيْرٍ مِنْ بُلْدَاْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَصَارَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الدَّافِعَةِ إِلَى نِكَاحِ الْمَسَافَةِ ! ! فَالشَّعْبُ الصَّوْمَالِيُّ قَدْ أَخَذَ لَهُ مِنْ قِسْطِهِ فِي غَلاْءِ الْمُهُوْرِ خَاْصَّةً أَهْلَ الْبَدْوِ ، حَيْثُ إِنَّ وَلِيَ الْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاْتِ لاْ يُنْكِحُهَاْ إِلاَّ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، قَدْ تَبْلُغُ بَعْضُ الأَمَاْكِنِ مَاْ لاْ قُدْرَةَ لِلْخَاْطِبِ وَلَو كَاْنَ مُعَاْنًا مِنْ آبَائِهِ وَأَجْدَادِهِ ، وَهَذَا الْغَلاْءُ فِي الْمُهُوْرِ أَوْقَعَ بَعْضَ الشَّبَاْبِ فِي الْهُرُوْبِ مِنَ الأَوْلِيَاْءِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يَتَطَلَّبُوْا مِنْهُمْ مَاْ لاْ يُطَاْقُ ، **قَاْلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ** – رحمه الله –: وَالْمُسْتَحَبُّ فِي الصَّدَاقِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَاْرِ أَنْ يَكُوْنَ جَمِيْعَ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ لَاْ يَزِيْدُ عَلَى مَهْرِ أَزْوَاْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ [١] .

وَقَاْلَ أَيْضًا: وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ أَهْلِ الْجَفَاءِ وَالْخُيَلَاءِ وَالرِّيَاءِ مِنْ تَكْثِيْرِ الْمَهْرِ لِلرِّيَاءِ وَالْفَخْرِ لَا يَقْصِدُوْنَ أَخْذَهُ مِنَ الزَّوْجِ وَهُوَ لَايَنْوِي أَنْ لَا يُعْطِيَهُمْ فَهَذَا مُنْكَرٌ قَبِيْحٌ مُخَاْلِفٌ لِلسُّنَّةِ [٢] .

وَمِنَ الْمُؤْسِفِ جِدًّا أَنَّ بَعْضَ الآبَاْءِ يَعْتَبِرُ الْمَرْأَةَ سِلْعَةً تِجَاْرِيَّةً يَتَوَخَّوْنَ مِنْ وَرَاْئِهَاْ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ ! ! ! .

أَوَكُنْتَ تَبْغِي بَيْعَ بِنْتِكَ لِلَّذِي ... دَفَعَ الْكَثِيْرَ فَذَاكَ أَمْرٌ ثَاْنِ

هَذَا وَرَبِّ الْبَيْتِ بَيْعٌ كَاْسِدٌ ... بَيْعٌ كَبَيْعِ الشَّاْةِ وَا لْخِرْفَاْنِ [٣]

---

(١) مجموع الفتاوى – ٣٢/ ١٩٤.

(٢) مجموع الفتاوى – ٣٢/ ١٩٣.

(٣) تحذير أولياء الأمور من خطر المغالاة في المهور لأبي عمرو الحجوري – ص٨٣.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: الاِخْتِلَاطُ فِي دَوْرِ العِلْمِ وَالوَظَائِفِ

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله -: "وَلاَ رَيْبَ أَنَّ تَمْكِيْنَ النِّسَاءِ مِن اخْتِلاَطِهِنَّ بِالرِّجَالِ أَصْلُ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَشَرٍّ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُوْلِ الْعُقُوْبَاتِ الْعَامَّةِ ، كَمَا أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ فَسَادِ أُمُوْرِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ **وَاخْتِلاَطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا** . . . . وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ قبلَ الدِّيْنِ لَكَانُوْا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعاً لِذَلِكَ" . (الطرق الحكمية – ٧٢٤/٢) .[١]

---

(١) وَقَدِ انْتَشَرَ فِي الْعَالَمِ الإِسْلامِيِّ الدِّرَاسَةُ الاخْتِلاَطِيَّةُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ حَتَّى عَلَى مُسْتَوَى بَعْضِ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْعِلْمِ وَالصَّلاَحِ - وَالْعِيَاذُ بِاللهِ - فَيُدَرِّسُوْنَ لِلشَّابَّاتِ فِي مَدَارِسِهِمْ وَجَامِعَاتِـهِمْ دُوْنَ حَائِلٍ وَلاَ سَاتِرٍ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِهَدْيِ السَّلَفِ فِي التَّعْلِيْمِ وَالتَّدْرِيْسِ وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ – رحمه الله - فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَمَّا حَدَّثَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ زَوْجَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ: "**وَاللهِ إِنْ رَآهَا قَطُّ**" فَتَعَقَّبَ الذَّهَبِيُّ بِقَوْلِهِ: "هِشَامٌ صَادِقٌ فِي يَمِيْنِهِ"، فَمَا رَآهَا وَلاَ زَعَمَ أَنَّهُ رَآهَا، بَلْ ذَكَرَ أَنَّـهَا حَدَّثَتْهُ، **وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ عِدَّةِ نِسْوَةٍ وَمَا رَأَيْتُهُنَّ، وَكَذَا رَوَى عِدَّةٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ** رضي الله عنها، **وَمَا رَأَوْا لَهَا صُوْرَةً أَبَدًا**" (السير – ٣٨/٧). وَبِنَحْوِ هَذَا قَالَ الإِمَامُ بْنُ حِبَّانٍ فِي (الثقات – ٣٨١/٧). وَلاَسِيَّمَا وَنَحْنُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي مَلِئَ بِالْفِتَنِ وَالْمِحَنِ فَيَنْبَغِي لِلْمُدَرِّسِيْنَ وَالْمُعَلِّمِيْنَ أَنْ يَتَّقُوْا اللهَ فِي التَّدْرِيْسِ وَيَسْلُكُوْا مَسْلَكَ السَّلَفِ فِي التَّعْلِيْمِ، فَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ . وَقَدْ جَاءَ فِي فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء ما نصه: (**اخْتِلاَطُ الطُّلاَّبِ بِالطَّالِبَاتِ وَالْمُدَرِّسِيْنَ بَالْمُدَرِّسَاتِ فِي دُوْرِ التَّعْلِيْمِ مُحَرَّمٌ لِمَا يُفْضِي إِلَيْهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ وَالْوُقُوْعِ فِي الْفَاحِشَةِ اهـ**).وَقَالَ **الشَّيْخُ بَكر أَبُوْ زَيْدٍ** – رحمه الله – حُرِّمَ الاخْتِلاَطُ سَوَاءٌ فِي التَّعْلِيْمِ أَوِ الْعَمَلِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ وَالنَّدَوَاتِ وَالإِجْتِمَاعَاتِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَغَيْرِهَا **لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ هَتْكِ الأَعْرَاضِ وَمَرَضِ الْقُلُوْبِ وَخَطَرَاتِ النَّفْسِ وَخُنُوْثَةِ الرِّجَالِ وَاسْتِرْجَالِ النِّسَاءِ وَزَوَالِ الْحَيَاءِ وَنَقْصِ الْعِفَّةِ وَالْحِشْمَةِ وَانْعِدَامِ الْغَيْرَةِ** اهـ.

وَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ" . وَقَالَ ﷺ أَيْضًا: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

❁ السَّبَبُ الرَّابِعُ: الجَهْلُ بِأَحْكَامِ النِّكَاحِ

وَهِيَ الأَحْكَامُ "الْوَارِدَةُ فِي الشَّرِيْعَةِ الإِسْلامِيَّةِ مِن اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ وَنَحْوِهِ إِذْ أَنَّ كَثِيْراً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يَهْتَمُّوْنَ بِمَعْرِفَةِ النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ ، وَلاَ يُفَرِّقُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ" [١] . لَقَدْ أَدَّى هَذَا الْجَهْلُ عَنْ أَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ إِلَى انْتِشَارِ أَنْكِحَةٍ مُخَالَفَةٍ لِلشَّرْعِ فِي الْبِلادِ (كَنِكَاحِ الْمَسَافَةِ ، وَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ ، وَنِكَاحِ السِّرِّ ، وَغَيْرِ ذَلِكُمْ مِنَ الأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ) وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى رَفْعِ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ بِنَشْرِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالرُّجُوْعِ إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ! فَدَاءُ الأُمَّةِ فِي الْجَهْلِ وَدَوَاؤُهَا فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ (- رَحِمَهُ اللهُ -):

الْجَهْلُ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِفَاؤُهُ ... أَمْرَانِ فِي التَّرْكِيْبِ مُتَّفِقَانِ

نَصٌّ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ سُنَّةٍ ... وَطَبِيْبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِ

❁ السَّبَبُ الخَامِسُ: إِهْمَالُ الآبَاءِ بِتَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ ﴾ [٢] وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦ ﴾ [٣]

---

(١) إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار – لشيخنا أبي نصر محمد الإمام حفظه الله – ص٤٢.

(٢) سورة النساء، الآية: ١١

(٣) سورة التحريم، الآية: ٦

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رحمه الله -: "فَمَنْ أَهْمَلَ تَعْلِيْمَ وَلَدِهِ مَا يَنْفَعُهُ وَتَرَكَهُ سُدىً فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الإِسَاءَةِ وَأَكْثَرُ الأَوْلادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الآبَاءِ وَإِهْمَالُهُمْ لَهُمْ وَتَرْكُ تَعْلِيْمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّيْنِ وَسُنَنَهِ ، فَأَضَاعُوْهُمْ صِغَاراً فَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَلَمْ يَنْفَعُوْا آبَاءَهُمْ كِبَارًا" .[١] فَإِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ حُقُوْقاً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:"وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" ، وَمِنْ أَعْظَمِ حُقُوْقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ تَرْبِيَتُهُ وَتَنْشِأَتُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَالصَّلاحِ ، فَمَا أَفْسَدَ الأَبْنَاءَ مِثْلُ تَفْرِيْطِ الآبَاءِ ."كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" ، "فَوَصِيَّةُ اللهِ لِلآبَاءِ بِأَوْلادِهِمْ سَابِقَةٌ عَلَى وَصِيَّةِ الأَوْلادِ لآبَاءِهِمْ ، قَالَ اللهُ تَعَالَىْ:﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ﴾[٢] .

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ رَاعٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" .

❁ السَّبَبُ السَّادِسُ: مُصَاحَبَةُ أَصْحَابِ السُّوءِ

إِنَّ مُخَالَطَةَ رُفَقَاءِ السُّوْءِ بَلاءٌ عَظِيْمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ إِذْ أَنَّ لِلْمُجَالَسَةِ أَثَراً عَظِيْماً ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الرَّجُلُ عَلَىْ دِيْنِ خَلِيْلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ" [٣] .

فَاعْتَبِرِ الأَرْضَ بِأَسْمَائِهَا ... وَاعْتَبِرِ الصَّاحِبَ بِالصَّاحِبِ

وَكَمْ مِنْ جَلِيْسٍ أَفْسَدَ عَلَى جَلِيْسِهِ ، وَكَمْ مِنْ شَابَّةٍ أَفْسَدَتْ عَلَيْهَا شَابَّةٌ أُخْرَىْ"مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ" .

---

(١) تحفة المودود بأحكام المولود (– ٣٨٧).

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣١.

(٣) رواه أبو داود عن أبي هريرة

إِذَا كُنْــتَ فِي قَــوْمٍ فَصَاحِــبْ خِيَــارَهُـمْ
وَلاْ تَصْحَــبْ الأَرْدَى فَتَــرْدَى مَــعَ الــرَّدِي
عَنِ الْــمَرْءِ لاْ تَسْــأَلْ وَاسْــأَلْ عَنْ قَــرِينِهِ
فَــكُلُّ قَــرِينٍ بِالْمُــقَارِنِ يَــقْتَدِي

السَّبَبُ السَّابِعُ: التَّبَرُّجُ وَالسُّفُورُ

وَهِيَ بَلِيَّةٌ عَمَّتْ بِلاَدَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الآوِنَةِ الأَخِيْرَةِ ، وَالتَّبَرُّجُ إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ زِيْنَتَهَاْ وَمَحَاسِنَهَاْ لِلرِّجَالِ وَمِنْ مَعَانِي التَّبَرُّجِ أَيْضًا – التَّبَخْتُرُ وَالتَّكَسُّرُ فِي الْمِشْيَةِ[1] – وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ وَالإِجْمَاْعُ عَلَى تَحْرِيْمِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ مِنْ كَبَاْئِرِ الذُّنُوْبِ ، يَقُوْلُ اللهُ تَعَاْلَىْ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾[2].

قَاْلَ الإِمَاْمُ الْقُرْطُبِيُّ: "إِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الآيَةِ مُخَاْلَفَةُ مَنْ قَبْلَهُنَّ مِنَ الْمِشْيَةِ عَلَى تَغْنِيْجٍ وَتَكْسِيْرٍ وَإِظْهَاْرِ الْمَحَاْسِنِ لِلرِّجَاْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّاْ لاْ يَجُوْزُ شَرْعاً .[3]

يَقُوْلُ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُوْ زَيْدٍ - رحمه الله -: "وَمَنْ نَظَرَ فِي آيَاْتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ وَجَدَ أَنَّ الْبُيُوْتَ مُضَاْفَةٌ إِلَى النِّسَاْءِ فِي ثَلاْثِ آيَاْتٍ مِنْ كِتَاْبِ اللهِ تَعَاْلَى ، مَعَ أَنَّ الْبُيُوْتَ لِلأَزْوَاْجِ أَوْ لأَوْلِيَاْئِهِنَّ وَإِنَّمَاْ حَصَلَتْ هَذِهِ الإِضَاْفَةُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – مُرَاْعَاةً لاسْتِمْرَاْرِ لُزُوْمِ النِّسَاْءِ لِلْبُيُوْتِ ، فَهِيَ إِضَاْفَةُ إِسْكَاْنٍ وَلُزُوْمٍ لِلْمَسْكَنِ وَالْتِصَاْقٍ بِهِ لاْ إِضَاْفَةَ تَمْلِيْكٍ" .[4]

---

(١) عودة الحجاب ٣ / ١٢٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

(٣) الجامع لأحكام القرآن – ١٥٣٤/٣).

(٤) حراسة الفضيلة – ٥٤).

وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ – رحمه الله –: "الْمَرْأَةُ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَظَ بِمَا لاْ يَجِبُ مِثْلُهُ فِي الرَّجُلِ ، وَلِهَذَا خُصِّصَتْ بِالاحْتِجَابِ وَتَرْكِ إِبْدَاءِ الزِّيْنَةِ وَتَرْكِ التَّبَرُّجِ ، فَيَجِبُ فِي حَقِّهَا الاسْتِتَارُ بِاللِّبَاسِ وَالْبُيُوْتِ مَا لاْ يَجِبُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، لأَنَّ ظُهُوْرَهَا لِلرِّجَالِ سَبَبُ الْفِتْنَةِ" [١] .

قصةٌ في غاية العفاف:-

ذَكَرَ أَبُوْ بَكْرٍ ابْنُ الْعَرَبِيِّ- رحمه الله-: قِصَّةً تَدُلُّ عَلَى غَايَةِ الْعَفَافِ فِي تَفْسِيْرِهِ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ قَالَ – رحمه الله-: "وَلَقَدْ دَخَلْتُ نَيِّفاً عَلَى أَلْفِ قَرْيَةٍ فَمَا رَأَيْتُ نِسَاءً أَصْوَنَ عِيَالاً وَلاْ أَعَفَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ (نَابُلِسْ) الَّتِي رُمِيَ بِهَا الْخَلِيْلُ عليه السلام بِالنَّارِ ، فَإِنِّي أَقَمْتُ فِيْهَا أَشْهُراً فَمَا رَأَيْتُ امْرَأَةً فِي طَرِيْقٍ نَهَاراً إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ إِلَيْهِنَّ حَتَّىْ يَمْتَلِئَ الْمَسْجِدُ مِنْهُنَّ ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاْةُ وَانْقَلَبْنَ إِلَى مَنَازِلِهِنَّ لَمْ تَقَعْ عَيْنِيْ عَلَى وَاْحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَسَائِرُ الْقُرَى تَرَى نِسَائَهَا مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ" . [٢]

السَّبَبُ الثَّامِنُ: انْعِدَامُ الغِيْرَةِ فِي بَعْضِ الآبَاءِ

إِنَّ الْغَيْرَةَ عَلَى الْمَحَارِمِ خُلُقٌ مَحْمُوْدٌ وَأَمْرٌ مَشْرُوْعٌ ، وَقَدْ أَكَّدَتِ الشَّرِيْعَةُ مَكَانَتَهَا وَالْحِفَاظَ عَلَيْهَا بَيْدَ أَنَّكَ تَرَى كَثِيْراً مِنَ الآبَاءِ لاْ يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ ! ! ، تَدْخُلُ بِنْتُهُ مَتَى شَاءَتْ وَتَخْرُجُ وَتُسَافِرُ مَعَ مَنْ تَشَاءُ مِنَ الرِّجَالِ الأَجَانِبِ إِلَى تِلْكَ الْمَسَافَةِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَرَكَةٍ وَلاْ سُكُوْنٍ .

وَلاْ خَيْرَ فِيْمَنْ لاْ غَيْرَةَ لَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ثَلاَثٌ لاْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ ، (فَذَكَرَ مِنْهُمُ) الدَّيُّوْثَ" [٣]

---

(١) مجموع الفتاوى – ٢٩٧/١٥.

(٢) (أحكام القرآن – ١٥٣٥/٣).

(٣) عن ابن عمر أخرجه أحمد وغيره، وهو في الصحيحة للألباني.

السَّبَبُ التَّاسِعُ: عُلَمَاءُ السُّوْءِ

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ ﴾[1].

"شَبَّهَ سُبْحَانَهُ مَنْ آتَاهُ كِتَابَهُ وَعَلَّمَهُ الْعِلْمَ الَّذِي مَنَعَهُ غَيْرَهُ ، فَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَآثَرَ سُخْطَ اللهِ عَلَى رِضَاهُ وَدُنْيَاهُ عَلَى آخِرَتِهِ ، وَالْمَخْلُوْقَ عَلَى الْخَالِقِ ، بِالْكَلْبِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَخَسِّ الْحَيَوَانَاتِ وَأَوْضَعِهَا قَدراً وَأَخَسِّهَا نَفْساً وَهِمَّتُهُ لاَ تَتَعَدَّى بَطْنَهُ . . . . . وَهُوَ مِنْ أَمْهَنِ الْحَيَوَانَاتِ وَأَحْمَلِهَا لِلْهَوَانِ وَأَرْضَاهَا بِالدَّنَايَا وَالْجِيَفُ الْقَذِرَةُ الْمُرَوِّحَةُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْعَذِرَةُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْحَلْوَى" .[2] **قُلْتُ**: فَهَذَا مَثَلُ العَالِمِ السُّوْءِ الَّذِي يَعْمَلُ بِخِلاَفِ عِلْمِهِ ! ! ، فَكَثِيْرٌ مِمَّنْ تَوَرَّطَ فِي نِكَاحِ الْمَسَافَةِ مِنَ الْعَوَامِ أَفْتَى لَهُمْ بِجَوَازِهِ مَنْ يُسَمُّوْنَهُمْ بِالْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ ! ! .

السَّبَبُ العَاشِرُ: قِلَّةُ الآمِرِيْنَ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ المُنْكَرِ

جَعَلَ اللهُ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْ أَخَصِّ صِفَاتِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾[3]

---

(١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٥- ١٧٦.

(٢) هذا كلام ابن القيّم في تفسير الآية – إعلام الموقعين – ٢٨٩/٢ – بتحقيق مشهور حسن.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

وَهَذَا الْوَصْفُ أَيْضًا لأُمَّتِهِ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ (١)

قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوبِ الأَمْرِ بِالـمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الـمُنْكَرِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْـمَاعُ (٢)

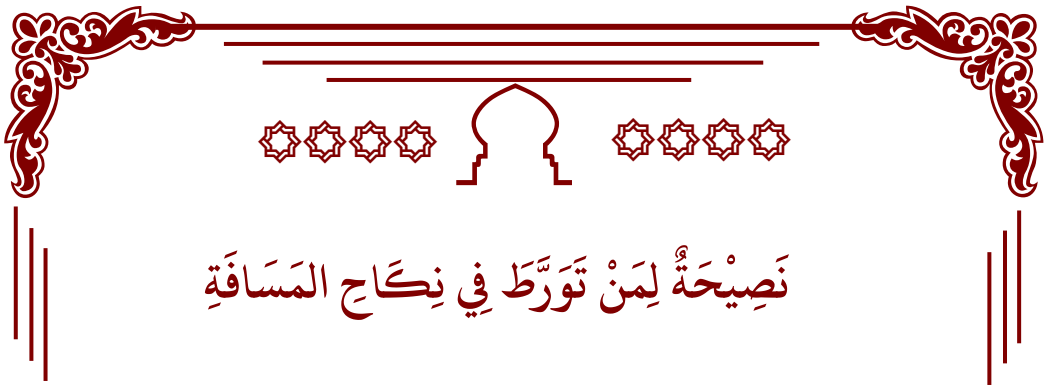
فَإِذَا تَعَطَّلَتْ هَذِهِ الشَّعِيْرَةُ تَسُوْدُ الرَّذِيْلَةُ وَتَحُلُّ الْعُقُوْبَةُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

وَهَلْ يَقْوَى البَاطِلُ إِلَّا بِالسُّكُوتِ عَنْهُ ؟



(١) سورة آل عمران، الآية: ١١٠ .

(٢) شرح مسلم: ٢/ ٢٢.



نَصِيحَةٌ لِمَنْ تَوَرَّطَ فِي نِكَاحِ المَسَافَةِ

رَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ – رحمه الله – عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " الدِّيْنُ النَصِحْيَةُ" فَالتَّنَاْصُحُ فِيْمَاْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَـمِنْ أَعْظَمِ الأُمُوْرِ وَقَدْ بَاْيَعَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ كَمَاْ جَاْءَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ جَرِيْرٍ رضي الله عنه " وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ" انْطِلاْقًا مِنْ هَذِهِ الأَحَاْدِيْثِ أَنْصَحُ لِكُلِّ مَنْ زَلَّتْ قَدَمُهُ فِي هَذَا النِّكَاْحِ الْفَاْسِدِ شَرْعًا بِتَقْوَى اللهِ وَالإِصْلاْحِ فِيْمَاْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوْعِ إِلَيْهِ مُتَجَرِّدًا عَنِ اتِّبَاْعِ الْهَوَى وَمَاْ يُزَيِّنُ إِلَيْهِ الشَّيْطَاْنُ فَكُلُّ ابْنِ آدَمٍ خَطَّاْءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّاْئِيْنَ التَّوَاْبُوْنَ .

ثَانِيًا: تَصْحِيْحُ الْخَطَإِ قَبْلَ فَوَاْتِ الأَوَاْنِ وَعَدَمُ التَّمَاْدِي فِي الْبَاْطِلِ وَذَلِكَ لاْيَكُوْنُ إِلاَّ بِتَجْدِيْدِ الْعَقْدِ مِنْ وَلِيِّهَاْ .

ثَالِثًا: الرُّجُوْعُ إِلَى الْعُلَمَاْءِ الرَّاْسِخِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلَهُمْ اللهُ مَرْجِعًا لِهَذِهِ الأُمَّةِ وَلاْ تَسْتَغْنِ عَنْ سُؤَاْلِهِمْ فَإِنَّمَاْ شِفَاْءُ الْعِيِّ السُّؤَاْلُ ! ! قَاْلَ تَعَاْلَىْ فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧ ﴾[1]

فَاللهَ وَحْدَهُ أَسْأَلُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي هَذَا الْجُهْدَ الْمُقِلَّ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ ، إِنَّهُ جَوَادٌ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ .

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ



(١) سورة الأنبياء، الآية: ٧ .

قائمة المصادر والمراجع

١- إجماع الأئمة الأربعة - لابن هبيرة البغدادي

٢- الإجماع – لابن المنذر .

٣- أحكام الإحداد - للشيخ خالد المصلح

٤- أحكام القران - لابن العربي

٥- أحكام القرآن - لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم ـ المعروف " بابن الفرس"

٦- الإختيارات – للبعلي .

٧- إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي – لابن المقرئ

٨- إرشاد الساري - للقسطلاني

٩- إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار - لأبي نصر محمد الإمام

١٠- إرشاد الفارض - للسبط المارديني

١١- إرواء الغليل – للألباني

١٢- الإستذكار – لابن عبد البر

١٣- أسنى المطالب – لزكريا الأنصاري

١٤- الإشراف على مذاهب العلماء - لابن المنذر

١٥- إعلام الموقعين – لابن القيم

١٦- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام – لابن الملقن

١٧- الإقناع في مسائل الإجماع - لابن القطان
١٨- الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – للخطيب الشربيني
١٩- الإكليل في استنباط التنزيل – للسيوطي
٢٠- إكمال المعلم – للقاضي عياض
٢١- الأم – للإمام الشافعي
٢٢- الإنصاف - للمرداوي
٢٣- البحر المحيط – لأبي حيان الأندلسي
٢٤- الجامع الصحيح – للإمام البخاري
٢٥- بداية المجتهد – لابن رشد
٢٦- بداية المحتاج في شرح المنهاج - لابن قاضي شهبة
٢٧- بدائع الصنائع – لأبي بكر الكاساني
٢٨- البدر التمام شرح بلوغ المرام – للقاضي حسين المغربي
٢٩- البيان في المذهب الإمام الشافعيّ – للعمراني
٣٠- بيان خطإ من أخطأ الشافعي – للبيهقي
٣١- تحذير أولياء الأمور من خطر المغالاة في المهور - لأبي عمرو الحجوري
٣٢- التحرير في فروع فقه الشافعي – للجرجاني
٣٣- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام – للقاضي أبي بكر الغرناطي
٣٤- تحفة المحتاج – لابن حجر الهيتمي
٣٥- تهذيب السنن – لابن القيم
٣٦- الجامع - للإمام الترمذي
٣٧- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز – لابن عطيَّة الأندلسي
٣٨- تفسير القرآن - لابن عثيمين
٣٩- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان – لعبد الرحمن السعدي

٤٠- جامع البيان - للطّبريّ بتحقيق أحمد شاكر .
٤١- تفسير القرآن – لأبي المظفّر
٤٢- تفسير القرآن العظيم لابن كثير بتحقيق شيخنا مقبل بن هادي الوادعيّ رحمه الله
٤٣- تفسير الكبير – لفخر الدين الرازاي
٤٤- تفسير القرآن العزيز – لابن أبي زمنين
٤٥- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – لابن عبد البر
٤٦- التهذيب في فقه الإمام الشافعيّ - للبغوي
٤٧- التوضيح لشرح الجامع الصحيح – لابن الملقن
٤٨- التاريخ الكبير – للإمام البخاري
٤٩- التلخيص الحبير – للحافظ ابن حجر
٥٠- التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي – لمفلح بن سليمان
٥١- الثقات ممن لم يقع في كتب الستة – لابن قلطوبغا
٥٢- الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي
٥٣- الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل- المعروف - - بـ(ـسنن الترمذي) – للإمام محمد بن عيسى الترمذي
٥٤- جامع التحصيل – للعلائي
٥٥- الجرح والتعديل – لابن أبي حاتم
٥٦- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح – لابن القيم
٥٧- حاشية در المختار – لابن عابدين
٥٨- حراسة الفضيلة – لبكر أبو زيد
٥٩- حاشية الباجوري – لإبراهيم البيجوري

٦٠- حاشية الدسوقي على شرح الكبير – لمحمد بن أحمد الدسوقي
٦١- الحاوي الكبير - للماوردي
٦٢- حكم نسبة المولود إلى أبيه من المدخول بها قبل العقد - لعبد العزيز الفوزان
٦٣- الحلية شرح لألفاظ الشافعيّ التي وردت في مختصر المزني – لأبي الحسن أحمد بن فارس الرازي .
٦٤- الدراري المضيئة - للشوكاني
٦٥- درء التعارض – لابن تيمية
٦٦- روضة الطالبين - للإمام النووي
٦٧- السراج على نكت المنهاج – لابن نقيب المصري
٦٨- رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء - للعبكري
٦٩- زاد المعاد – لابن القيم
٧٠- سبل السلام - للصنعاني
٧١- السراج المنير – للشربيني
٧٢- سنن الدارقطني – لأبي الحسن الدارقطني
٧٣- السنن الكبرى – للبيهقي
٧٤- سير أعلام النبلاء – للذهبي
٧٥- السيل الجرار – للشوكاني
٧٦- سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني
٧٧- الشافي في شرح مسند الشافعيّ – لابن الأثير
٧٨- شرح البخاري - لابن بطال
٧٩- شرح البخاريّ - للعلامة ابن عثيمين
٨٠- شرح البخاريّ - للكرماني

٨١- شرح السنة - للبغوي
٨٢- شرح التنبيه - للسيوطي
٨٣- شرح الطيبي على مشكات المصابيح – أو - (الكاشف عن حقائق السنن) – لحسين بن عبد الله الطيبي
٨٤- الشرح الكبير - للرافعي
٨٥- الشرح الممتع – لابن عثيمين
٨٦- شرح مسلم – للإمام النووي .
٨٧- شرح سنن أبي داود - لابن رسلان
٨٨- صحيح سنن أبي داود – للألباني
٨٩- صحيح سنن ابن ماجه – للألباني
٩٠- صحيح جامع الترمذي – للألباني
٩١- صحيح مسلم – للإمام مسلم بن الحجاج
٩٢- الصحاح – للجوهري
٩٣- عجالة المحتاج - لابن الملقن
٩٤- العزيز في شرح الوجيز - للرافعي
٩٥- عودة الحجاب –
٩٦- عون المعبود – للآبادي .
٩٧- عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج لابن الملقن
٩٨- غاية تلخيص المراد – لابن زياد اليماني
٩٩- فتاوى ابن حجر الهيتمي .
١٠٠- فتاوى ابن الصلاح .
١٠١- الفتاوى الكبرى – لابن تيمية

١٠٢- فتاوى الهندية (فقه حنفي) جمعها - الشيخ نظام الدين بأمر السلطان أبي المظفر
١٠٣- فتاوى ورسائل - محمد إبراهيم آل الشيخ
١٠٤- فتح الباري – للحافظ ابن حجر
١٠٥- فتح القدير - لابن الهمام
١٠٦- الفواكه الدواني على رسالة القيرواني – لأحمد بن غانم (أو غنيم) النفراوي المالكي
١٠٧- قواعد ابن رجب – للحافظ ابن رجب
١٠٨- القبس في شرح موطأ مالك – لابن العربي
١٠٩- قوت المحتاج في شرح المنهاج للأذرعي
١١٠- الكافي في فقه أهل المدينة – لابن عبد البر .
١١١- كفاية النبيه شرح التنبيه لابن الرفعة .
١١٢- كشاف القناع عن متن الإقناع – لمنصور بن يونس البهوتي
١١٣- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - للإمام السفاريني
١١٤- لسان العرب – لابن منظور الإفريقي .
١١٥- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح: للبرماوي .
١١٦- لباب التأويل في معاني التزيل: للخازن .
١١٧- ما صح من آثار الصحابة في الفقه - لزكريا الباكستاني
١١٨- المبسوط - للسرخسي
١١٩- المبسوط - للبيهقي
١٢٠- المجموع - للإمام النووي
١٢١- مجموع الفتاوي – لابن تيمية
١٢٢- محتصر من قواعد العلائي - لابن خطيب

١٢٣- المحلى – لابن حزم
١٢٤- ميزان الاعتدال – للحافظ الذهبي
١٢٥- مختصر اختلاف العلماء – لأبي جعفر الطحاوي
١٢٦- المدونة - للإمام مالك برواية سحنون
١٢٧- مسائل الإمام أحمد برواية أبي قاسم البغوي
١٢٨- مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله .
١٢٩- المسند – للإمام أحمد
١٣٠- المسند – لأبي عوانة
١٣١- المسند - للشافعي
١٣٢- معالم التنـزيل - للبغوي
١٣٣- معالم السنن – للخطابي
١٣٤- المعاني البديعة في معرفة أهل الشريعة – لجمال الدين محمد بن عبد الله الريمي
١٣٥- معرفة السنن – للبيهقي
١٣٦- المغني – لابن قدامة
١٣٧- مغني المحتاج – للخطيب الشربيني
١٣٨- االمفردات في غريب القرآن – للراغب الأصبهاني
١٣٩- المفهم - لأبي العباس القرطبي
١٤٠- مقاييس اللغة –لابن فارس
١٤١- الملخص الفقهي - للفوزان
١٤٢- الممتع في شرح المقنع – للتّنوخي
١٤٣- المنتقى في شرح الموطأ – لأبي الوليد الباجي
١٤٤- منهاج السنة – لابن تيمية

١٤٥- المهذب - للشيرازي
١٤٦- المستدرك – للحاكم
١٤٧- المصنف – لابن أبي شيبة
١٤٨- المصنف – لعبد الرزاق الصنعاني
١٤٩- مواهب الجليل – للحطاب
١٥٠- الموسوعة الفقهية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للملكة العربية السعودية
١٥١- موسوعة مسائل الجمهور
١٥٢- لسان الميزان – لابن حجر
١٥٣- النجم الوهاج - للدّميري
١٥٤- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - للبقاعي
١٥٥- النفقة الزّوجية في الشريعة الإسلامية –
١٥٦- نيل الأوطار - للشوكاني
١٥٧- الوسيط في تفسير القرآن المجيد - للواحدي
١٥٨- الولاية في النّكاح – د . عوض بن رجا
١٥٩- الولاية في عقد النكاح – د . جمعه براح

الفهرس

المواضيع **الصفحات**

مقدمة الطبعة الثانية ٤
أبيات شعرية لأخينا الفاضل إبراهيم الصومالي..... ٦
مقدمة فضيلة شيخنا أبي نصر محمد الإمام..... ٧
مقدمة فضيلة شيخنا نعمان بن عبد الكريم الوتر ٨
مقدمة فضيلة الشيخ حمد بن محمد الهاجري ١١
المقدمة..... ١٢
سبب تأليف الرسالة ١٣
شكر وتقدير..... ١٤
ما هو نكاح المسافة ١٧
ما حكم هذا النكاح ١٨
فصـــل: خطورة الحيل المحرمة ١٩
الولاية لغة ٢٢
الولاية في النّكاح ٢٣
فصل:حكم إذا غاب وليها الأقرب..... ٢٥
ما هي حد غيبة الوليّ المعتبرة شرعا..... ٢٦

المواضيع الصفحات

متى يكون السّلطان ولياً في النّكاح.....٢٧
فصل: أدلة اشتراط الولاية في النّكاح من القرآن الكريم.....٢٩
الدليل الأول: قوله تعالى: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ٢٩
إجماع أهل التفسير على أن الآية مخاطبٌ بالولي.....٢٩
قول الإمام الطّبريّ في الآية.....٢٩
قول الإمام الشافعيّ في الآية.....٣٠
قول الحافظ ابن عبد البر في الآية.....٣٠
قول الإمام البخاريّ في الآية.....٣٠
قول ابن القصار في الآية.....٣١
قول العلاّمة ابن عطيّة الأندلسي في الآية.....٣١
قول الإمام أبي بكر ابن العربي في الآية.....٣١
قول الحافظ ابن كثير في الآية.....٣١
قول الحافظ ابن حجر في الآية.....٣٢
قول الخطابيّ في الآية.....٣٢
قول الإمام أبي المظفّر السمعاني في الآية.....٣٢
قول الإمام ابن الملقن في الآية.....٣٢
قول الإمام البرماوي في الآية.....٣٣
قول الإمام أبي الحسن البقاعي في الآية.....٣٣
قول الإمام القرطبيّ في الآية.....٣٣
قول الإمام أبي الحسين العمراني في الآية.....٣٣

المواضيع الصفحات

قول الإمام أبي العباس القرطبيّ في الآية.....٣٣
قول الإمام السّيوطيّ في الآية.....٣٤
قول ابن الجوزي في الآية.....٣٤
قول الإمام أبي الحسن الماورديّ في الآية.....٣٤
قول الإمام ابن الفرس الأندلسي في الآية.....٣٥
قول الإمام الخازن في الآية.....٣٥
قول الخطيب الشربيني في الآية ٣٥
قول العلاّمة عبد الرحمن السعدي في الآية.....٣٥
قول العلاّمة ابن عثيمين في الآية.....٣٦
الدليل الثاني:قوله تعالى: (وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا . . الأية)..... ٣٦
قول الحافظ ابن حجر في الآية.....٣٦
قول الإمام البرماي في الآية.....٣٦
قول الإمام ابن الملقن في الآية ٣٧
قول الإمام القرطبي في الآية ٣٧
قول الإمام ابن الفرس الأندلسي في الآية ٣٧
قول الإمام ابن الملقن في الآية ٣٧
قول الإمام الحافظ ابن كثير في الآية.....٣٧
قول العلامة عبد الرحمن السعدي في الآية.....٣٨
قول الإمام أبي حيان الأندلسي في الآية.....٣٨
قول القاضي عياض في الآية.....٣٨

المواضيع الصفحات

قول العلامة الصنعاني في الآية.....٣٨
قول الكرماني في الآية.....٣٨
قول شيخ الإسلام ابن تيميّة الحراني في الآية.....٣٩
الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ . . . الأية) ٣٩
قول الإمام القرطبيّ في الآية.....٣٩
قول الإمام السيوطي في الآية.....٣٩
قول الإمام البغوي في الآية.....٣٩
قول الإمام فخر الدين الرازي في الآية.....٤٠
قول أبي بكر ابن العربي في الآية.....٤٠
قول ابن عطيّة في الآية.....٤٠
قول الإمام ابن حزم في الآية.....٤٠
قول العلاّمة معين الدين الأيجي في الآية.....٤٠
الدليل الرابع: قوله تعالى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ... الأية) ٤١
قول العلاّمة أبي حيّان الأندلسي في الآية.....٤١
قول الإمام أبي بكر ابن العربي في الآية.....٤١
قول الإمام القرطبيّ في الآية.....٤١
الدليل الخامس: قوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ).....٤٢
قول الإمام ابن أبي زمنين في الآية.....٤٢
قول الإمام الطّبريّ في الآية.....٤٢
قول الإمام برهان الدين البقاعي في الآية.....٤٢

المواضيع الصفحات

قول العلاّمة أبي المظفّر السمعاني في الآية.....٤٢
قول العلاّمة أبي الحسن الواحدي في الآية.....٤٣
قول الخطيب الشربيني في الآية.....٤٣
فصل - أحاديث الولاية في النّكاح.....٤٤
الحديث الأول: ٤٤
أصرح حديث في اشتراط الولاية في النّكاح.....٤٥
قول الترمذي: "والعمل في هذا الباب على.....٤٥
قول الإمام الخطابيّ في الحديث.....٤٥
قول القاضي حسين بن محمد المغربي في الحديث.....٤٥
قول العلاّمة الطّيبي في الحديث.....٤٦
قول العلاّمة الصنعاني في الحديث.....٤٦
الحديث الثاني.....٤٦
قول الإمام ابن بطال في الحديث.....٤٧
قول الإمام الصّنعانيّ في الحديث.....٤٧
قول الإمام ابن الملقن في الحديث.....٤٨
قول الحافظ ابن حجر في الحديث.....٤٨
الحديث الثالث.....٤٨
قول أبي العباس القرطبيّ في الحديث.....٤٨
قول الإمام الصّنعانيّ في الحديث.....٤٩
قول الإمام ابن رسلان في الحديث.....٤٩

المواضيع الصفحات

الحديث الرابع.....٤٩
قول الإمام ابن الأثير في الحديث.....٥٠
قول الإمام البغوي في الحديث.....٥٠
قول الإمام ابن رسلان في الحديث.....٥١
قول الإمام الخطابي في الحديث.....٥١
الحديث الخامس ٥١
الحديث السادس.....٥٢
الحديث السابع.....٥٢
قول الشوكاني في الحديث.....٥٢
قول ابن حزم في الحديث.....٥٢
الحديث الثامن.....٥٣
قول الإمام الترمذي في الحديث.....٥٣
قول الإمام ابن رسلان في الحديث.....٥٣
قول الإمام البغوي في الحديث.....٥٣
قول الإمام شهاب الدين القسطلاني في الحديث.....٥٣
قول الإمام الشوكاني في الحديث.....٥٤
الحديث التاسع.....٥٤
قول الإمام ابن بطال في الحديث.....٥٤
الحديث العاشر.....٥٤
قول العلامة الصنعاني في الحديث.....٥٥

المواضيع الصفحات

قول الإمام ابن الملقن في الحديث..... ٥٥
الحديث الحادي عشر ٥٥
قول الإمام البخاري في الحديث ٥٥
قول الإمام الطبري في الحديث..... ٥٥
قول العلامة ابن بطال في الحديث..... ٥٦
قول الإمام ابن الملقن في الحديث..... ٥٦
قول العلامة ابن عثيمين في الحديث..... ٥٦
الحديث الثاني عشر..... ٥٧
قول الإمام ابن الملقن في الحديث..... ٥٧
قول الإمام البرماوي في الحديث..... ٥٧
تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث..... ٥٧
الحديث الثالث عشر..... ٥٨
فصل – آثار السلف في إبطال النكاح بدون ولي..... ٥٩
أثر عمر بن الخطاب ﷺ..... ٥٩
أثر أبي هريرة ﷺ..... ٥٩
أثر علي ابن أبي طالب ﷺ..... ٥٩
أثر ابن عباس ﷺ..... ٥٩
أثر الحسن البصري..... ٥٩
أثر ابن سيرين..... ٥٩
قول الإمام أحمد ٦٠

المواضيع الصفحات

مذاهب الفقهاء في مسألة الولاية في النكاح.....٦٠
مذهب المالكية.....٦٠
مذهب الشافعية.....٦٠
عناية علماء الشافعية لهذه المسألة.....٦٠
مذهب الحنابلة.....٦١
تبويبات العلماء الدالة على ما ذكرناه.....٦١
فصل الأحكام المترتبة على هذا النكاح ٦٢
١- وجوب الفُرقة بينهما ٦٢
٢- اتفاق أهل العلم في إثبات النّسب بالنّكاح الفاسد ٦٦
٣) عدم صحة الإجازة فيه وإن أجازه الولي لاحقا.....٦٧
٤) وجوب المهر بالإصابة منها اتفاقاً ٧٠
٥) ثبوت المصاهرة بالنكاح المذكور بلاخلاف.....٧١
٦) حكم إثبات الإرث بالنكاح الفاسد.....٧٢
٧) حكم النفقة والسكنى في النكاح الفاسد.....٧٤
٨) حكم وقوع الطلاق في النكاح الفاسد.....٧٥
٩) هل يجوز أن يراجعها إذا طلقها أو فرق بينهما قبل الدخول بها.....٧٨
١٠) حكم نفقة المعتدة في النكاح الفاسد.....٧٩
١١) حكم استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح المذكور.....٨٠
١٢) عدة المنكوحة في النكاح الفاسد.....٨١
١٣) عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الفاسد.....٨٢

المواضيع الصفحات

١٤) حكم الإحداد في النكاح الفاسد.....٨٣
١٥) هل تعتد منه إذا أراد أن ينكحها بعد الفسخ.....٨٤
١٦) هل يكون محصنا بالنكاح الفاسد ؟.....٨٥
١٧) هل يقع الظهار في النكاح الفاسد ؟.....٨٦
١٨) حكم إذا جامع في نهار رمضان بالنكاح الفاسد.....٨٦
١٩) هل يقام على الناكح بغير ولي حدّ ؟ ! !.....٨٧
٢٠) هل يعزر الناكح بنكاح المسافة ؟.....٨٩
فصل – مفاسد هذا النكاح.....٨٧
المفسدة الأولى: الاحتيال على شرع الله بإسقاط ما.....٩٠
المفسدة الثانية: سهولة الإنكار على المرأة.....٩٠
المفسدة الثالثة: كون هذا النكاح ذريعة للزنا.....٩٠
المفسدة الرابعة: الإنكاح بمن في زوجية.....٩١
المفسدة الخامسة: نشأة العلاقات المحرمة.....٩١
المفسدة السادسة: الخلوة بالأجنبية.....٩٢
المفسدة السابعة: زواج المرأة من عدة أشخاص في آن واحد.....٩٢
المفسدة الثامنة: اتفاق المتناكحين على كتمان النكاح أحيانا ٩٣
المفسدة التاسعة: كثرة الطلاق.....٩٤
المفسدة العاشرة: عدم الحرص على الكفاءة المطلوبة شرعا.....٩٤
المفسدة الحادية عشر: إضاعة الأولاد.....٩٥
المفسدة الثانية عشر: السفر بغير محرم ٩٥

المواضيع الصفحات

المفسدة الثالثة عشر: خطبة الرجل على خطبة أخيه ٩٥
فـصل – شبهات والجواب عنها ٩٦
الشبهة الأولى: استدلالهم بقوله تعالى (فيما فعلن . . . الآية) ٩٦
الشبهة الثانية: احتجاجهم بأنكحة الصحابة في الجاهلية ٩٧
الشبهة الثالثة: قولهم إن اشتراط الولي في النكاح مسألةإلخ.....٩٩
الشبهة الرابعة: استدلالهم بقصة أم سلمة والجواب عنها ١٠٠
الشبهة الخامسة: استدلالهم بحديث " الأيم أحق بنفسها".....١٠٣
الشبهة السادسة: استدلالهم بقوله " زوجناكها بما معك من القرآن " ١٠٤
الشبهة السابعة: استدلالهم بحديث" ليس للولي على الثيب أمر" ١٠٦
الشبهة الثامنة: استدلالهم بحديث عقبة بن عامر – والرد عليهم -.....١٠٧
الشبهة التاسعة: جعلهم هذا الفعل من باب التحكيم –.....١٠٨
الشبهة العاشرة: قولهم إن النبي ﷺ تزوج ميمونة ١١٣
الشهبة الحادية عشر.....١١٥
الشبهة الثانية عشر : استدلالهم بقصة عبد الرحمن بن عوف.....١١٨
الشبهة الثالثة عشر: استدلالهم بقول الإمام الشافعي ١١٩
فـصل – الأسباب المؤدية إلى نكاح المسافة.....١٢١
السبب الأول: الإعضال في التزويج.....١٢١
السبب الثاني: غلاء المهور ١٢٣
السبب الثالث: الاختلاط في دور العلم والوظائف.....١٢٤
السبب الرابع: الجهل بأحكام النكاح.....١٢٥
السبب الخامس: إهمال الآباء بتربية الأبناء.....١٢٥

المواضيع **الصفحات**

السبب السادس: مصاحبة أصحاب السوء.....١٢٦
السبب السابع: التبرج والسفور ١٢٧
قصة في غاية العفاف ١٢٨
السبب الثامن: إنعدام الغيرة في بعض الآباء.....١٢٨
السبب التاسع: علماء السوء.....١٢٩
السبب العاشر: قلة الآمرين بالمعروف.....١٢٩
نصيحة لمن تورط في هذا النكاح.....١٣١
قائمة المصادر والمراجع ١٣٢
الفهرس.....١٤٢

أبيات شعرية

إِلَى الدِّينِ رَدَّ اللهُ أَمْرَ العِبَادَةِ ... وَرَدَّ إِلَيْنَا أَمْرَ عُرْفٍ وَعَادَةِ
وَلَكِنْ إِذَا مَا خَالَفَ الأَمْرُ دِينَنَا ... فَمَا الحَقُّ إِلَّا فِي حَدِيثٍ وَآيَةِ
وَقَدْ شَاعَ فِي الصُّومَالِ مِنْ زَمَنٍ مَضَى ... نِكَاحٌ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالمَسَافَةِ
خُلَاصَتُهُ أَنْ يَنْكِحَ المَرْءُ زَوْجَةً ... عَلَى خُفْيَةٍ مِنْ دُونِ عِلْمِ القَرَابَةِ
بِأَنْ يَرْحَلَا سِرًّا وَفِي حِينِ غَفْلَةٍ ... بِلَا مَحْرَمٍ كَيْ يَأْمَنَا مِنْ وِشَايَةِ
وَيَسْتَأْجِرَا شَخْصًا لِيَعْقِدَ وَهْوَ لَمْ ... يُوَكَّلْ وَلَمْ يُؤْمَرْ لَهُ بِالوِلَايَةِ
فَإِنْ رَجَعَا بَعْدَ النِّكَاحِ الَّذِي انْقَضَا ... رَضُوا عَنْهُمَا قَسْرًا بِرُغْمِ الإِسَاءَةِ
فَمَا كَانَ بِكْرًا قَدْ تَحَوَّلَ ثَيِّبًا ... فَمَا حِيلَةٌ لِلْأَهْلِ غَيْرُ المَلَامَةِ
فَشَكَّ أُنَاسٌ فِي وُقُوعِ انْعِقَادِهِ ... وَمَا كَانَ مِنْ جَرَّائِهِ مِنْ وِلَادَةِ
فَخَطَّ لَهَا عَبْدُ العَزِيزِ مُصَنَّفًا ... وَكَانَ كَمَا سَمَّاهُ بِاسْمِ الإِصَابَةِ
وَأَوْضَحَ مَا قَدْ كَانَ فِي الأَمْرِ مُبْهَمًا ... إِلَى أَنْ تَجَلَّى حُكْمُهُ فِي الدِّيَانَةِ
وَجَاءَ بِحَشْدٍ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ ... وَأَقْوَالِ فَصْلٍ قَاطِعَاتِ الدَّلَالَةِ
عَسَى اللهُ رَبُّ العَرْشِ أَنْ يَنْفَعَنْ بِهَا ... وَيَجْعَلَهَا ذُخْرًا لَهُ فِي القِيَامَةِ

مكتبة الريشة - للنشر والتحرير والإعلان
WhatsApp: +252 63 493 0960
elreeshah@gmail.com
El reeshah Books
Call +252634930960